

02854629116 - Willian de Santana Angola



02854629116 - Willian de Santana Angola

Regimento Interno da Câmara dos Deputados

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissões

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Apreciação das Matérias pelas Comissões

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões

Incidentes, requerimentos e obstruções

- Quando uma matéria é colocada em pauta (ordem do dia), teremos algumas questões importantes que podem acontecer, mas que não serão objeto de estudo da nossa aula de hoje.

- Há **requerimentos previstos no art. 83, parágrafo único, II, ou no art. 117, que podem alterar a dinâmica da reunião e até mesmo impedir a deliberação de determinado item por meio de "obstrução"**

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Quanto à ordem de tramitação das matérias em uma reunião:

1) Pedido de vistas;

2) Réplica do relator;

3) Leitura do parecer;

4) Encerramento da discussão;

5) Anúncio da votação;

Assinale a alternativa que contém a ordem correta de cada um dos atos:

a) 4, 2, 3, 1 e 5

b) 1, 3, 4, 2 e 5;

c) 3, 4, 1, 5 e 2;

d) 3, 1, 4, 2 e 5

e) 3, 1, 2, 4 e 5

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Votação da matéria

1ª) Encaminhamento da matéria - art. 192:

Art. 192. Anunciada a votação da matéria, é lícito usar da palavra para encaminhá-la, salvo disposição regimental em contrário, pelo prazo de três minutos, ainda que se trate de matéria não sujeita a discussão ou que esteja em regime de urgência.

§ 1º Só poderão usar da palavra quatro oradores, dois a favor e dois contrários, assegurada a preferência, em cada grupo, a Autor de proposição principal ou acessória e de requerimento a ela pertinente, e a Relator.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Votação da matéria

2ª) Orientação dos bancadas art. 192 § 2º:

Art. 192 § 2º Independentemente das disposições deste artigo, cada Líder poderá manifestar-se para orientar sua bancada em qualquer votação, ou indicar Deputado para fazê-lo em nome da Liderança, pelo tempo não excedente a um minuto.

§ 2º-A A orientação de bancada realizar-se-á sem prejuízo do início da votação nominal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Votação da matéria

2ª) Orientação dos bancadas art. 192 § 2º:

> Art. 82 § 6º A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, à ausência às sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas ou suas Lideranças e comunicada à Mesa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Votação da matéria

3ª) Votação propriamente dita (coleta dos votos):

> Art. 185. Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das proposições em geral, o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os Deputados a favor a permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Votação da matéria

Art. 186. O processo nominal será utilizado:

I - nos casos em que seja exigido quorum especial de votação;

II - quando se mostrar necessário desde logo, a juízo do Presidente, ou por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Votação da matéria

Art. 185, § 3º Se seis centésimos dos membros da Casa ou Líderes que representem esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do sistema nominal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões

Votação da matéria

- **O pedido de verificação** é utilizado para contestar uma decisão tomada pelo processo simbólico e requerer que a mesma votação seja repetida pelo processo nominal.

- O RICD estabelece que após a verificação de votação será feita a votação nominal e será aberto um interstício de uma hora no qual será vedado fazer novo pedido de verificação, ressalvada a hipótese muito excepcional de ser aprovado requerimento de quebra de interstício (apresentado com apoiamento de 1/10 dos membros da Casa) e deliberado em votação simbólica, sem encaminhamento ou orientação (art. 185, §§ 4º a 7º).

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões

Votação da matéria

- Logo após a proclamação do resultado de uma votação simbólica é cabível a verificação de votação.

> Art. 185, § 3º Se seis centésimos dos membros da Casa ou Líderes que representem esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do sistema nominal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Votação da matéria

Art. 57, IX-A – na votação, serão colhidos primeiramente os votos dos membros titulares presentes e, em seguida, os dos suplentes dos partidos dos titulares ausentes;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Conclusões do relator e da comissão

Art. 57, IV – ao apreciar qualquer matéria, a Comissão poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar emenda ou subemenda;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Conclusões do relator e da comissão

O relator, necessariamente terá que dar alguma conclusão sobre a matéria, entre as conclusões:

a) Aprovação (total ou parcial), podendo ainda ser da proposição, com ou sem emendas, ou de substitutivo à proposição original;

b) Rejeição (total ou parcial);

c) Arquivamento (em razão de alguma prejudicialidade - art. 164);

d) Formular outro projeto em razão da matéria.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Conclusões do relator e da comissão

Art. 57, X – se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da Comissão e, desde logo, assinado pelo Presidente, pelo Relator ou Relator substituto e pelos autores de votos vencidos, em separado ou com restrições, que manifestem a intenção de fazê-lo; constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos;

…

XVIII – poderão ser publicadas as exposições escritas e os resumos das orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores, ou as notas taquigráficas, se assim entender a Comissão;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Conclusões do relator e da comissão

Art. 57, XIV – para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão considerados:

a) favoráveis – os “pelas conclusões”, “com restrições” e “em separado” não divergentes das conclusões;

b) contrários – os “vencidos” e os “em separado” divergentes das conclusões;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Conclusões do relator e da comissão

Art. 57, XIV – para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão considerados:

a) favoráveis – os “pelas conclusões”, “com restrições” e “em separado” não divergentes das conclusões;

b) contrários – os “vencidos” e os “em separado” divergentes das conclusões;

02854629116 - Willian de Santana Angola

QUESTÃO DE PROVA



Estratégia Concursos

ESTILO FGV – 2023 – PROFESSOR – RICD (ADAPTADA)

Segundo o RICD, na contagem de votos relativos ao parecer da comissão, serão considerados votos favoráveis os:

A) Vencidos;

B) Em separado, em qualquer caso;

C) Todos que não compareceram à votação;

D) Apenas aqueles que quiserem assinar o parecer juntamente com o relator e o Presidente da comissão;

E) Com restrição;

Regimento Interno da Câmara dos Deputados
Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Conclusões do relator e da comissão

Art. 57, XII – se o voto do Relator não for adotado pela Comissão, a redação do parecer vencedor será feita até a reunião ordinária seguinte pelo Relator substituto, salvo se vencido ou ausente este, caso em que o Presidente designará outro Deputado para fazê-lo;

XIII – na hipótese de a Comissão aceitar parecer diverso do voto do Relator, o deste constituirá voto em separado;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da apreciação das matérias pelas comissões
Conclusões do relator e da comissão



Estratégia Concursos

- **A comissão sempre tem que aprovar um parecer ou a matéria irá para a próxima comissão pendente de parecer.**

- Se a comissão rejeita um parecer, outro parecer deverá ser apresentado e que retrate a maioria do colegiado.

- Então, **a matéria será rejeitada por uma comissão quando for aprovado um parecer pela rejeição. A matéria será aprovada por uma comissão quando for aprovado um parecer pela aprovação.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissões temporárias

Art. 33. As Comissões Temporárias são:

I – Especiais;

II – de Inquérito;

III – Externas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissões temporárias

- As comissões temporárias sempre **se extinguem com o fim da legislatura**, ou seja, a cada nova legislatura são "zeradas" todas as comissões temporárias.

- Podem se extinguir antes do fim da legislatura em duas situações: uma, **se já tiverem cumprido o fim a que se destinam. Ou,** se tiverem prazo certo para seu funcionamento e o prazo for esgotado.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissões temporárias

Art. 33. § 1º As Comissões Temporárias **compor-se-ão do número de membros que for previsto no ato ou requerimento de sua constituição**, designados pelo Presidente por **indicação dos Líderes**, ou independentemente desta se, no **prazo de quarenta e oito horas** após criar-se a Comissão, não se fizer a escolha.

§ 2º Na constituição das Comissões Temporárias observar-se-á o **rodízio entre as bancadas não contempladas**, de tal forma que todos os Partidos ou Blocos Parlamentares possam fazer-se representar.

§ 3º **A participação do Deputado em Comissão Temporária cumprir-se-á sem prejuízo de suas funções em Comissões Permanentes.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

FCC/AL (CAM DEP)/CAM DEP/Técnico em Comunicação Social/Audiovisual/2007

As Comissões Temporárias são:

a) internas, partidárias e de justiça.

b) especiais, de inquérito e externas.

c) interdisciplinares, especiais e de inquérito.

d) internas, externas e multipartidárias.

e) complementares, mensais e transitórias.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão

Comissão especial para dar parecer à PEC (art. 34, I, "1ª parte")

- As **PECs** são proposições (art. 100, §1º). São utilizadas para se criar (ou alterar ou revogar) normas de natureza constitucional e tem seu **processo previsto no art. 60, da CF, e nos artigos 201 a 203,** do RICD.

- As PECs **se submetem a regime de tramitação especial**, ou seja, possuem ritos e prazos próprios, diferente das demais proposições.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão

Comissão especial para dar parecer ao Projeto de Código (art. 34, I, "2ª parte")

- Os **projetos de lei (ordinária ou complementar) que forem apresentados com a pretensão de consolidar todas as normas de um dos campos jurídicos em uma única lei**, serão despachados à comissão especial criada para analisar a proposição.

- Os projetos de código, pelo RICD, também se submetem a um regime especial de tramitação, na forma dos **artigos 205 a 211.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão

dar parecer à proposição que versar matéria de competência

Estratégia Concursos Especial

- **Uma proposição versar campo temático de mais de quatro comissões que devam dar parecer quanto ao mérito** (incluindo eventual mérito da CFT e da CCJC), caberá a criação de comissão especial para substituir as comissões permanentes.

- A comissão especial substituirá as comissões permanentes (quanto ao mérito) e as comissões permanentes terminativas (CFT e CCJC, art. 54

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão

dar parecer à proposição que versar matéria de competência



Estratégia Concursos Especial

PL 1153/19 - LEI PELÉ -

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2208682

O último despacho foi para as comissões: CPD, CDC, CE, CCTCI, CREDN, CTASP, CSSF, CESPO, CFT (mérito e art. 54 do RICD) e CCJC (mérito e art. 54 do RICD). Outrossim, por versar a referida proposição sobre matéria de competência de mais de quatro comissões de mérito, consoante o que dispõe o artigo 34, inciso II, do Regimento Interno, decido criar Comissão Especial. Publique-se.

Lembrando que caberá à Comissão Especial o exame de admissibilidade e do mérito da proposição principal [e apensadas] e das emendas que lhe forem apresentadas (art. 34, § 2º).

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outros casos de comissões especiais

Para estudo de matérias (art. 17, I, m)

❏ **Cabe ao PCD** criar comissões especiais, ouvido o colégio de líderes, para estudarem e emitirem parecer sobre matérias diversas.

❏ Na 57ª legislatura, já haviam sido criadas, até o momento:

- Combate ao Câncer no Brasil;
- Direito Digital;
- Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde;
- Violência Obstétrica e Morte Materna

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outros casos de comissões especiais

Para estudo de matérias (art. 17, I, m)

- As comissões especiais para estudo de matéria devem observar o princípio da proporcionalidade, devem ter Presidente e Vices-Presidentes (3), deve indicar um relator e seguir disposições regimentais quanto às suas reuniões.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outros casos de comissões especiais

Reforma do Regimento (art. 216);

Art. 216. O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa de Deputado, da Mesa, de Comissão Permanente ou de **Comissão Especial para esse fim criada**, em virtude de deliberação da Câmara, da qual deverá fazer parte um membro da Mesa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outros casos de comissões especiais

Impeachment por Crime de Responsabilidade (art. 218);

Art. 218. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara dos Deputados o Presidente da República, o Vice-Presidente da República ou Ministro de Estado por crime de responsabilidade.

...

§ 2º Recebida a denúncia pelo Presidente, verificada a existência dos requisitos de que trata o parágrafo anterior, será lida no expediente da sessão seguinte e **despachada à Comissão Especial eleita**, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os Partidos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Externa

Art. 38. As Comissões Externas poderão ser instituídas pelo Presidente da Câmara, de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado, para cumprir missão temporária autorizada, sujeitas à deliberação do Plenário quando importarem ônus para a Casa.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se missão autorizada aquela que implicar o afastamento do Parlamentar pelo prazo máximo de oito sessões, se exercida no País, e de trinta, se desempenhada no exterior, para representar a Câmara nos atos a que esta tenha sido convidada ou a que tenha de assistir.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Externa

- As comissões externas são importantes instrumentos de **representação da Câmara**, assumindo diversas funções, principalmente a **fiscalizadora**.

- Podem atuar em locais onde a Câmara tenha sido convidada ou sempre que os parlamentares quiserem ir a determinado local “oficialmente”.

- As comissões externas deveriam respeitar o princípio da proporcionalidade, porém, há vários casos de comissões externas que, na prática, não observaram o princípio.

- As comissões externas podem optar por ter um coordenador e pode haver, ou não, designação de relator.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Externa

- Há duas questões importantes sobre as comissões externas:

a) As comissões que não importarem ônus para a Câmara (sem dispêndio de gastos) não precisam ser autorizadas pelo Plenário, basta o ato da Presidência determinando sua criação;

b) As comissões que atuarem no Brasil terão o afastamento máximo de oito sessões e no estrangeiro o afastamento máximo será de 30 sessões.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Um assessor fez as seguintes afirmações a um líder de partido:

I) Uma comissão externa só pode ser criada com aprovação do plenário;

II) As comissões externas não podem durar mais de 30 dias;

III) Comissão externa para missão autorizada no território nacional implica afastamento do deputado membro por até oito sessões;

IV) As comissões externas sempre são criadas pelo Presidente da Câmara;

02854629116 - Willian de Santana Angola

O líder ficou em dúvida em relação às afirmações e consultou um especialista regimental que o assegurou que estão corretas apenas as afirmações:

a) I e II;

b) II e III;

c) I e III;

d) III e IV;

e) II e IV;

02854629116 - Willian de Santana Angola

CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito;

Art. 58, § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Legislação aplicável às CPIs

- Lei Federal 1.579/52 - “Dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito”;
- Lei Federal 10.792/03 - “Dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a respeito das conclusões das comissões parlamentares de inquérito”.

ADI 5351: Autonomia e independência

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Conceito

- As CPIs são comissões temporárias **criadas para apurar de fato determinado e por prazo certo** no âmbito da Câmara, do Senado ou do Congresso

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Fundamento

- CPI se caracteriza por ser um típico **direito da oposição**, ou seja, uma **prerrogativa das minorias** para também utilizarem ferramentas de fiscalização do poder público.

- As comissões parlamentares de inquérito são **expressão do postulado democrático e instauram um procedimento administrativo de feição política**, de cunho meramente investigatória, semelhante ao inquérito policial e inquérito civil público, porém, não são, necessariamente, preparatórias para ações judiciais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Requerimento ou Projeto de Resolução (ato gerador)

> Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Requerimento ou Projeto de Resolução (ato gerador)

> Art. 35. § 4º Não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos cinco na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quorum de apresentação previsto no caput deste artigo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Requerimento ou Projeto de Resolução (ato gerador)

Art. 109. Destinam-se os projetos:

...

III – de resolução a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa da Câmara dos Deputados, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Câmara pronunciar-se em casos concretos como:

...

b) criação de Comissão Parlamentar de Inquérito;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Requerimento ou Projeto de Resolução (ato gerador)

Art. 37. § 5º A Comissão Parlamentar de Inquérito terá sua composição numérica indicada no requerimento ou projeto de criação.

§ 6º Do ato de criação constarão a provisão de meios ou recursos administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento necessários ao bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa e à Administração da Casa o atendimento preferencial das providências que a Comissão solicitar.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Apuração de fato determinado

> Art. 35. § 1º Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do País, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da Comissão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Apuração de fato determinado

Ementa: Questiona a existência de fato determinado no Requerimento de Instituição de CPI n° 6, de 2007, que "requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as circunstâncias e as conseqüências decorrentes do processo de autorização, por parte da Anatel, referente à reestruturação societária e transferência de controle de outorgas envolvendo as empresas da TVA e a empresa Telesp, no que diz respeito aos princípios da defesa da livre concorrência, dos direitos do consumidor e da soberania nacional".

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Apuração de fato determinado

> Art. 35. § 2º Recebido o requerimento, o Presidente o mandará a publicação, desde que satisfeitos os requisitos regimentais; caso contrário, devolvê-lo-á ao Autor, cabendo desta decisão recurso para o Plenário, no prazo de cinco sessões, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Prazo certo de duração

> Art. 35. § 3º A Comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de cento e vinte dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do Plenário, para conclusão de seus trabalhos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Prazo certo de duração

- **O prazo de 120 dias é contado a partir da constituição pela Presidência** e não de sua efetiva instalação.

- O prazo inicial poderá ser prorrogado, inclusive, por prazo diferente do que a metade e, já chancelado pelo STF, as CPIs podem ter seu prazo prorrogado sucessivas vezes, até o final da legislatura.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV – 2023 – PROFESSOR – RICD (ADAPTADA)

Segundo o RICD, qual é o prazo inicial para a conclusão dos trabalhos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e qual é o prazo de prorrogação expressamente estabelecido?

A) 60 dias + 60 dias;

***B)* 120 dias + 60 dias;**

C) 180 dias + 90 dias;

D) 120 dias + O restante para finalizar a sessão legislativa corrente;

E) Uma sessão legislativa + Até o final da legislatura;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Prazo certo de duração

- A **prorrogação sucessiva do prazo é prática comum** e que não está definida regimentalmente.
- É possível que seja feita por decisão do próprio colegiado (CPI) e comunicada ao Presidente da Casa ou pode ser feita mediante requerimento ao Plenário. Ainda há casos excepcionais em que o Presidente faz a prorrogação *ad referendum* do Plenário posteriormente.
- A única previsão regimental sobre o tema é genérica, estabelece o art. 117, inciso VII, do RICD, que serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário o requerimento que solicite "prorrogação de prazo para a apresentação de parecer por qualquer Comissão".

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Requisitos

Criação da CPI

JURISPRUDÊNCIA



Cumpre ao Presidente da Casa legislativa, adotar os procedimentos subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI, não lhe cabendo qualquer apreciação de mérito sobre o objeto da investigação parlamentar, que se revela possível, dado o seu caráter autônomo. Uma vez que foi protocolado o requerimento à Mesa, não se admite a retirada de assinatura.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Mesa da CPI

- Como qualquer outra comissão, uma CPI **terá Presidente e três vice-presidentes** escolhidos por eleição, pelos membros da comissão no momento da instalação da CPI.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Relator

- O **relator** é indicado pelo presidente, sendo prática comum a indicação para função de relator, o autor do requerimento ou do projeto de resolução de criação da CPI.

- Presidente e relator, normalmente, são de partidos diferentes.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Poderes da CPI

- A Constituição fala em **poderes "próprios das autoridades judiciais"**.

- As CPIs têm **natureza inquisitiva** - não julga, não acusa e não responsabiliza os investigados. Por não terem poderes investigativos, não há que se garantir o contraditório e ampla defesa aos investigados perante uma CPI. A CPI pode utilizar "sigilo das investigações".

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Poderes da CPI

Art. 36. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação específica:

I – requisitar funcionários dos serviços administrativos da Câmara, bem como, em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, indireta e fundacional, ou do Poder Judiciário, necessários aos seus trabalhos;

II – determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer a audiência de Deputados e Ministros de Estado, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais, e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Poderes da CPI

III – incumbir qualquer de seus membros, ou funcionários requisitados dos serviços administrativos da Câmara, da realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à Mesa;

IV – deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas;

V – estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Poderes da CPI

VI – se forem diversos os fatos inter-relacionados objeto do inquérito, dizer em separado sobre cada um, mesmo antes de finda a investigação dos demais.

Parágrafo único. As Comissões Parlamentares de Inquérito valer-se-ão, subsidiariamente, das normas contidas no Código de Processo Penal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Poderes da CPI

VI – se forem diversos os fatos inter-relacionados objeto do inquérito, dizer em separado sobre cada um, mesmo antes de finda a investigação dos demais.

Parágrafo único. As Comissões Parlamentares de Inquérito valer-se-ão, subsidiariamente, das normas contidas no Código de Processo Penal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito
Limitações

❑ **CPIs não podem praticar atos cobertos pela reserva de jurisdição. Sendo assim, CPI:**

- **Não pode determinar invasão domiciliar** (art. 5º, XI, da CF);
- Não pode determinar **interceptação telefônica** (art. 5º, XII, da CF);
- Não pode decretar **prisões temporárias ou provisórias**, salvo em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF);
- Não podem **violar sigilo** imposto a processo judicial;
- Em razão de serem meio para uma futura ação judicial, não podem:
  - Formular acusações;
  - **Punir delitos;**
  - **Determinar outras medidas cautelares**, como indisponibilidade dos bens, arresto, sequestro ou hipoteca judiciária;
  - Não podem decretar **medidas assecuratórias;**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito
Limitações

- Outra questão bem lógica, já dita anteriormente, é que a CPI deve respeitar a autonomia dos demais entes federativos.

- Por fim, CPI deve respeitar o princípio constitucional da separação dos poderes, sendo assim, CPI não pode investigar atos jurisdicionais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Conclusões das CPIs - relatório final

Art. 37. Ao termo dos trabalhos a Comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário da Câmara dos Deputados e encaminhado:

I – **à Mesa**, para as providências de alçada desta ou do Plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou indicação, que será incluída em Ordem do Dia dentro de cinco sessões;

II – **ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União**, com a cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Comissão Parlamentar de Inquérito

Conclusões das CPIs - relatório final

Estratégia Concursos

III – **ao Poder Executivo**, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do art. 37, §§ 2º a 6º, da Constituição Federal, e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu cumprimento;

IV – **à Comissão Permanente** que tenha maior pertinência com a matéria, à qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior;

V – **à Comissão Mista Permanente** de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e ao Tribunal de Contas da União, para as providências previstas no art. 71 da mesma Carta.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III e V, a remessa será feita pelo Presidente da Câmara, no prazo de cinco sessões.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV – 2023 – PROFESSOR – RICD (ADAPTADA)

SOBRE AS CPIs INCORRETA

a)A CPI deve ter por objeto acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que esteja devidamente caracterizado no requerimento de sua constituição. No âmbito da Câmara dos Deputados, é regimentalmente proibido o funcionamento de mais cinco CPIs simultâneas.

b)Um terço dos membros da Câmara dos Deputados requereu ao presidente da Casa a constituição de comissão parlamentar de inquérito para apurar determinado fato. Ao receber o requerimento, o presidente devolveu-o ao autor, por entender que não haviam sido satisfeitos os requisitos regimentais necessários. Nessa situação, caberá recurso ao Plenário da Câmara dos Deputados da decisão do presidente; o recurso deverá ser interposto no prazo de cinco sessões; e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deverá ser ouvida.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV – 2023 – PROFESSOR – RICD (ADAPTADA)

SOBRE AS CPIs INCORRETA

c) As CPIs, por serem comissões temporárias, podem se extinguir ao término do prazo, ao concluir seus trabalhos ou, obrigatoriamente, ao fim da legislatura.

d) As CPIs podem funcionar durante os períodos de recesso e podem deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações.

e) As CPIs não podem determinar a violação de domicílio e nem a interceptação telefônica dos investigados, ainda que os procedimentos se mostrem essenciais para o desenrolar da investigação.

02854629116 - Willian de Santana Angola



SESSÕES

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões
Sessões Legislativas x Sessões

- **Sessão legislativa**, referem-se aos **períodos** (dias, semanas, meses) em que poderá o Congresso Nacional **estar "de prontidão" ou não** para exercer a função legislativa.

- Em cada dia de uma sessão legislativa ordinária (SLO) ou extraordinária (SLE), para esta última somente se houver convocação nesse sentido, espera-se que o Congresso tenha reuniões, **há uma presunção de que nos períodos de sessão legislativa (SLO ou SLE) haverá reuniões** das Casas Legislativas (separadamente ou em sessão conjunta).

- O termo reunião, dentro do RICD é próprio para os colegiados menores (comissões).

- Reunião de comissão = reunião;
  Reunião do plenário = sessão!

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões

Sessões Legislativas x Sessões



02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de Sessões

Sessões preparatória

Art. 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão:

I – preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de Sessões

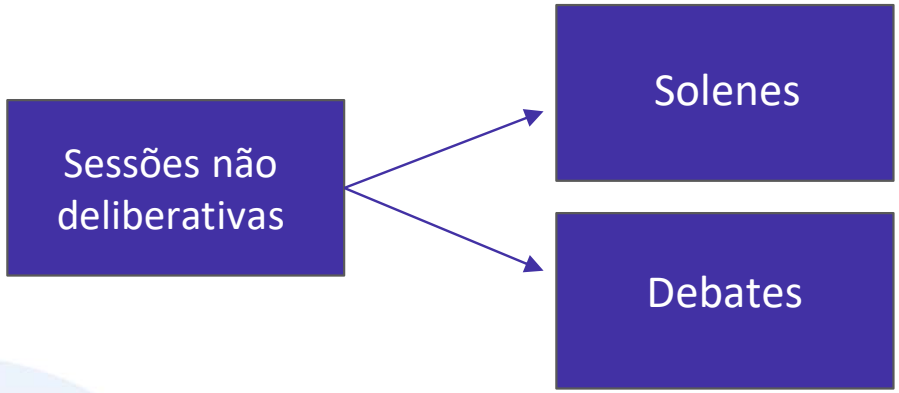
Sessões preparatória

Sessões preparatórias	
Primeiro Ano de legislatura	**Terceiro ano de legislatura**
Obrigatoriamente no dia **1º de fevereiro**	**Antes da inauguração** da sessão legislativa ordinária.
Posse dos deputados e outra sessão preparatória para a eleição da Mesa	Uma sessão preparatória para a eleição da Mesa

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

- As **sessões não deliberativas** não possuem matéria a ser deliberada, **não há uma pauta de matérias** para serem **discutidas e votadas**, então a sessão não terá um momento propício para esse fim.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Art. 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão:

...

III – não deliberativas:

a) de debates, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de cinco horas e sem Ordem do Dia, apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se às quatorze horas nas segundas-feiras e às nove horas nas sextas-feiras, podendo os Líderes delegar a membros de suas bancadas o tempo relativo às Comunicações de Lideranças;

b) solenes, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais, por prazo não excedente a quatro horas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Sessões solenes

- As sessões solenes são realizadas para **grandes comemorações ou homenagens especiais** e terão a **duração máxima de quatro horas**.

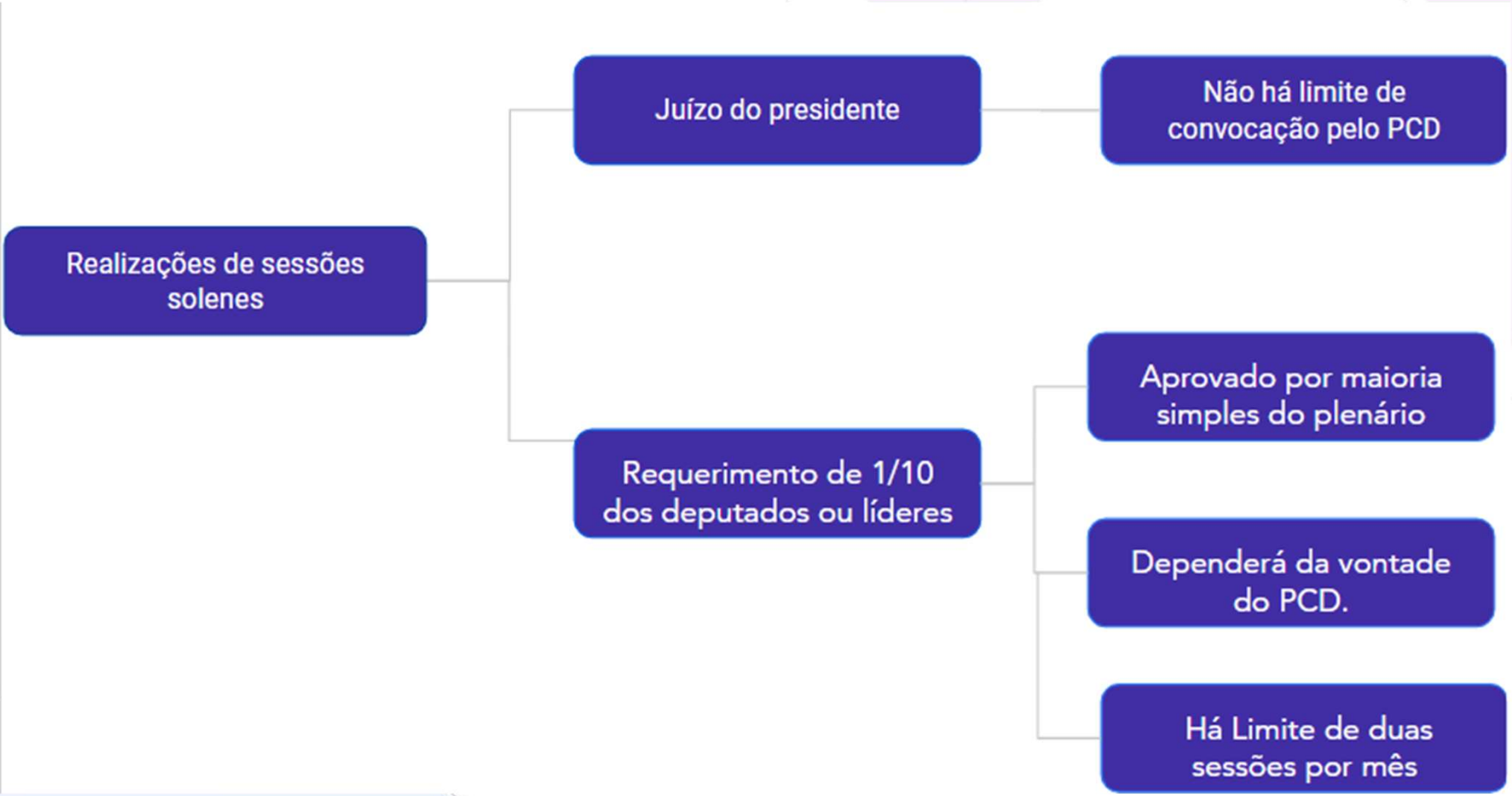
- As sessões solenes, obviamente **não possuem Ordem do Dia,** e não **possuem quórum especial de abertura**, podem ser iniciadas ainda que apenas um deputado esteja presente.

- Nas sessões solenes os **convidados poderão ser admitidos no plenário ou à Mesa**.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Sessões solenes



02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Sessões solenes

Art. 68. A Câmara poderá realizar sessão solene para comemorações especiais ou recepção de altas personalidades, a juízo do Presidente ou por deliberação do Plenário, mediante requerimento de um décimo dos Deputados ou Líderes que representem este número, atendendo-se que:

I – em sessão solene, poderão ser admitidos convidados à Mesa e no Plenário;

II – a sessão solene, que independe de número, será convocada em sessão ou através do Diário da Câmara dos Deputados e nela só usarão da palavra os oradores previamente designados pelo Presidente;

III – será admitida a realização de até duas sessões solenes, por deliberação do Plenário, a cada mês;

IV – para ser submetido ao Plenário, o requerimento para homenagem deverá constar no avulso da Ordem do Dia como matéria sobre a mesa;

V – terá preferência para deliberação do Plenário o requerimento que for apresentado à Mesa em primeiro lugar.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Sessões solenes

❑ **Outras duas formas de homenagens**

> Art. 68, § 1º As demais homenagens serão prestadas **durante prorrogação das sessões de debates convocadas para as segundas e sextas-feiras e por prazo não superior a trinta minutos. Tratando-se de congressista da legislatura, Chefe de um dos Poderes da República ou Chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, as homenagens poderão ser prestadas no Grande Expediente.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Sessões solenes

❑ **Outras duas formas de homenagens:**

➔ **1ª) Durante o Grande Expediente**, que é uma fase da sessão ordinária com **duração de 50 minutos**, para **homenagem a congressista da legislatura, Chefe de um dos Poderes da República ou Chefe de Estado estrangeiro** com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas. Estas homenagens seguem as regras gerais das sessões solenes.

> *Art. 88. A Câmara poderá destinar o Grande Expediente para comemorações de alta significação nacional, ou interromper os trabalhos para a recepção, em Plenário, de altas personalidades, desde que assim resolva o Presidente, ou delibere o Plenário.*

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Sessões solenes

❑ **Outras duas formas de homenagens:**

➔ **2ª) Durante as prorrogações das sessões de debates, nas segundas e sextas-feiras, no máximo por trinta minutos.** Para estas homenagens o RICD estabelece regras específicas:

> Art. 68, § 2º **Nas homenagens prestadas durante o Grande Expediente observar-se-á o previsto para as sessões solenes**, e **nas prestadas nas prorrogações das sessões atender-se-á, ainda, ao seguinte:**
>
> I – só poderão ocorrer, no **máximo**, **duas homenagens a cada mês;**
>
> II – falará, **por cinco minutos**, além do autor, um Deputado de cada Partido ou Bloco, indicado pelo respectivo Líder;
>
> III – esgotado o prazo previsto neste parágrafo, a sessão será levantada, facultado aos inscritos o direito à publicação e divulgação de seus pronunciamentos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Sessões de debates (não deliberativas)

Sessões de debate
Abertas com o **quórum mínimo de 1/10** dos membros da Casa
Duração de **cinco horas**
Ocorrerem às **segundas-feiras às 14h e às sextas-feiras às 9h**
Sem ordem do dia
Pequeno Expediente, Grande Expediente e Comunicações Parlamentares.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Sessões de debates (não deliberativas)

Art. 280. Salvo disposição em contrário, os prazos assinalados em dias ou sessões neste Regimento computar-se-ão, respectivamente, como dias corridos ou por sessões deliberativas e de debates da Câmara dos Deputados efetivamente realizadas; os fixados por mês contam-se de data a data.

§ 3º Para atender o disposto no caput, será considerado para efeito de contagem de prazo a sessão deliberativa que ocorrer primeiro e, em não havendo, a sessão de debates, apurando-se o quórum previsto no § 2º do art. 79, até 30 (trinta) minutos após o horário previsto para o início da primeira sessão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões não deliberativas

Sessões de debates (não deliberativas)

Art. 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão:

...

III – não deliberativas:

a) de debates, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de cinco horas e sem Ordem do Dia, apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se às quatorze horas nas segundas-feiras e às nove horas nas sextas-feiras, podendo os Líderes delegar a membros de suas bancadas o tempo relativo às Comunicações de Lideranças;

02854629116 - Willian de Santana Angola

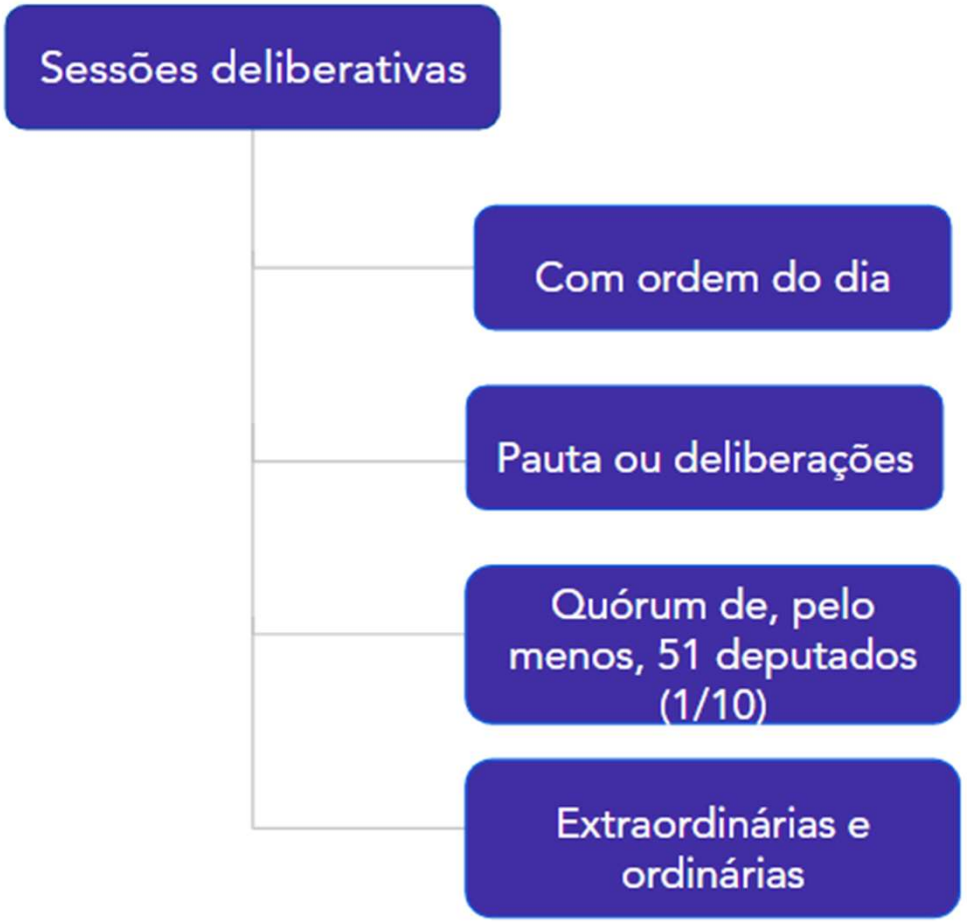
Sessões não deliberativas

Sessões de debates (não deliberativas)

Art. 66, § 3º O Presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar Ordem do Dia para sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debates.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas



02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Art. 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão:

...

II – deliberativas:

a) ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas uma vez por dia, de terça a quinta-feira, iniciando-se às quatorze horas;

b) extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias;

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Sobre as sessões e sua classificação, faça a correlação e marque a alternativa correta:

I) Sessão deliberativa	A) Ordinária
	B) De debates
II) Sessão não deliberativa	C) Solene
	D) Extraordinária

a) I = A e B; II = C e D;

b) I = A e D; II = B e C;

c) I = B e D; II = A e C;

d) I = A e C; II = B e D;

e) I = C e D; II = A e B;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

- As sessões ordinárias seriam aquelas reuniões do plenário que acontecem nos dias mais comuns de trabalho das Casas Legislativas, ou seja, para a Câmara seriam as **terças, quartas e quintas.**

- As sessões ordinárias estariam prefixadas para acontecer **apenas uma vez por dia, às 14h** nos dias mencionados.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

Art. 66. As sessões ordinárias constarão de:

I – **Pequeno Expediente**, com duração de sessenta minutos improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer;

II – **Grande Expediente**, a iniciar-se às dez ou às quinze horas, conforme o caso, com duração improrrogável de cinquenta minutos, distribuída entre os oradores inscritos;

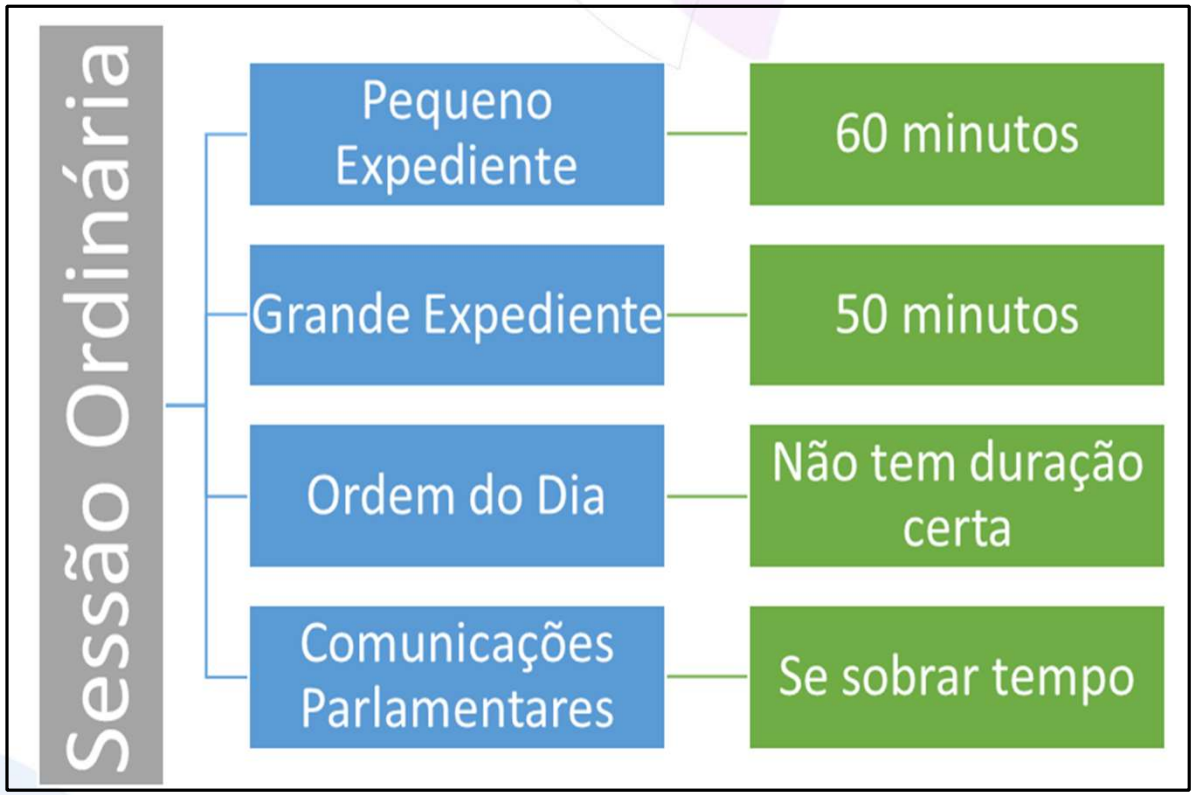
III – **Ordem do Dia**, a iniciar-se às dezesseis horas;

IV – **Comunicações Parlamentares**, desde que haja tempo, destinadas a representantes de Partidos e Blocos Parlamentares, alternadamente, indicados pelos Líderes.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)



02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Sobre os tempos das fases e das sessões, faça a correlação e marque a alternativa correta:

I) 50 minutos	A) Pequeno Expediente
II) 1 hora	B) Sessão Solene
III) 4 horas	C) Grande Expediente
IV) 5 horas	D) Sessão de Debates

a) I = A; II = B; III = C e IV = D;

b) I = B; II = C; III = A e IV = D;

c) I = C; II = A; III = B e IV = D;

d) I = C; II = A; III = D e IV = B;

e) I = B; II = A; III = D e IV = C;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

- O **Pequeno Expediente é uma fase da sessão ordinária ou de debates com duração de 60 minutos** ou 1 hora e se destina ao expediente e aos oradores inscritos (arts. 82 a 86).

- O **Grande Expediente é uma fase da sessão ordinária ou de debates com duração de 50 minutos** e, se seguirmos o art. 65, II, "a", o Grande Expediente, logo após o Pequeno Expediente, começaria sempre às 15h.

- O RICD também prevê que essas fases (Pequeno e Grande Expediente) existam na sessão de debates e esta pode começar às 9h (às sextas-feiras - art. 65, II, a), então, o Grande Expediente poderá ser iniciado às 10h.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

Art. 66, § 2º O Presidente da Câmara dos Deputados poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a Ordem do Dia absorva o tempo destinado aos oradores do Grande Expediente.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

- **O Grande Expediente é destinado para discursos "grandes", serão dois deputados, cada um por 25 minutos.**

- Lembre-se que o período do **Grande Expediente pode ser utilizado para a homenagens** (art. 68, § 1º).

- A **Ordem do Dia (OD) é uma fase da sessão ordinária ou extraordinária.** Lembre-se que **não há mais previsão de prazo de duração**, apenas o RICD determina que ela comece às 16h.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

§ 4º Encerrado o Grande Expediente, será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para apresentação de proposições, ou solicitação de apoiamento eletrônico a elas, que se resumirá à leitura das ementas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

- **Comunicações Parlamentares é uma fase da sessão ordinária ou de debates**.

- As Comunicações Parlamentares são destinadas aos **discursos dos deputados inscritos**, porém, somente será concedida a palavra se sobrar tempo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

- Só haverá Comunicações Parlamentares como uma fase da sessão ordinária ou de debates se a **Ordem do Dia acabar antes das 19h ou se não houver matéria a ser votada**.

- Cada líder de bancada pode indicar dois deputados. Não é cabível aos líderes sem bancada (Governo, Maioria, Minoria e Oposição) fazer a inscrição de deputados.

> Art. 10. O Líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas:
>
> ...
>
> II – inscrever membros da bancada para o horário destinado às Comunicações Parlamentares;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

- Comunicações Parlamentares é uma fase da sessão, ordinária ou de debates, enquanto **Comunicações de Liderança diz respeito ao tempo que os líderes podem usar, para fazer comunicações sobre assuntos de relevância nacional, em qualquer tempo da sessão, inclusive durante a Ordem do Dia.**

> Art. 66, § 1º Em qualquer tempo da sessão, os Líderes, pessoalmente, ou mediante delegação escrita a Vice-Líder, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

❑ Comunicações Parlamentares

Art. 89. As Comunicações de Lideranças a que se refere o § 1º do art. 66 deste Regimento destinam-se aos Líderes que queiram fazer uso da palavra, por período de tempo proporcional ao número de membros das respectivas bancadas, que será de, no mínimo, três minutos e, no máximo, dez minutos, cabendo à Liderança do Governo, da Minoria, da Oposição e da Maioria oito minutos para cada uma, não permitidos apartes em qualquer caso.

Parágrafo único. É facultada aos líderes a cessão, entre si, do tempo, total ou parcial, que lhes for atribuído na forma deste artigo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões ordinárias (deliberativas)

Líder ou Representante	Representante (Art. 9, § 4º)	Líder de bancada (Partido, Federação ou Bloco)	Líder sem bancada
Tempo de fala	5 minutos	3 a 10 minutos, proporcional ao tamanho da bancada	8 minutos
Frequência de uso	1x por semana	A cada sessão	A cada sessão

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

- ❑ As sessões **extraordinárias** (art. 65, II, b) serão convocadas sempre **para dias ou horários diversos dos prefixados para as sessões ordinárias**, por exemplo:
  - Sessão extraordinária para segunda-feira às 18h;
  - Sessão extraordinária para terça-feira às 13:55;
  - Sessão extraordinária para quarta-feira às 11h;

- ❑ Não se admite é a convocação de sessão extraordinária para terças, quartas ou quintas-feiras às 14h.

- ❑ As sessões extraordinárias **serão exclusivamente para a discussão e votação de matérias** constantes da **Ordem do Dia**, ou seja, só há uma única fase nas sessões extraordinárias - a Ordem do Dia

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

Art. 67. A sessão extraordinária será destinada exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia.

§ 1º A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de ofício, pelo Colégio de Líderes ou por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado.

§ 2º O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário da Câmara dos Deputados, e, quando mediar tempo inferior a vinte e quatro horas para convocação, também por via telegráfica ou telefônica, aos Deputados.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

❑ Há três possibilidades de **convocação** de sessão extraordinária:

➔ **Pelo Presidente, de ofício;**

> Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
>
> I – quanto às sessões da Câmara:
>
> ...
>
> u) convocar as sessões da Câmara;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

❑ Há três possibilidades de **convocação** de sessão extraordinária:

➔ **Pelo Colégio de líderes;**

➔ **Por deliberação do Plenário mediante requerimento de qualquer deputado.**

> Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os requerimentos não especificados neste Regimento e os que solicitem:
>
> ...
>
> III – sessão extraordinária;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

- As sessões extraordinárias também **não possuem mais prazo de duração** em razão de que a Ordem do Dia passou a não ter mais prazo para seu término.

- As sessões extraordinárias, quando comparadas às ordinárias, são mais eficientes para fins de deliberação das matérias em razão de **não ter os períodos de expediente (Pequeno e Grande)**.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Sobre as sessões e sua classificação, faça a correlação e marque a alternativa correta:

I) Sessão ordinária	A) Segundas às 14h
II) Sessão extraordinária	B) Terças às 14h
III) Sessão de debates	C) Não pode na quarta-feira às 14h
IV) Sessão solene	D) Pode ser na quinta às 9h

a) I = A; II = B; III = C e IV = D;

b) I = B; II = C; III = A e IV = D;

c) I = C; II = D; III = A e IV = B;

d) I = D; II = B; III = C e IV = A;

e) I = B; II = A; III = D e IV = C;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

- A Câmara passou a permitir a presença e a votação remota de Deputados e instituiu o **Sistema de Deliberação Remota (SDR) por meio da Resolução nº 14, de 2020**, regulamentada, por sua vez, pelo Ato da Mesa nº 123/2020.
- Num primeiro momento **as sessões do plenário seriam todas extraordinárias** e não havia nenhum tempo de fala aos Deputados, iniciava-se com a OD quando dava quórum.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

Estratégia Concursos

❑ A Resolução 14/2020 estabeleceu o seguinte:

> Art. 4º **As sessões e as reuniões realizadas por meio do SDR serão consideradas sessões deliberativas extraordinárias da Câmara dos Deputados** e reuniões extraordinárias das Comissões e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em cujas atas será expressamente consignada essa circunstância.
>
> § 1º As sessões e as reuniões realizadas por meio do SDR deverão ser convocadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, salvo se realizadas em sequência.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

- OD das sessões extraordinárias durante a pandemia às vezes demorava para iniciar em relação ao horário marcado para o início da sessão, porque **demorava a dar o quórum mínimo de 257 deputados.**

- Também acontecia, às vezes, de a OD terminar relativamente cedo e os deputados ficavam pedindo para usar algum tempo de fala.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

- A concessão de tempo de fala antes ou depois da OD, a permissão veio no **Ato da Mesa 123/2020:**

> Art. 5º Havendo quórum, nos termos do art. 79, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a sessão será aberta, passando-se imediatamente às **breves comunicações**, que ocorrerão até o início da ordem do dia, sendo encerrada ao seu final.
>
> Parágrafo único. Ficará dispensada a leitura da ata da sessão anterior, que será publicada na página da Câmara dos Deputados na Internet antes do início da ordem do dia da sessão seguinte.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

- O quórum de 1/10 dos deputados presentes.

- Concede-se a palavra aos inscritos, por **três minutos cada**, para o **período de "breves comunicações"** e a ordem do dia ocorrerá, a juízo do PCD, desde que alcançado o quórum mínimo de 257 deputados.

- Virou praxe também conceder o tempo de "breves comunicações" ao final da ordem do dia, mas não há obrigatoriedade, a sessão pode ser encerrada assim que encerrada a OD.

- Atualmente as sessões de segunda e sexta estão autorizadas para ocorrer de forma virtual (presença e votação) e as **sessões de terças, quartas e quintas-feiras estão no modelo "semipresencial" em que exige-se a presença física na Casa e as votações podem ser feitas pelo celular.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões deliberativas

Sessões extraordinárias (deliberativas)

Art. 66, § 4º O Presidente da Câmara, de ofício, por proposta do Colégio de Líderes ou mediante deliberação do Plenário sobre requerimento de pelo menos um décimo dos Deputados, poderá **convocar períodos de sessões extraordinárias** exclusivamente destinadas à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação.

§ 5º Durante os períodos de sessões a que se refere o parágrafo anterior, **não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as Comissões Permanentes.**

02854629116 - Willian de Santana Angola



Sessão Legislativa Extraordinária	Sessão Deliberativa Extraordinária	Período de Sessões Extraordinárias
Período para deliberação de **matérias objeto de convocação extraordinária no período de recesso** (art. 57, § 6º, da CF) e inclusão de Medidas Provisórias (art. 57, § 8º, da CF).	**Sessão (reunião do plenário) convocada pelo PCD, pelo Colégio de Líderes ou pelo plenário em dias ou horários** (ou dias e horários) diferentes das sessões ordinárias. Terá apenas Ordem do Dia. Pode ocorrer nas sessões legislativas ordinárias ou nas sessões legislativas extraordinárias (convocações extraordinárias).	**Período** em que **ocorrerão várias sessões extraordinárias em sequência**, pode acontecer numa sessão legislativa ordinária ou em uma sessão legislativa extraordinária (convocação extraordinária). O período pode ser convocado pelo Presidente ou pelo plenário e neste período não haverá sessões ordinárias e nem funcionarão as comissões permanentes.

02854629116 - Willian de Santana Angola



Estratégia Concursos

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

O Presidente da Câmara poderá convocar períodos de sessões extraordinárias que, conforme o Regimento Interno:

a) Impedirá o funcionamento das comissões permanentes;

b) Não impedirá que sejam realizadas sessões ordinárias;

c) Poderá ocorrer durante os recessos;

d) Impedirá o funcionamento das comissões temporárias;

e) Não pode ocorrer em sábados domingos ou feriados;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Sessões públicas e sessões secretas

- **Em regra, as sessões são públicas**, no entanto, o RICD admite e regula os casos e as formas de realização de sessões secretas (arts. 92 a 94).

> Art. 69. As sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Presença no recinto do Plenário

Art. 77. No recinto do Plenário, durante as sessões, só serão admitidos os Deputados e Senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara em serviço local e os jornalistas credenciados.

§ 1º Será também admitido o acesso a parlamentar estrangeiro, desde que no respectivo Parlamento se adote igual medida.

§ 2º Nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de autoridades no Plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar, tanto aos convidados como aos Deputados, lugares determinados.

§ 3º Haverá lugares na tribuna de honra reservados para convidados, membros do Corpo Diplomático e jornalistas credenciados.

§ 4º Ao público será franqueado o acesso às galerias circundantes para assistir às sessões, mantendo-se a incomunicabilidade da assistência com o recinto do Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Presença no recinto do Plenário

- O recinto do plenário é franqueado apenas a **parlamentares** (deputados e senadores), ex-parlamentares, **funcionários da Câmara** em serviço de apoio ao plenário e **os jornalistas credenciados** (art. 250 a 261).

> Art. 73. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
>
> I – só Deputados e Senadores podem ter assento no Plenário, ressalvado o disposto no art. 77, §§ 2º e 3º;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Presença no recinto do Plenário

- Há uma regra de **reciprocidade a parlamentares de outros países** que permitem a presença de deputados brasileiros no recinto do plenário (art. 77, § 1º).

- **Há um espaço para o público**, restrito a um número x de participantes que em sessões onde há matérias mais importantes há distribuição de credenciais ao público para participar.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Presença no recinto do Plenário

Regras sobre as sessões públicas
Regra: Públicas. Exceção: Quando deliberada pelo plenário
Presença: ➔ Deputados e Senadores ➔ Ex-parlamentares ➔ Funcionários da Câmara em serviço local ➔ Jornalistas credenciados.
Para público: Acesso às galerias, mantendo-se a **incomunicabilidade** da assistência com o recinto do Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Sobre acesso e assento no plenário e sobre acesso às galerias, analise as afirmações e marque a alternativa correta

I- Ao público é franqueado o acesso às galerias;

II- Jornalistas terão direito a assento no plenário;

III- Servidores da Câmara em serviço no plenário tem direito de acesso, mas não de assento;

IV- Em sessões solenes, convidados podem ter assento no plenário;

V- Senadores não possuem direito de ter assento nas sessões da Câmara;

São corretas as alternativas, apenas:

a) I e III.

b) I, III e IV.

c) II e IV.

d) III e IV.

e) II e V.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Transmissão e gravação das sessões

Art. 78. A transmissão por rádio ou televisão, bem como a gravação das sessões da Câmara, depende de prévia autorização do Presidente e obedecerá às normas fixadas pela Mesa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Transmissão e gravação das sessões

Art. 99. Serão divulgados pelo programa Voz do Brasil as atividades das Comissões e do Plenário e os pronunciamentos lidos ou proferidos da tribuna da Câmara, desde que em termos regimentais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Suspensão e Levantamento das sessões (arts 70 a 72)

- A suspensão pode se dar em razão da necessidade de algum ajuste de texto em deliberação, por necessidade de acordo, para que sejam feitas conversas de bastidores, ou seja, pode se dar por motivos diversos, até mesmo por causa de alguma desordem ou tumulto.

- O Presidente pode **suspender a sessão pelo prazo máximo de uma hora.**

> Art. 70. O Presidente poderá suspender a sessão por uma única vez, pelo prazo máximo de uma hora, findo o qual considerar-se-á encerrada.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Suspensão e Levantamento das sessões (arts 70 a 72)

Art. 71. A sessão da Câmara só poderá ser levantada, antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos, no caso de:

I – tumulto grave;

II – falecimento de congressista da legislatura, de Chefe de um dos Poderes da República ou quando for decretado luto oficial;

III – presença nos debates de menos de um décimo do número total de Deputados.

Art. 72. (Revogado pela Resolução nº 21 de 2021)

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Suspensão e Levantamento das sessões (arts 70 a 72)

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:

I - quanto às sessões da Câmara:

j) suspender ou levantar a sessão quando necessário;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Manutenção da ordem das sessões

Art. 70. O Presidente poderá suspender a sessão por uma única vez, pelo prazo máximo de uma hora, findo o qual considerar-se-á encerrada.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Um assessor fez as seguintes afirmações para um Deputado do Estado X sobre as hipóteses de suspensão de sessão da Câmara dos Deputados por parte do Presidente:

I- A sessão pode ser suspensa mais de uma vez se demonstrada a necessidade.

II- A sessão poderá ser suspensa pelo prazo máximo de uma hora.

III- Se ultrapassado o prazo regimental de suspensão, a sessão é considerada encerrada.

IV- Apenas sessões deliberativas podem ser suspensas.

Ainda com dúvidas sobre o assunto em questão, o Deputado decide recorrer a um especialista regimental que lhe informa que está correto o que se afirma em:

a) I e II.

b) I, III e IV.

c) II e IV.

d) II e III.

e) III e V.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Manutenção da ordem das sessões

- O Presidente faz a convocação das sessões, cabe a ele **presidi-las** e **manter a ordem e a solenidade necessárias.** As sessões devem se reger pelo respeito, solenidade e austeridade.

- Os deputados só podem falar em sessão se a palavra for concedida pelo presidente. O **deputado faz um requerimento verbal (art. 114, I),** e o presidente concede-o ou não.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Manutenção da ordem das sessões

Art. 73. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:

I – só Deputados e Senadores podem ter assento no Plenário, ressalvado o disposto no art. 77, §§ 2º e 3º;

II – não será permitida conversação que perturbe a leitura de documento, chamada para votação, comunicações da Mesa, discursos e debates;

III – o Presidente falará sentado, e os demais Deputados, de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados;

IV – o orador usará da tribuna à hora do Grande Expediente, nas Comunicações de Lideranças e nas Comunicações Parlamentares, ou durante as discussões, podendo, porém, falar dos microfones de apartes sempre que, no interesse da ordem, o Presidente a isto não se opuser;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Manutenção da ordem das sessões

- A regra é falar de uma **das tribunas à direita** (normalmente utilizada por deputados com orientação mais à direita no espectro político) **e à esquerda** (normalmente utilizada por deputados com orientação mais à esquerda no espectro político).
- Mas, o orador **pode falar das bancadas**, desde que requeira ao presidente - art. 114, II, e ele conceda.
- É vedado ao deputado falar de costas para a Mesa.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Manutenção da ordem das sessões

Art. 73, V – ao falar da bancada, o orador em nenhuma hipótese poderá fazê-lo de costas para a Mesa;

VI – a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o Presidente a conceda, e somente após essa concessão a taquigrafia iniciará o apanhamento do discurso;

VII – se o Deputado pretender falar ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, o Presidente adverti-lo-á; se, apesar dessa advertência, o Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por terminado;

VIII – sempre que o Presidente der por findo o discurso, os taquígrafos deixarão de registrá-lo;

IX – se o Deputado perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o Presidente poderá censurá-lo oralmente ou, conforme a gravidade, promover a aplicação das sanções previstas neste Regimento;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Manutenção da ordem das sessões

❑ Somente o Presidente pode **conceder a palavra a um deputado,** sempre que um deputado quiser falar em sessão, deverá solicitar ao Presidente ou ser chamado por ele

> Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
>
> I - quanto às sessões da Câmara:
>
> a) presidi-las;
>
> b) manter a ordem;
>
> c) conceder a palavra aos Deputados;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Manutenção da ordem das sessões

- Se o Presidente determinar que o discurso está encerrado, a taquigrafia não mais fará o apanhamento das palavras do Deputado e, formalmente, é como se não as tivesse proferido para fins de notas taquigráficas.

- **Se um deputado insistir em perturbar a ordem da sessão o PCD adverti-lo-á verbalmente (censura oral)**, podendo ainda determinar sanções disciplinares.

- Se o orador, ainda assim, continuar a perturbar, o **PCD poderá convidá-lo a sair do recinto** ou até mesmo solicitar o uso da força policial (polícia legislativa) para que a ordem seja mantida.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Manutenção da ordem das sessões

Art. 73, X – o Deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao Presidente, ou aos Deputados de modo geral;

XI – referindo-se, em discurso, a colega, o Deputado deverá fazer preceder o seu nome do tratamento de Senhor ou de Deputado; quando a ele se dirigir, o Deputado dar-lhe-á o tratamento de Excelência;

XII – nenhum Deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e dos demais Poderes da República, às instituições nacionais, ou a Chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas;

XIII – não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste para levantar questão de ordem ou para aparteá-lo, e no caso de comunicação relevante que o Presidente tiver de fazer;

XIV – a qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Sobre a manutenção da ordem das sessões, analise as afirmações:

I- o Presidente falará sentado, e os demais Deputados, de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados;

II- a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o Presidente a conceda, mas se qualquer deputado começar a falar, a taquigrafia deverá fazer o apanhamento do discurso;

III- se o Deputado pretender falar ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, o Presidente adverti-lo-á;

IV- se o Deputado perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o Presidente poderá censurá-lo oralmente ou, conforme a gravidade, promover a aplicação das sanções previstas neste Regimento;

V- nenhum Deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo, mas, não se aplica tal proibição a membros de outros poderes;

02854629116 - Willian de Santana Angola

São incorretas as alternativas, apenas:

a) I e III.

b) I, III e IV.

c) II e IV.

d) III e IV.

e) II e V.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Interrupção de discurso e publicação de discurso

- **Em regra, não se deve interromper um orador** que esteja na tribuna, porém, o RICD admite algumas interrupções excepcionais.

> Art. 73, XIII – não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste para levantar questão de ordem ou para aparteá-lo, e no caso de comunicação relevante que o Presidente tiver de fazer;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Interrupção de discurso e publicação de discurso

Art. 169. Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra quando houver orador na tribuna, exceto para requerer prorrogação de prazo, levantar questão de ordem, ou fazer comunicação de natureza urgentíssima, sempre com permissão do orador, sendo o tempo usado, porém, computado no de que este dispõe.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Interrupção de discurso e publicação de discurso

Art. 76. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para outra sessão, salvo se findo o tempo a ele destinado, ou da parte da sessão em que deve ser proferido, e nas hipóteses dos arts. 70, 71, 73, XIII, 79, § 3º, 82, § 2º, e 91.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Interrupção de discurso e publicação de discurso

Interrompidos ou transferidos para outra sessão:	Finda o tempo a ele destinado;
	Finda o tempo da parte da sessão em que o discurso deveria ser proferido
	Suspensão da sessão (art. 70);
	Levantamento da sessão (art. 71);
	Permitir, de forma especial, levantar questão de ordem ou para aparteá-lo
	Para transformar a sessão que está ocorrendo em Comissão Geral

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Interrupção de discurso e publicação de discurso

Interrompidos ou transferidos para outra sessão:	Quando dentro da primeira meia hora destinada ao Pequeno Expediente, o PCD estiver aguardando o quórum e este não se concretizar, então o PCD declará que não poderá haver sessão e determina a falta aos ausentes (art. 79, § 3º);
	Para se iniciar a Ordem do Dia, quando tenha sido atingido o quórum para a deliberação (257 deputados ou mais), é possível que um orador estivesse no meio de seu discurso e o PCD, para não perder mais tempo relativo à OD, interrompa o orador e inicie, imediatamente a OD (art. 82, § 2º);

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Em relação à interrupção de um discurso, um deputado questionou a assessoria e obteve as seguintes afirmações:

I- o Presidente poderá interromper o discurso de um deputado se houver comunicação importante a fazer;

II- um discurso pode ser interrompido, independentemente da vontade do orador que está na tribuna, se um deputado quiser fazer questão de ordem;

III- um discurso pode ser interrompido em razão de ter finalizado o tempo da parte da sessão em que o discurso deveria ser proferido;

IV- se o Presidente quiser suspender uma sessão, deverá esperar o deputado que está discursando finalizar seu discurso;

V- se o Presidente levantar a sessão, o discurso será interrompido;

São corretas as alternativas, apenas:

02854629116 - Willian de Santana Angola

a) I e III.

b) I, III e IV.

c) II e IV.

d) I, III e V.

e) II e V.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Momentos de fala

Art. 74. O Deputado só poderá falar, nos expressos termos deste Regimento:

I – para apresentar proposição;

II – para fazer comunicação ou versar assuntos diversos, à hora do Expediente ou das Comunicações Parlamentares;

III – sobre proposição em discussão;

IV – para questão de ordem;

V – para reclamação;

VI – para encaminhar a votação;

VII – a juízo do Presidente, para contestar acusação pessoal à própria conduta, feita durante a discussão, ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Momentos de fala

- Para **apresentar proposição**, lembrando que haverá o tempo de 10 minutos ao final do Grande Expediente (art. 82 § 4º). Mas, também devemos lembrar que essas proposições podem ser requerimentos para deliberação imediata (matéria sobre a Mesa), portanto, o deputado pode solicitar a palavra, para este fim, em qualquer momento da sessão.

- **Durante o Expediente** é possível falar de temas diversos que não as matérias constantes da Ordem do Dia, assim como no momento das **Comunicações Parlamentares**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Momentos de fala

Art. 171. Os Deputados que desejarem discutir proposição incluída na Ordem do Dia devem inscrever-se previamente na Mesa, antes do início da discussão.

§ 1º Os oradores terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra.

§ 2º É permitida a permuta de inscrição entre os Deputados, mas os que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão definitivamente a inscrição.

Art. 172, § 1º Os Deputados, ao se inscreverem para discussão, deverão declarar-se favoráveis ou contrários à proposição em debate, para que a um orador favorável suceda, sempre que possível, um contrário, e vice-versa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Momentos de fala

Art. 192. Anunciada a votação da matéria, é lícito usar da palavra para encaminhá-la, salvo disposição regimental em contrário, pelo prazo de três minutos, ainda que se trate de matéria não sujeita a discussão ou que esteja em regime de urgência.

§ 1º Só poderão usar da palavra quatro oradores, dois a favor e dois contrários, assegurada a preferência, em cada grupo, a Autor de proposição principal ou acessória e de requerimento a ela pertinente, e a Relator.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Momentos de fala

Art. 192, § 2º Independentemente das disposições deste artigo, cada Líder poderá manifestar-se para orientar sua bancada em qualquer votação, ou indicar Deputado para fazê-lo em nome da Liderança, pelo tempo não excedente a um minuto.

§ 2º-A. A orientação de bancada realizar-se-á sem prejuízo do início da votação nominal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre as sessões públicas

Momentos de fala

- Quando um parlamentar se sente **ofendido** pelas palavras de outro deputado ou entende que lhe foi atribuída uma fala que **não reputa verídica**, poderá **pedir** ao **Presidente o direito de contestar.**

- O direito de contestar é concedido de forma discricionária pelo Presidente e normalmente será pelo prazo de um minuto. Lembre-se que esse "direito de resposta" informal não pode servir para acirrar os ânimos, não se pode utilizar os tempos de fala para ofender o outro parlamentar (art. 73, XII).

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Intrigado sobre seu espaço de fala e em quais momentos poderia falar segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, um Deputado do partido X questiona a assessoria e recebe como respostas:

I- Poderá falar para justificar seu voto após a proclamação de um resultado em que tenha sido voto vencido.

II- Poderá falar para apresentar proposições.

III- Poderá falar para fazer comunicações ou versar assuntos diversos, à hora do Expediente ou das Comunicações Parlamentares.

IV- Poderá falar para contestar acusação pessoal à conduta de outrem, feita durante à discussão.

V- Para fazer questão de ordem ou reclamação.

Analisando as afirmativas dadas pelo assessor, está correto somente o que se afirma em:

02854629116 - Willian de Santana Angola

a) I, II e V.

b) I, IV e V.

c) II, III e V.

d) III, IV e V.

e) Nenhuma das afirmativas está correta.

02854629116 - Willian de Santana Angola

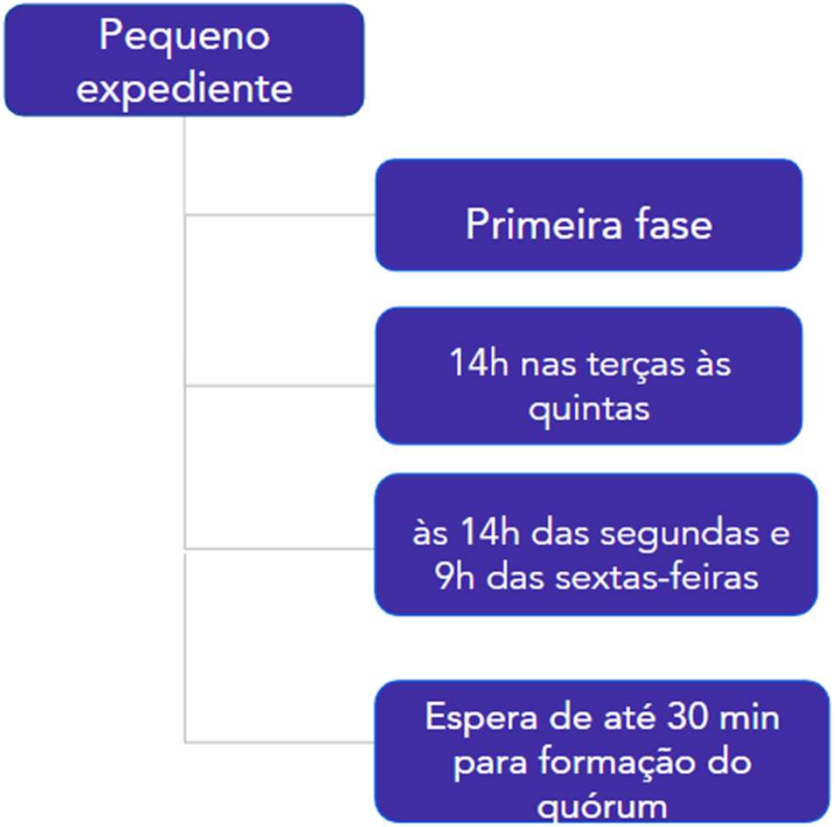
SESSÕES PÚBLICA

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Do pequeno Expediente

- O **Pequeno Expediente é a primeira fase da sessão**, será iniciado, **desde que haja quórum**, às **14h nas terças às quintas das sessões ordinárias ou às 14h das segundas e 9h das sextas-feiras para as sessões de debates**



02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Do pequeno Expediente

Art. 79. À hora do início da sessão, os membros da Mesa e os Deputados ocuparão os seus lugares.

§ 1º A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso.

§ 2º Achando-se presente na Casa pelo menos a décima parte do número total de Deputados, desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos”.

§ 3º Não se verificando o quorum de presença, o Presidente aguardará, durante meia hora, que ele se complete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta de número, o Presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Ata e matéria do expediente

Art. 80. Abertos os trabalhos, o Segundo-Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que o Presidente considerará aprovada, independentemente de votação.

§ 1º O Deputado que pretender retificar a ata enviará à Mesa declaração escrita. Essa declaração será inserta em ata, e o Presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações pelas quais a tenha considerado procedente, ou não, cabendo recurso ao Plenário.

§ 2º Proceder-se-á de imediato à leitura da matéria do expediente, abrangendo:

I – as comunicações enviadas à Mesa pelos Deputados;

II – a correspondência em geral, as petições e outros documentos recebidos pelo Presidente ou pela Mesa, de interesse do Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Ata e matéria do expediente

Art. 97. Lavrar-se-á ata com a sinopse dos trabalhos de cada sessão, cuja redação obedecerá a padrão uniforme adotado pela Mesa.

§ 1º As atas impressas ou datilografadas serão organizadas em Anais, por ordem cronológica, encadernadas por sessão legislativa e recolhidas ao Arquivo da Câmara.

§ 2º Da ata constará a lista nominal de presença e de ausência às sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara.

§ 3º A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, em resumo, e submetida a discussão e aprovação, presente qualquer número de Deputados, antes de se levantar a sessão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Ata e matéria do expediente

Art. 98. O Diário da Câmara dos Deputados publicará a ata da sessão do dia anterior, com toda a sequência dos trabalhos.

§ 1º Os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso na ata impressa, salvo expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções de discursos no Diário da Câmara dos Deputados com o fundamento de corrigir erros e omissões; as correções constarão da seção “Errata”.

§ 2º Ao Deputado é lícito retirar na Taquigrafia, para revisão, o seu discurso, não permitindo a publicação na ata respectiva. Caso o orador não devolva o discurso dentro de cinco sessões, a Taquigrafia dará à publicação o texto sem revisão do orador.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Ata e matéria do expediente

§ 3º As informações e documentos ou discursos de representantes de outro Poder que não tenham sido integralmente lidos pelo Deputado serão somente indicados na ata, com a declaração do objeto a que se referirem, salvo se a publicação integral ou transcrição em discurso for autorizada pela Mesa, a requerimento do orador; em caso de indeferimento, poderá este recorrer ao Plenário, aplicando-se o parágrafo único do art. 115.

§ 4º As informações enviadas à Câmara em virtude de solicitação desta, a requerimento de qualquer Deputado ou Comissão, serão, em regra, publicadas na ata impressa, antes de entregues, em cópia autêntica, ao solicitante, mas poderão ser publicadas em resumo ou apenas mencionadas, a juízo do Presidente, ficando, em qualquer hipótese, o original no Arquivo da Câmara, inclusive para o fornecimento de cópia aos demais Deputados interessados.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Ata e matéria do expediente

§ 5º Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de caráter reservado. As informações solicitadas por Comissão serão confiadas ao Presidente desta pelo Presidente da Câmara para que as leia a seus pares; as solicitadas por Deputado serão lidas a este pelo Presidente da Câmara. Cumpridas essas formalidades, serão fechadas em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado por dois Secretários, e assim arquivadas.

§ 6º Não será autorizada a publicação de pronunciamentos ou expressões atentatórias do decoro parlamentar, cabendo recurso do orador ao Plenário.

§ 7º Os pedidos de retificação da ata serão decididos pelo Presidente, na forma do art. 80, § 1º.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Ata e matéria do expediente

ATA
Ata de plenário **não** é submetida em votação, mas a **ata da última sessão** legislativa **deverá ser aprovada** antes de se levantar (encerrar) a sessão.
Ata de reunião é submetida à discussão e votação
Ratificações: Deputado indica o ponto exato → *Decididos pelo Presidente*
Ata de sessões: ➔ Padrão uniforme ➔ Impressas ou datilografadas: Organizadas em anais, cronologicamente, encadernadas por sessão e arquivadas ➔ Lista dos deputados presentes e dos ausentes às sessões
Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de **caráter reservado.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Breves comunicações

Art. 176. Aparte é a interrupção, breve e oportuna, do orador para indagação, ou esclarecimento, relativos à matéria em debate.

§ 1º O Deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, devendo permanecer de pé ao fazê-lo.

§ 2º Não será admitido aparte:

...

VII – nas Comunicações a que se referem o inciso I e § 1º do art. 66.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Breves comunicações

Breves Comunicações
Até 5 minutos
Não se admite apartes
Tempo do Pequeno Expediente;
Deputado faz **comunicação** para mesa ou ao plenário, **oral ou redigida** para publicação no Diário da Câmara dos Deputados → ***comunicação por escrito*** *não pode ser feita com a juntada ou transcrição de documentos*
Inscrição dos oradores: ➔ Feita na Mesa ➔ caráter pessoal e intransferível ➔ Livro próprio, diariamente, das oito às treze horas e trinta minutos ➔ Preferência aos que não hajam falado nas cinco sessões anteriores. ➔ *As inscrições que* ***não puderem*** *ser atendidas em virtude do levantamento ou não realização da sessão* ***transferir-se-ão para a sessão ordinária seguinte.***

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Breves comunicações

Art. 81. O tempo que se seguir à leitura da matéria do expediente será destinado aos Deputados inscritos para breves comunicações, podendo cada um falar por cinco minutos, não sendo permitidos apartes.

§ 1º Sempre que um Deputado tiver comunicação a fazer à Mesa, ou ao Plenário, deverá fazê-la oralmente, ou redigi-la para publicação no Diário da Câmara dos Deputados. A comunicação por escrito não pode ser feita com a juntada ou transcrição de documentos.

§ 2º A inscrição dos oradores será feita na Mesa, em caráter pessoal e intransferível, em livro próprio, das oito às treze horas e trinta minutos, diariamente, assegurada a preferência aos que não hajam falado nas cinco sessões anteriores.

§ 3º O Deputado que, chamado a ocupar o microfone, não se apresentar, perderá a prerrogativa a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4º As inscrições que não puderem ser atendidas em virtude do levantamento ou não realização da sessão transferir-se-ão para a sessão ordinária seguinte.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Em relação ao Pequeno Expediente, analise as afirmações:

I- A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso;

II- Com qualquer número de presentes, ao declarar aberta a sessão, o Presidente dirá: "Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos";

III- A ata da sessão anterior deve ser lida e votada durante o Pequeno Expediente;

IV- Durante o Pequeno Expediente faz-se a leitura da correspondência em geral recebidas pelo Presidente, Mesa ou de interesse do plenário;

V- As breves comunicações é um período destinado aos discursos dos parlamentares inscritos, cada um por no máximo 3 minutos, não permitido o aparte.

São corretas as alternativas, apenas:

a) I e IV.

b) I, III e IV.

c) I e III.

d) II e IV.

e) III e V.

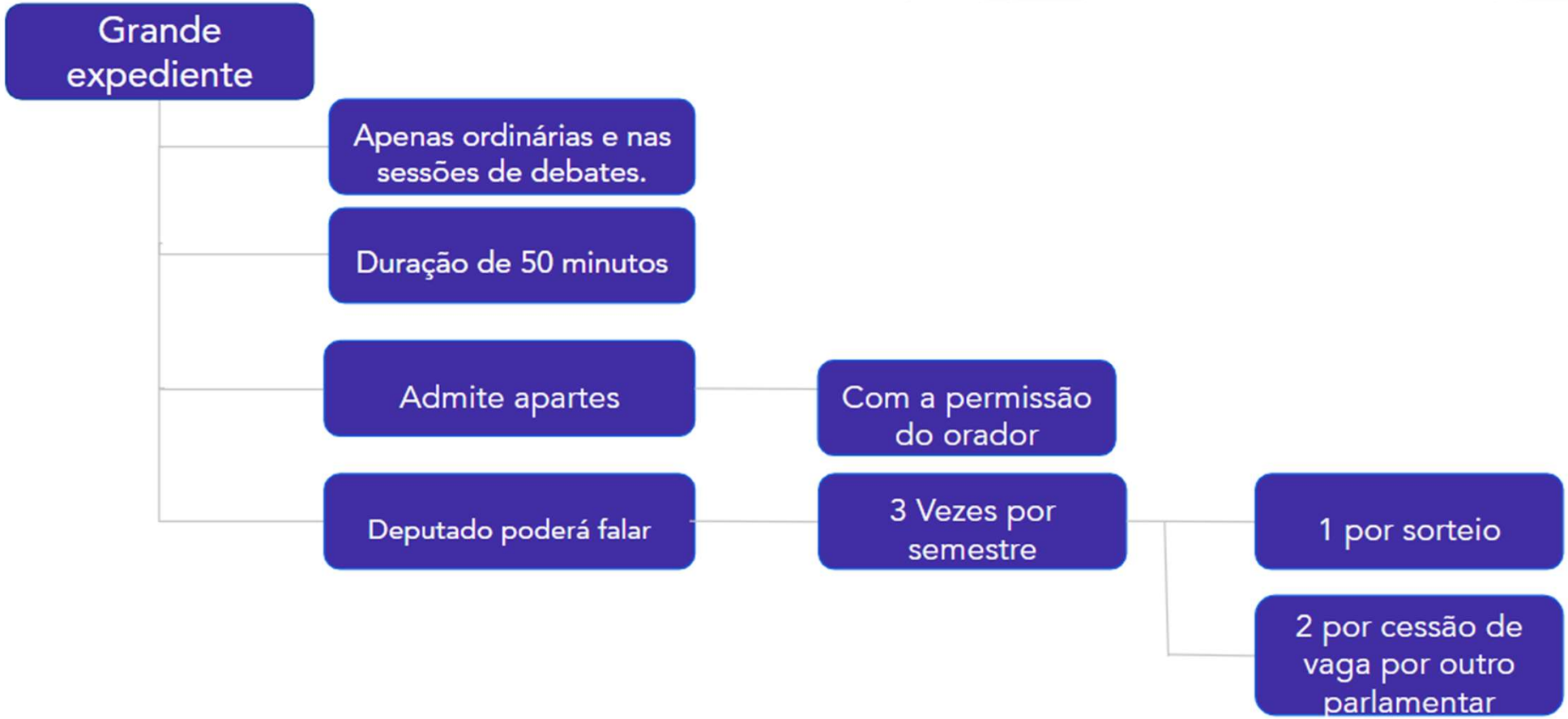
02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Do Grande Expediente

- **Logo após o Pequeno Expediente**, ou seja, após o horário previsto para a abertura da sessão, vem o Grande Expediente. Lembrando que **só há Grande Expediente nas sessões ordinárias e nas sessões de debates.**
- O período de Grande Expediente tem a **duração de 50 minutos** e, normalmente, será utilizado para o **debate de dois deputados, cada um por 25 minutos. Admitem-se apartes** aos oradores do Grande Expediente, desde que o orador permita.
- **Cada deputado só pode falar uma vez por sorteio e duas por cessão de vaga de outros deputados a cada semestre. Portanto, no máximo três vezes por semestre.** Aquele que não for sorteado ou que não receber alguma cessão de vaga num semestre, terá preferência para falar no semestre seguinte.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Do Grande Expediente



02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Do Grande Expediente

Art. 87. Encerrado o Pequeno Expediente, será concedida a palavra aos deputados inscritos para o Grande Expediente, pelo prazo de vinte e cinco minutos para cada orador, incluídos nesse tempo os apartes.

§ 1º A lista de oradores para o Grande Expediente será organizada mediante sorteio eletrônico, competindo à Mesa disciplinar, em ato próprio, a forma dele.

§ 2º O Deputado poderá falar no Grande Expediente no máximo 3 (três) vezes por semestre, sendo 1 (uma) por sorteio e 2 (duas) por cessão de vaga de outro parlamentar.

§ 3º Ao Deputado que não falar por falta de vaga no semestre será assegurada a preferência de inscrição no próximo semestre.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Do Grande Expediente

> Art. 88. A Câmara poderá destinar o Grande Expediente para comemorações de alta significação nacional, ou interromper os trabalhos para a recepção, em Plenário, de altas personalidades, desde que assim resolva o Presidente, ou delibere o Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Do Grande Expediente

Art. 66, § 2º O Presidente da Câmara dos Deputados poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a Ordem do Dia absorva o tempo destinado aos oradores do Grande Expediente.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Horário da Ordem do Dia

- ❑ A OD é a única fase da sessão extraordinária.
- ❑ O RICD acabou por manter uma previsão de ordem do dia às 11h porque antes as sessões das quintas-feiras eram previstas para serem iniciadas às 9h.

> Art. 82. Às onze ou às dezesseis horas, conforme o caso, passar-se-á a tratar da matéria destinada à Ordem do Dia, sendo previamente verificado o número de Deputados presentes no recinto do Plenário, através do sistema eletrônico, para o mesmo efeito do que prescreve o § 5º deste artigo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Horário da Ordem do Dia

> Art. 82, § 4º Encerrado o Grande Expediente, será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para apresentação de proposições, ou solicitação de apoiamento eletrônico a elas, que se resumirá à leitura das ementas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Quórum e ausência de quórum

- A **Ordem do Dia só pode ser iniciada com a maioria absoluta dos deputados presentes (257 ou mais)**. A exigência de maioria absoluta é constitucional (art. 47, da CF) e também regimental (art. 83).

> Art. 83. Presente em Plenário a maioria absoluta dos Deputados, mediante verificação de quorum, dar-se-á início à apreciação da pauta...

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Quórum e ausência de quórum

> Art. 82, § 3º Não havendo matéria a ser votada, ou se inexistir quorum para votação, ou, ainda, se sobrevier a falta de quorum durante a Ordem do Dia, o Presidente anunciará o debate das matérias em discussão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Quórum e ausência de quórum

Art. 82, § 5º Ocorrendo verificação de votação e comprovando-se presenças suficientes em Plenário, o Presidente determinará a atribuição de faltas aos ausentes, para os efeitos legais.

...

§ 7º Terminada a Ordem do Dia, encerrar-se-á o registro eletrônico de presença.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Quórum e ausência de quórum

- A OD pode se encerrar:

1ª) de ofício pelo Presidente;

2ª) porque encerrou-se as matérias da pauta possíveis de serem deliberadas, ou seja, não há mais nada a ser deliberado;

3ª) porque houve falta de quórum em alguma votação.

- Quando se encerra a OD, encerra-se o painel eletrônico e em teoria é computada falta àqueles que não registraram presença.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Obstrução

> Art. 82, § 6º A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, à ausência às sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas ou suas Lideranças e comunicada à Mesa

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Obstrução

- Em regra, **não votar numa votação nominal equivale a faltar à sessão (art. 82, §6º).**
- Mas, se, durante a votação, uma bancada anunciar que está em obstrução, não poderá ser atribuída falta aos deputados do partido que não voltarem
- **Obstrução é um termo genérico que representa várias opções políticas para tentar impedir que uma votação aconteça**. A principal forma de obstrução é não incrementar o quórum, ou seja, evitar que uma sessão aconteça por falta de presentes ou que uma votação não possa ser concretizada pela falta de quórum na votação.
- Se uma bancada anuncia que está em obstrução os parlamentares ligados a ela podem deixar de votar e não serão considerados como “faltosos”.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Obstrução

Resolução 14/2020: Art. 24. O registro de presença para efeito de abertura de sessão, início da ordem do dia ou de quórum para abertura de reunião deverá ocorrer exclusivamente de forma presencial nos postos de registro biométrico instalados nos plenários.

§ 1º O aplicativo por meio do qual os parlamentares registrarão seus votos exibirá para o Deputado, antes da confirmação, a opção selecionada entre “sim”, “não”, “abstenção” e “obstrução”.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Publicação do arquivo Ordem do Dia

Art. 82, § 1º O Presidente dará conhecimento da existência de projetos de lei:

I – constantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas Comissões Permanentes ou Especiais, para efeito de eventual apresentação do recurso previsto no § 2º do art. 132;

II – sujeitos à deliberação do Plenário, para o caso de oferecimento de emendas, na forma do art. 120.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

- **A pauta é organizada com base em critérios objetivos**, a principal lógica é que os projetos mais urgentes e os mais adiantados devem ser colocados em primeiro lugar.

- A matéria mais adiantada possível é a redação final (arts. 194 a 200), são matérias que já foram votadas quanto ao mérito e estão dependendo apenas da votação da **redação final.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

Art. 83. Presente em Plenário a maioria absoluta dos Deputados, mediante verificação de quorum, dar-se-á início à apreciação da pauta, na seguinte ordem:

I – redações finais;

II – requerimentos de urgência;

III – requerimentos de Comissão sujeitos a votação;

IV – requerimentos de Deputados dependentes de votação imediata;

V – matérias constantes da Ordem do Dia, de acordo com as regras de preferência estabelecidas no Capítulo IX do Título V.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

Parágrafo único. A ordem estabelecida no caput poderá ser alterada ou interrompida:

I – para a posse de Deputados;

II – em caso de aprovação de requerimento de:

a) preferência;

b) adiamento;

c) retirada da Ordem do Dia;

d) inversão de pauta.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

- Há quatro requerimentos que, uma vez apresentados e aprovados pelo plenário, podem alterar a ordem das matérias da Ordem do Dia:

1º) Requerimento de preferência: são requerimentos previstos no art. 117, XI c/c art. 160 e **permitem modificar a ordem (ou preferência) de uma proposição em relação a outras do mesmo grupo.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

2º) Requerimento de adiamento (de discussão e de votação): são requerimentos previstos no art. 117, X c/c os artigos 177 (adiamento de discussão) e 193 (adiamento de votação) **e permitem adiar a discussão ou a votação da matéria para outra sessão.** São requeridos com base em prazos específicos (art. 177 e 193):

- **Matéria urgente**: uma sessão;
- **Matéria em prioridade**: três sessões;
- **Matéria ordinária ou PEC**: cinco sessões;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

3º) Requerimento de retirada da Ordem do Dia: são requerimentos previstos no art. 117, VI e tem a **intenção de fazer com que o item objeto do requerimento seja retirado da pauta**, não seja apreciado naquela sessão.

O requerimento de **retirada da matéria da OD é apenas uma forma de "adiamento"**, a matéria poderá voltar para pauta na próxima sessão. O **requerimento de retirada** de proposição permite **"desistir"** de uma proposição apresentada, ou seja, equivale a "matar" a proposição e retirá-la da tramitação, **a proposição deixará de existir na tramitação das matérias.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

4º) Requerimento de inversão de pauta: este requerimento só tem previsão neste dispositivo e **permite alterar a ordem de um item em relação a toda a pauta**, portanto, tem um sentido semelhante ao requerimento de preferência, mas é mais amplo e mais eficiente porque permite fazer com que um item de qualquer grupo possa ser levado a ser o primeiro a ser apreciado.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

Art. 85. Ao encerrar a sessão, o Presidente anunciará a Ordem do Dia da sessão de deliberação seguinte e eventuais alterações da programação, em conformidade com os §§ 2º, 3º e 4º do art. 66 deste Regimento, e dará ciência da pauta respectiva às Lideranças.

Parágrafo único. Não será designada Ordem do Dia para a primeira sessão plenária de cada sessão legislativa

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

Art. 17, I, s) organizar, ouvido o Colégio de Líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente, para distribuição aos Deputados;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia
Ordem da Pauta

Art. 86. O Presidente organizará a Ordem do Dia com base na agenda mensal a que se refere a alínea s do inciso I do art. 17 e observância do que dispõem o art. 83 e o inciso III do art. 143 para ser publicada no Diário da Câmara dos Deputados e distribuída em avulsos até a semana precedente à da sessão respectiva.

§ 1º Cada grupo de projetos referidos no § 1º do art. 159 será iniciado pelas proposições em votação e, entre as matérias de cada um, têm preferência na colocação as emendas do Senado a proposições da Câmara, seguidas pelas proposições desta em turno único, segundo turno, primeiro turno e apreciação preliminar.

§ 2º Constarão da Ordem do Dia as matérias não apreciadas da pauta da sessão ordinária anterior, com precedência sobre outras dos grupos a que pertençam.

§ 3º A proposição entrará em Ordem do Dia desde que em condições regimentais e com os pareceres das Comissões a que foi distribuída.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões

Da Ordem do Dia

Ordem da Pauta

Art. 159. Denomina-se preferência a primazia na discussão, ou na votação, de uma proposição sobre outra, ou outras.

§ 1º Os projetos em **regime de urgência** gozam de **preferência** sobre os **em prioridade**, que, a seu turno, **têm preferência sobre os de tramitação ordinária** e, entre estes, os projetos para os quais tenha sido concedida preferência, seguidos dos que tenham pareceres favoráveis de todas as Comissões a que foram distribuídos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Ordem do Dia
Ordem da Pauta

- ❑ Teremos em primeiro lugar a ordem do art. 83:

1º Redações finais;

2º Requerimentos pautados (de urgência, de autoria de comissão e de autoria de deputado);

3º Matérias da pauta.

- ❑ Quanto às matérias da pauta, devem ser criados grupos com base nos regimes de tramitação (art. 159, § 1º):

1) Urgente;

2) Prioridade;

3) Ordinário.

- ❑ Dentro de cada um dos grupos, deve-se dar **preferência para as proposições mais "avançadas" (art. 86, § 1º)**

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Sobre a Ordem do Dia, analise as afirmações:

I- A Ordem do Dia é uma fase da sessão que ocorre logo após o Pequeno Expediente;

II- Havendo quórum é possível iniciar-se a deliberação das matérias e o RICD determina atribuir falta aos ausentes para os efeitos legais;

III- O Regimento exige a maioria absoluta dos deputados presentes para se iniciar a apreciação da pauta;

IV- Não será designada Ordem do Dia para a primeira sessão plenária de cada sessão legislativa;

V- Constarão da Ordem do Dia as matérias não apreciadas da pauta da sessão ordinária anterior, com precedência sobre outras dos grupos a que pertençam.

São incorretas as alternativas, apenas:

a) I e IV.

b) I e III.

c) II e V.

d) I.

e) III.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Das Comunicações Parlamentares

- As Comunicações Parlamentares são a última fase da sessão, logo após a Ordem do Dia, por isso vamos estudar aqui esta parte das sessões ordinárias e de debates.
- **Só haverá Comunicações Parlamentares se houver tempo suficiente**, ou seja, **a Ordem do Dia,** que não tem prazo específico de duração, **deverá acabar antes das 19h**, ou seja, só poderá ter durado 3 horas já que a OD se inicia às 16h.

> Art. 90. Se esgotada a Ordem do Dia antes das dezenove horas, ou não havendo matéria a ser votada, o Presidente concederá a palavra aos oradores indicados pelos Líderes para Comunicações Parlamentares.
>
> Parágrafo único. Os oradores serão chamados, alternadamente, por Partidos e Blocos Parlamentares, por período não excedente a dez minutos para cada Deputado.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Das Comunicações Parlamentares

❑ **Comunicações Parlamentares:**

- Fase das sessões ordinárias ou de debates;
- Só ocorrerá se houver tempo;
- A OD deve acabar antes das 19h;
- Deputados inscritos pelos líderes (art. 10, II);
- Cada deputado terá até 10 minutos;
- O RICD não especifica se cabe aparte, porém, não há vedação no art. 176;

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Sobre os tempos de fala, associe as colunas e marque a alternativa correta:

I) 5 minutos	A) Grande Expediente
II) 3 a 10 minutos	B) Comunicação de Liderança - Líderes de bancada
III) 8 minutos	C) Comunicação de Liderança - Líderes sem bancada
IV) 10 minutos	D) Comunicações de Liderança - Representante de partido (art. 9º, § 4º)
V) 25 minutos	E) Comunicações Parlamentares
	F) Breves Comunicações (Pequeno Expediente)

a) I = A/D; II = B; III = C; IV = F e V = E;

b) I = C; II = D; III = B; IV = A/E e V = F;

c) I = D/F; II = B; III = C; IV = E e V = A;

d) I = C; II = A/E; III = D; IV = F e V = B;

e) I = B; II = E; III = C/F; IV = D e V = A;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Comissão Geral

Art. 91. A sessão plenária da Câmara será transformada em Comissão Geral, sob a direção de seu Presidente, para:

I – **debate de matéria relevante**, por proposta conjunta dos Líderes, ou a requerimento de um terço da totalidade dos membros da Câmara;

II – **discussão de projeto de lei de iniciativa popular,** desde que presente o orador que irá defendê-lo;

III – **comparecimento de Ministro de Estado.**

...

§ 3º Alcançada a finalidade da Comissão Geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente se encontrariam os trabalhos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Comissão Geral

Comissão Geral para debate de matéria relevante

- A Comissão Geral para debater matéria relevante pode ser por **proposta conjunta dos Líderes ou por requerimento de 1/3 dos membros da Câmara.**
- A finalidade da Comissão Geral, neste caso, **é ouvir autoridades, especialistas** com notório conhecimento sobre o tema ou ainda **membros de entidade da sociedade civil e outras pessoas com autoridade na matéria**, sendo no máximo 2 convidados indicados por partido ou bloco.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Comissão Geral

Comissão Geral para debate de matéria relevante

Art. 91, § 1º A Comissão Geral convocada com fundamento no inciso I do caput terá por finalidade fomentar o debate sobre matéria relevante por meio da oitiva de autoridades, especialistas com notório conhecimento sobre o tema, membros de entidade da sociedade civil, e demais pessoas com experiência e autoridade na matéria, limitados a, no máximo, 2 (dois) convidados indicados por Partido ou Bloco, cuja lista deverá ser divulgada pela Mesa com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Comissão Geral

Comissão Geral para debate de matéria relevante

§ 1º-A. No caso do inciso I do caput, falarão, primeiramente, o Autor do requerimento, por 20 (vinte) minutos, seguindo-se os convidados indicados por Partido ou Bloco, na ordem de indicação, cada um por 5 (cinco) minutos, depois os Líderes, pelo prazo de 5 (cinco) minutos para cada Líder, e após, os demais deputados que tenham requerido inscrição perante a Mesa, sendo destinados 3 (três) minutos para cada um.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Comissão Geral

Comissão Geral para discutir projeto de lei de iniciativa popular

- Para a Comissão Geral que **discute projeto de lei de iniciativa popular** é **obrigatória a presença do orador que irá defender o projeto.**

> Art. 91, § 2º Na hipótese do inciso II, poderá usar da palavra qualquer signatário do projeto ou Deputado, indicado pelo respectivo autor, **por trinta minutos**, sem apartes, observando-se para o debate as disposições contidas nos §§ 1º e 4º do art. 220, e nos §§ 2º e 3º do art. 222.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Comissão Geral

Comissão Geral para discutir projeto de lei de iniciativa popular

> Art. 222, § 2º Findo o discurso, o Presidente concederá a palavra aos Deputados [...], respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de três minutos, cada um, formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo o Ministro do mesmo tempo para a resposta.
>
> § 3º Serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de três minutos, improrrogáveis.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Comissão Geral

Comissão Geral para discutir projeto de lei de iniciativa popular

> Art. 252, VII – nas Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão Geral, poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei, pelo **prazo de vinte minutos**, o primeiro signatário, ou quem este tiver indicado quando da apresentação do projeto;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das sessões públicas
Da Comissão Geral

Comissão Geral para audiência com Ministro de Estado

Art. 220. A Câmara reunir-se-á em Comissão Geral, sob a direção de seu Presidente, toda vez que perante o Plenário comparecer Ministro de Estado.

§ 1º O Ministro de Estado terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna, ficando subordinado às normas estabelecidas para o uso da palavra pelos Deputados; perante Comissão, ocupará o lugar à direita do Presidente.

§ 2º Não poderá ser marcado o mesmo horário para o comparecimento de mais de um Ministro de Estado à Casa, salvo em caráter excepcional, quando a matéria lhes disser respeito conjuntamente, nem se admitirá sua convocação simultânea por mais de uma Comissão.

§ 3º O Ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação.

§ 4º Em qualquer hipótese, a presença de Ministro de Estado no Plenário não poderá ultrapassar o horário normal da sessão ordinária da Câmara.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões secretas

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões secretas

Art. 94. Só Deputados e Senadores poderão assistir às sessões secretas do Plenário; os Ministros de Estado, quando convocados, ou as testemunhas chamadas a depor participarão dessas sessões apenas durante o tempo necessário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões secretas

Art. 92. A sessão secreta será convocada, com a indicação precisa de seu objetivo:

I – **automaticamente, a requerimento escrito de Comissão, para tratar de matéria de sua competência, ou do Colégio de Líderes ou de, pelo menos, um terço da totalidade dos membros da Câmara**, devendo o documento permanecer em sigilo até ulterior deliberação do Plenário;

II – **por deliberação do Plenário, quando o requerimento for subscrito por Líder ou um quinto dos membros da Câmara.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões secretas

Art. 93, Parágrafo único. Será secreta a sessão em que a Câmara deva deliberar sobre:

I – projeto de fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas;

II – declaração de guerra ou acordo sobre a paz;

III – passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, ou sua permanência nele.

IV – (Revogado pela Resolução nº 57 de 1994)

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões secretas

Art. 93. Para iniciar-se a sessão secreta, o Presidente fará sair do recinto das tribunas, das galerias e das demais dependências anexas as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os funcionários da Casa, sem prejuízo de outras cautelas que a Mesa adotar no sentido de resguardar o sigilo.

§ 1º Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á, preliminarmente, salvo na hipótese do parágrafo único do artigo precedente, se o assunto que motivou a convocação deve ser tratado sigilosa ou publicamente; tal debate, porém, não poderá exceder a primeira hora, nem cada Deputado ocupará a tribuna por mais de cinco minutos.

§ 2º Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara resolverá se o requerimento de convocação, os debates e deliberações, no todo ou em parte, deverão constar da ata pública, ou fixará o prazo em que devam ser mantidos sob sigilo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões secretas

§ 3º Antes de levantada a sessão secreta, a ata respectiva será aprovada e, juntamente com os documentos que a ela se refiram, encerrada em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da Mesa, e recolhida ao Arquivo.

§ 4º Será permitido a Deputado e a Ministro de Estado que houver participado dos debates reduzir seu discurso a escrito para ser arquivado num segundo envelope igualmente lacrado, que se anexará ao invólucro mencionado no parágrafo anterior, desde que o interessado o prepare em prazo não excedente de uma sessão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões secretas

Sessões secretas
Somente deputados e senadores terão acesso ao plenário
Ministros de Estado e testemunhas apenas o tempo necessário
Convocação: ➔ Indicação precisa de seu objetivo ➔ Requerimento escrito de Comissão, Colégio de Líderes ou um terço da totalidade dos membros da Câmara ➔ Requerimento for subscrito por Líder ou um quinto dos membros da Câmara → Deliberação do plenário
Obrigatório: ➔ projeto de fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas; ➔ Declaração de guerra ou acordo sobre a paz; ➔ Passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, ou sua permanência nele.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da interpretação e observância do regimento interno

ART. 95...

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da Interpretação e Observância do Regimento
Das Questões de Ordem

ART. 95

- As **questões de ordem (QO)** são muito comuns como medidas para se buscar a **correta interpretação do regimento**, seja na sua prática exclusiva ou quando há interpretação do regimento em face de disposições da CF.

- As questões de ordem formam um tipo de "jurisprudência" da Casa, porém, **não possuem efeito vinculante**, ou seja, nada impede que um mesmo presidente decida diferentemente do que ele me decidiu em outra questão de ordem.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Art. 95 § 10. As decisões sobre questão de ordem serão registradas e indexadas em livro especial, a que se dará anualmente ampla divulgação; a Mesa elaborará projeto de resolução propondo, se for o caso, as alterações regimentais delas decorrentes, para apreciação em tempo hábil, antes de findo o biênio.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da Interpretação e Observância do Regimento
Das Questões de Ordem

Art. 95. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação deste Regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal.

...

§ 2º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de três minutos para formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma mais de uma vez.

§ 4º A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais cuja observância se pretenda elucidar, e referir-se à matéria tratada na ocasião.

02854629116 - Willian de Santana Angola

§ 5º Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que se assenta a questão de ordem, enunciando-as, o Presidente não permitirá a sua permanência na tribuna e determinará a exclusão, da ata, das palavras por ele pronunciadas.

§ 6º Depois de falar somente o Autor e outro Deputado que contra-argumente, a questão de ordem será resolvida pelo Presidente da sessão, não sendo lícito ao Deputado opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que for proferida.

AUTOR CONTRADITA

3 MIN x 3 MIN

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da Interpretação e Observância do Regimento
Das Questões de Ordem

Art. 95, § 1º Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de ordem atinente diretamente à matéria que nela figure.

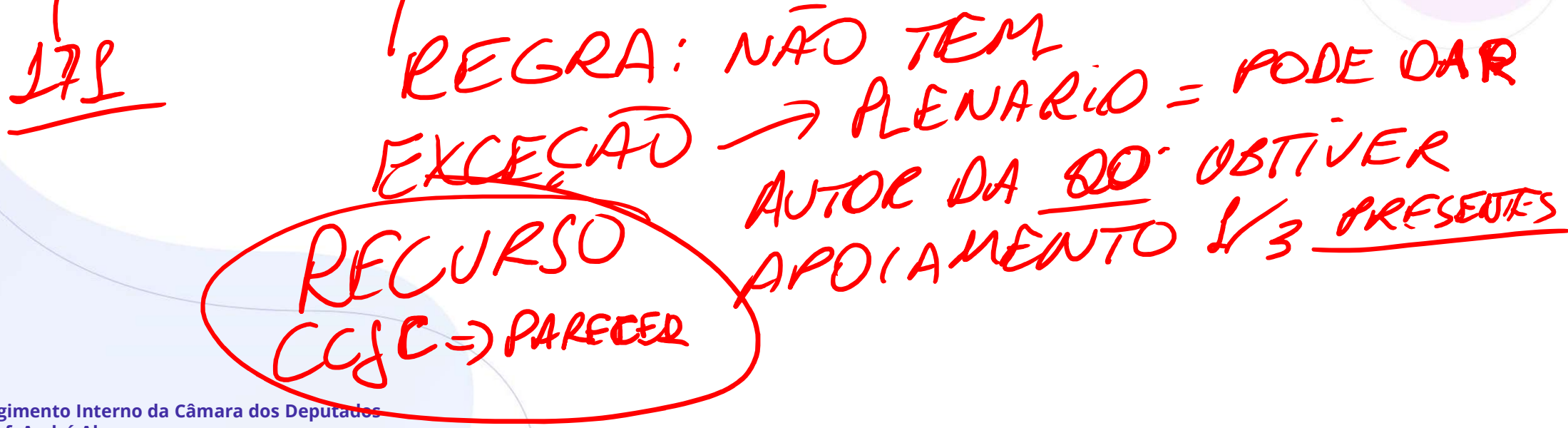
§ 3º No momento de votação, ou quando se discutir e votar redação final, a palavra para formular questão de ordem só poderá ser concedida uma vez ao Relator e uma vez a outro Deputado, de preferência ao Autor da proposição principal ou acessória em votação.

§ 7º O Deputado que quiser comentar, criticar a decisão do Presidente ou contra ela protestar poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para uso da palavra, durante dez minutos, à hora do expediente.

PEQUENO EXPEDIENTE

02854629116 - Willian de Santana Angola

Art. 95, § 9º Na hipótese do parágrafo anterior, o Deputado, com o apoiamento de um terço dos presentes, poderá requerer que o Plenário decida, de imediato, sobre o efeito suspensivo ao recurso.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Da Interpretação e Observância do Regimento
Das Questões de Ordem

Art. 95, § 8º O Deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da Presidência para o Plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que terá o prazo máximo de três sessões para se pronunciar. Publicado o parecer da Comissão, o recurso será submetido na sessão seguinte ao Plenário.

RECURSO CONTRA O RD AO PLENÁRIO

REGRA

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da Interpretação e Observância do Regimento
Das Reclamações

Estratégia Concursos

- Reclamações são mecanismos de contestação de atos ou relativas a práticas quanto ao descumprimento do regimento. Também podem ser feitas reclamações sobre o funcionamento dos serviços administrativos da Casa.

> Art. 96, § 1º O uso da palavra, no caso da sessão da Câmara, destina-se exclusivamente a reclamação quanto à observância de expressa disposição regimental ou relacionada com o funcionamento dos serviços administrativos da Casa, na hipótese prevista no art. 264.

→ À MESA Art. 214

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da Interpretação e Observância do Regimento
Das Reclamações

Art. 264. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhadas à Mesa, para providência dentro de setenta e duas horas. Decorrido esse prazo, poderão ser levadas ao Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da Interpretação e Observância do Regimento
Das Reclamações

- Questão de ordem é sobre dúvida quanto à interpretação do regimento, ou seja, a questão de ordem é feita como forma de se questionar a forma correta de ser praticado um ato ou sobre uma decisão.

- Por outro lado, quando se tem certeza de um descumprimento de norma regimental, pode se fazer uma reclamação ao invés de uma questão de ordem.

- Quanto às reclamações, **se a sessão ou reunião estiver na fase da Ordem do Dia**, a reclamação será **restrita à impugnação de decisão de comissão que tenha ultrapassado seu campo de atuação (art. 55, parágrafo único).**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Art. 96. Em qualquer fase da sessão da Câmara ou de reunião de Comissão, poderá ser usada a palavra para reclamação, restrita durante a Ordem do Dia à hipótese do parágrafo único do art. 55 ou às matérias que nela figurem.

...

§ 3º Aplicam-se às reclamações as normas referentes às questões de ordem, constantes dos §§ 1º a 7º do artigo precedente.

PRAZO: 3 MIN AUTOR x CONTRADITA

OBJETIVA, CLARAMENTE

* RECURSO

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da Interpretação e Observância do Regimento
Das Reclamações

Art. 96, § 2º O membro de Comissão pode formular reclamação sobre ação ou omissão do órgão técnico que integre. Somente depois de resolvida, conclusivamente, pelo seu Presidente, poderá o assunto ser levado, em grau de recurso, por escrito ou oralmente, ao Presidente da Câmara ou ao Plenário.

ALTERNATIVA

(PLENÁRIO)

QO ⇒ PCD ⇒ RECURSO AO PLENÁRIO

57XXI QO ⇒ PRESCOM ⇒ RECURSO AO PCD

RECL ⇒ PRESCOM ⇒ " " ⇄ " " PLENÁRIO

02854629116 - Willian de Santana Angola

REGRAS GERAIS SOBRE PROPOSIÇÕES

100 A 129

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras gerais sobre proposições

Proposições conceitos

- **Proposição** é o nome genérico para toda a **matéria que a Câmara delibera**, sejam projetos, PECs, requerimentos, proposta de fiscalização e controle ou qualquer outro tipo.

> *Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara.*
>
> *§ 1º As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle.*

02854629116 - Willian de Santana Angola

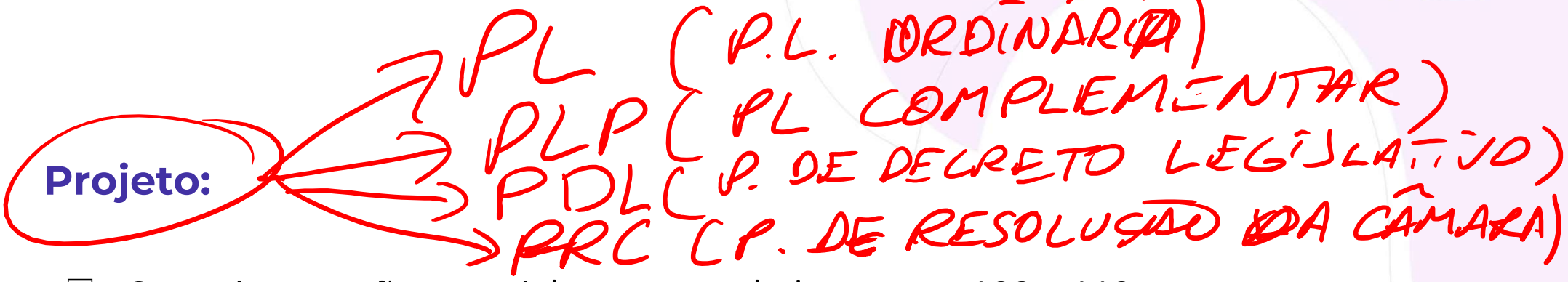
Tipos de proposições e suas principais características

PEC - Proposta de Emenda à Constituição:

- As PECs estão previstas no art. 60, da CF e nos artigos 201 a 203 do RICD.
- **Há uma tramitação especial para as PECs,** em resumo, após a apresentação ela é **distribuída à CCJC**, se passar pela análise da **admissibilidade**, em cinco sessões, será enviada a uma **comissão especial,** comissão para análise de **mérito** (40 sessões) e também responsável pelo **emendamento** (10 primeiras sessões das 40).
- Se aprovada na comissão especial deverá ainda ser analisada pelo **plenário** em **dois turnos** de discussão e votação, só pode ser considerada **aprovada** se obtiver **3/5 dos votos** em cada votação, o que equivale a 308 votos ou mais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características



- Os projetos estão especialmente regulados no art. 108 a 112.
- Projeto é um nome ainda **genérico** para **várias proposições, PL - Projeto de Lei, PLP - Projeto de Lei Complementar, PDL - Projeto de Decreto Legislativo e PRC - Projeto de Resolução da Câmara**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Emenda:

- As emendas estão reguladas nos artigos 118 a 125.
- Emenda é uma **proposição acessória a outra** (principal). As emendas são utilizadas para **se propor alteração** à proposição principal (as principais podem ser PEC e Projetos).

+ EMENDA
SUBEMENDA

02854629116 - Willian de Santana Angola

Indicações (INC):

- As indicações estão previstas no art. 113
- Indicação é uma proposição em que **se pede ou se sugere a outro órgão que exerça uma competência ou se manifeste sobre um determinado assunto.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Requerimentos (REQ - Requerimento, RIC - Requerimento de Informação, RCP - Requerimento de Instituição de CPI):

ROL ABERTO

- Os requerimentos estão previstos nos artigos 114 a 117
- Requerimento é uma proposição que pode ter muitas finalidades, podemos defini-los, genericamente como **um pedido para a prática de ato ou para a tomada de uma decisão. Requerer é pedir ou solicitar,** há vários tipos de requerimentos previstos no regimento.
- A principal características dos requerimentos é **não terem parecer de comissão** e **não se submeterem, tipicamente, à discussão** (justamente por não ter parecer)

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Principais Recursos (REC)

❑ **Recurso contra o poder conclusivo:**

➔ Art. 58, § 2ª, I, da CF e artigos 58 c/c 132 § 2º, do RICD;

➔ É um recurso **dirigido ao Presidente da Câmara**, porém, o recurso **deve ser pautado e a decisão deverá ser dada pelo Plenário.**

❑ **Recurso contra apreciação preliminar:**

➔ Arts. 144 a 147 e 202, § 1º

➔ É um recurso contra a **decisão terminativa da comissão** competente para **apreciação das preliminares de admissibilidade financeira e jurídica.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Principais Recursos

❑ **Recurso contra o não recebimento de emenda apresentada:**

➔ Art. 125

➔ É um recurso contra a **decisão do Presidente da Comissão** ou contra o PCD quando recusar o recebimento de emenda.

➔ Não há discussão e nem encaminhamento à votação

❑ **Recurso contra o não recebimento de proposições em geral :**

➔ Art. 137, § 2º

➔ É um **recurso contra a decisão do PCD de não receber proposição** que esteja em desconformidade com os requisitos essenciais apresentados no art. 137, § 1º (e outros).

➔ Neste caso também deve **ser ouvida a CCJC e a decisão deverá ser do plenário.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Principais Recursos

❑ **Recurso em questão de ordem contra decisão do Presidente da Comissão para o Presidente da Câmara:**

➔ Art. 57, XXI c/c 17, V, f

❑ **Recurso em questão de ordem decidida pelo PCD:**

➔ Art. 95, § 8º

➔ Recurso ao Plenário, ouvida a CCJC.

❑ **Recurso contra decisão de indeferimento de retirada de proposição de tramitação**

➔ Art. 104, caput.

➔ Recurso, contra decisão do PCD, ao plenário.

❑ **Recurso contra indeferimento de requerimento do**

➔ Art. 115, parágrafo único.

➔ **Recurso contra o PCD ao plenário**, **sem discussão**, cabendo encaminhamento pelo autor e por líderes, cinco minutos cada um, votado, necessariamente, pelo processo simbólico.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Principais Recursos EXEMPLOS

- **Recurso contra requerimento de redistribuição:**

➔ Art. 140, I e 141.
➔ Contra a decisão do PCD e dirigido ao plenário.

- **Recurso contra requerimento de apensação/desapensação:**

➔ Art. 142, I.
➔ Contra a decisão do PCD e dirigido ao Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Parecer

- Parecer é definido como sendo **a proposição por meio da qual a comissão se manifesta sobre matéria sujeita ao seu estudo.** O parecer é uma **opinião** da comissão.
- Os pareceres não têm curso próprio (art. 131) ou seja, sempre **estão vinculados a outra proposição.**

→ A PEC
AO PROJETO

A PFC
AO RECURSO

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Proposta de Fiscalização e Controle (PFC)

- Estão previstas nos artigos 60 a 61-A e são proposições que **só tramitam em comissão**.
- PFC pode ser apresentada por qualquer deputado à Comissão competente (ou à CFFC que tem competência genérica de fiscalização).
- As PFCs são relatadas no âmbito da comissão e, se aprovadas, gerarão um relatório final após a fiscalização. Ao relatório da PFC, o RICD dá tratamento equivalente aos relatórios de CPIs.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Proposição	Principal ou Acessória	Discussão e parecer	Emendas	Comissão ou Plenário	Sanção ou Veto	Obs
PEC	Principal	Sim	Sim	Plenário	Não	2 turnos e quórum de 3/5
PL	Principal	Sim	Sim	Depende	Sim	Maioria simples
PLP	Principal	Sim	Sim	Plenário	Sim	Maioria absoluta
PDL	Principal	Sim	Sim	Plenário*	Não	Bicameral
PRC	Principal	Sim	Sim	Sim	Não	Unicameral
Emenda	Acessória	Não**	Pode haver subemenda	Depende	-	Apresentada na fase de discussão

RTV* (PARECER 9/1990 = CCJC)

** PARECER AS EMENDAS DE PLENÁRIO

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de proposições e suas principais características

Proposição	Principal ou Acessória	Discussão e parecer	Emendas	Comissão ou Plenário	Sanção ou Veto	Obs
Indicação	Principal	Depende	Não	Comissão ou Mesa	Não	Apresentada mediante requerimento
Requeri-mento	Depende	Não	Não	Depende	Não	Para o PCD, Mesa, Comissão ou Plenário
Recurso	Acessória	Depende	Não	Depende	-	Para o PCD, Mesa, Comissão ou Plenário
Parecer	Acessória	Não	Não	Comissão	-	Sempre de comissão

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Determinado deputado do partido X, a fim de elaborar uma proposição que pudesse ser pauta de deliberação na Câmara dos Deputados, questiona seu assessor a respeito dos requisitos de uma proposição. Seu assessor lhe responde que:

I- Proposições poderão consistir em propostas de emenda à Constituição.

II- Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa, ou dele decorrente.

III- São tipos de proposições: projeto, indicação, recurso e parecer.

IV- Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explícitos e concisos, e apresentada em três vias, uma à Mesa, outra para publicação e uma última via para o arquivo.

V- Propostas de fiscalização e controle, por somente tramitar perante comissão, não podem ser consideradas proposições.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Ao analisar as afirmativas de seu assessor, podemos concluir que está correto aquilo que se afirma em:

a) I, II, IV e V.

b) I, II e III.

c) II, III e V.

d) II, IV e V.

e) II, III e IV.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outras proposições

❑ MPV - medida provisória:

➔ Inicialmente as MPVs seriam deliberadas exclusivamente por comissão mista e sessão conjunta.

➔ Houve uma **reforma constitucional (EC 32/2001) e as MPVs passaram a ter uma fase de comissões mistas e depois deveriam ser deliberadas pelo plenário de cada uma das casas.,**

➔ As MPVs são deliberadas pela Câmara, tanto quanto ao seu texto original quanto ao projeto de conversão com alterações (PLV) que é outro tipo de proposição.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outras proposições

❑ MSG - Mensagem:

➔ As **mensagens são atos de comunicação oficial da Presidência da República com o Poder Legislativo**.

A) **Mensagem comunicando a autorização de concessão, de renovação ou de não concessão de Rádio e TV (art. 223, da CF):** A mensagem é recebida, lida em plenário e transformada em processos de TVR para serem deliberados pela comissão de comunicação (CCOM) e convertidos em PDL.

B) **Mensagem comunicando a assinatura de tratado internacional:** É despachada às comissões pertinentes quanto ao mérito (normalmente será somente a CREDN) e, se aprovada pela comissão, é transformada em PDL.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outras proposições

❑ TVR - Permissões e Concessões de TVs e Rádios

➔ **TVR é o tipo de proposição de mensagem de RTV** em que a mensagem presidencial com inúmeros casos de RTV são enviados para a deliberação da Câmara. Portanto, também é um tipo de proposição a ser deliberada pela CD.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outras proposições

❑ DCR - Denúncia por crime de responsabilidade

➔ Quando um cidadão qualquer apresenta à CD um **pedido de impeachment por crime de responsabilidade**, o pedido passa por uma análise do PCD e se verificado que preenche condições mínimas para procedibilidade, é despachado na forma de DCR e analisado na forma descrita no art. 218, do RICD.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outras proposições

❑ DTQ - Destaque

➔ Os destaques também são deliberados pela CD, embora sejam **proposições acessórias**, ou seja, sempre se referem a outra proposição considerada principal (PEC ou Projeto). Os destaques estão previstos nos artigos 161 e 162.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Outras proposições

❑ CON - Consulta

➔ As **consultas podem ser dirigidas às comissões** na forma de dúvidas apresentadas, a única comissão que expressamente tem competência para responder às consultas é a CCJC. Também há consultas direcionadas à Presidência ou à Mesa da Casa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras gerais de forma das proposições

TÉCNICA LEGISLATIVA

LEGÍSTICA

CF

Art. 59. Parágrafo único. Lei complementar dispora sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis..

+ LC 95/98

Art. 100.

§ 2º Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explícitos e concisos, e apresentada conforme o Ato da Mesa referido no caput do art. 101 deste Regimento.

EMENDA ⇒ 125

§ 3º Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou dele decorrente.

PEC/PROJ. (§ 3º, 5º)

2 OU + MATÉRIAS ≠

252, II

COMISSÕES = 57, III

PLENÁRIO = 161, III

SÍNTESE

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras específicas para PECs e Projetos

Art. 111. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, redigidos de forma concisa e clara, precedidos, sempre, da respectiva ementa.

§ 1º (Revogado pela Resolução nº 12 de 2019)

§ 2º Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa, de conformidade com o § 3º do art. 100, aplicando-se, caso contrário, o disposto no art. 137, § 1º, ou no art. 57, III.

§ 3º Nenhum projeto poderá conter 2 (duas) ou mais matérias diversas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras específicas para PECs e Projetos

- Especialmente sobre um projeto (PEC ou projeto) trazer **duas ou mais matérias** diversas em seu conteúdo, o RICD determina que a proposição seja **devolvida** ao autor (aplicação do art. 137, § 1º) ou que seja **desmembrado** em tantas quantas forem as partes (aplicação do art. 57, III - requerimento de desmembramento apresentado e deliberado perante às comissões).

- O descumprimento das regras de técnica legislativa estabelecidas no art. 111 podem ser objeto de devolução, de futuro desmembramento ou podem ser ainda causa de retardo ou demora em sua distribuição às comissões até que os autores possam completar a instrução da matéria.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras específicas para PECs e Projetos

Art. 112. Os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos fixados no artigo anterior e seus parágrafos, bem como os que, explícita ou implicitamente, contenham referências a lei, artigo de lei, decreto ou regulamento, contrato ou concessão, ou qualquer ato administrativo e não se façam acompanhar de sua transcrição, ou, por qualquer modo, se demonstrem incompletos e sem esclarecimentos, só serão enviados às Comissões, cientes os Autores do retardamento, depois de completada sua instrução.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras específicas para PECs e Projetos

Regras sobre técnica legislativa e apresentação das proposições	
Regras Gerais	➔ CF/88: **Lei complementar** disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. ➔ RICD: **Toda proposição** será redigida com **clareza**, em termos **explícitos**. Apresentada conforme atos da mesa ELETRÔNICO
Regras específicas para PECs e Projetos ARTICULAÇÃO	➔ Divididos em **artigos numerados** ➔ Redigidos de forma **clara e concisa** ➔ Conter enunciação da vontade legislativa ➔ Nenhum projeto conterá duas ou mais matérias diversas → Caso contenha: Desmembrada ou devolvida ao autor

02854629116 - Willian de Santana Angola

Processo legislativo digital ou eletrônico

ART. 101

§ 1º O registro dos atos do processo legislativo em meio digital será feito em padrões preferencialmente abertos e atenderá requisitos de autenticidade, de integridade, de temporalidade, de não repúdio, de conservação, de disponibilidade e de confidencialidade.

§ 2º As proposições oriundas do Senado Federal, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República, da Defensoria Pública da União, das Assembleias Legislativas das unidades da Federação ou de cidadãos serão incluídas no sistema digital, nos termos do Ato da Mesa referido no caput deste artigo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre técnica legislativa e apresentação de proposições

Processo legislativo digital ou eletrônico

Art. 101. Os atos do processo legislativo previstos neste Regimento, entre eles a apresentação e a subscrição de proposições, serão praticados por meio digital, na forma de Ato da Mesa.

I – (Revogado pela Resolução nº 12 de 2019)

a) (Revogada pela Resolução nº 12 de 2019)

1. (Revogado pela Resolução nº 12 de 2019)

2. (Revogado pela Resolução nº 12 de 2019)

3. (Revogado pela Resolução nº 12 de 2019)

4. (Revogado pela Resolução nº 12 de 2019)

5. (Revogado pela Resolução nº 12 de 2019)

II – (Revogado pela Resolução nº 12 de 2019)

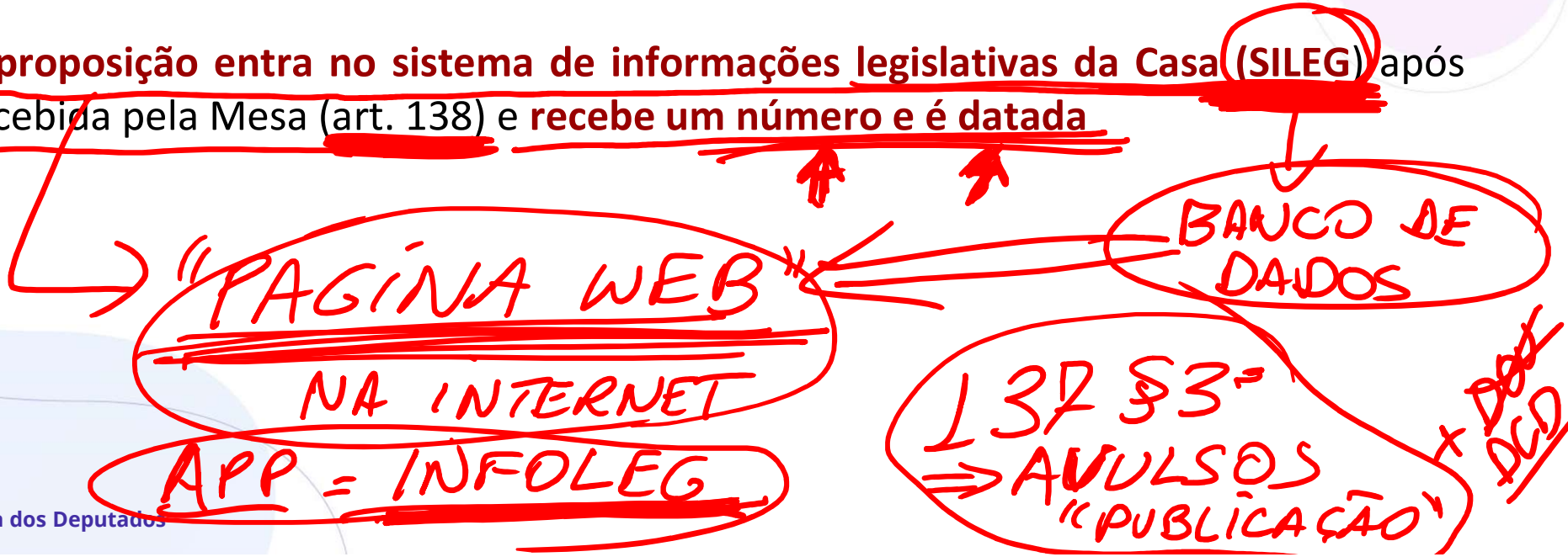
PAPEL

02854629116 - Willian de Santana Angola

Processo legislativo digital ou eletrônico

- As proposições apresentadas por **iniciativa extraparlamentar ou vindas do Senado serão, se necessário, digitalizadas e incluídas no formato eletrônico**, conforme as regras do Ato da Mesa.

- Toda **proposição entra no sistema de informações legislativas da Casa (SILEG)** após ser recebida pela Mesa (art. 138) e **recebe um número e é datada**



02854629116 - Willian de Santana Angola

Processo legislativo digital ou eletrônico

Art. 137, § 3º Consideram-se distribuídos os avulsos, para todos os fins, uma vez disponibilizados no Sistema de Tramitação e Informação Legislativas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Processo legislativo digital ou eletrônico

Estratégia Concursos

EXEMPLIFICANDO



PL 4698/2023 | Inteiro teor

Projeto de Lei

Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)

Identificação da Proposição

Autor
Lucio Mosquini - MDB/RO

Apresentação
27/09/2023

Ementa
Altera a Lei nº 8.629 de 26 de fevereiro de 1993 para redefinir os requisitos da função social da propriedade para fins de desapropriação.

Informações de Tramitação

Forma de Apreciação
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de Tramitação
Ordinário (Art. 151, III, RICD)

02854629116 - Willian de Santana Angola

Processo legislativo digital ou eletrônico

Atos do processo legislativo
➔ Por meio **digital**
➔ Padrão preferencialmente **aberto**
➔ Requisitos de **autenticidade, de integridade, de temporalidade, de não repúdio, de conservação, de disponibilidade e de confidencialidade**. (Princípios de segurança da informação)
➔ Recebido pela Mesa → Entra no Sistema de Informações Legislativas da Casa (**SILEG**) → Datado e numerado

02854629116 - Willian de Santana Angola

Fundamentação ou justificativa das proposições

FUNDAMENTADA

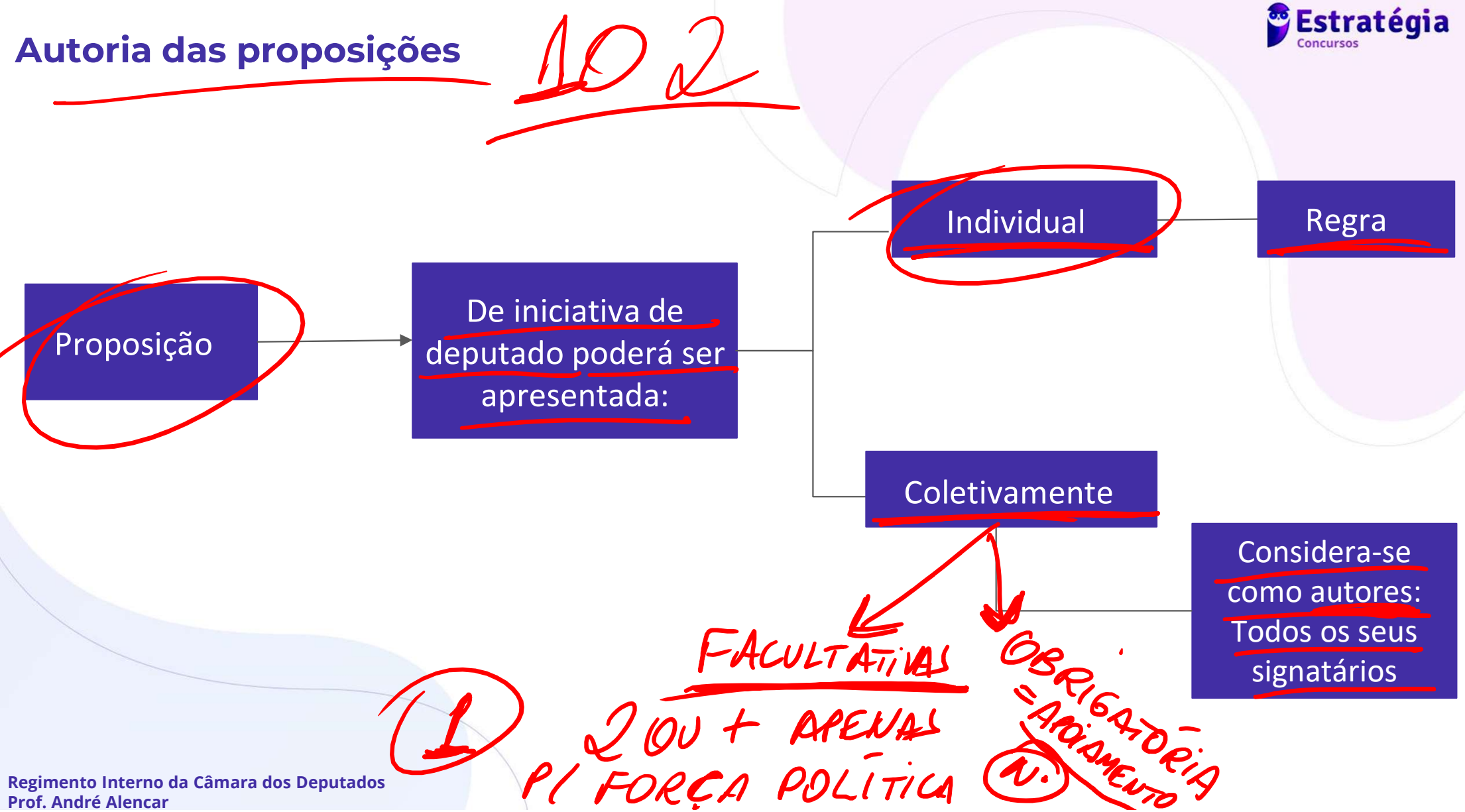
Art. 103. A proposição poderá ser fundamentada por escrito ou verbalmente pelo Autor e, em se tratando de iniciativa coletiva, pelo primeiro signatário ou quem este indicar, mediante prévia inscrição junto à Mesa.

Parágrafo único. O relator de proposição, de ofício ou a requerimento do Autor, fará juntar ao respectivo processo a justificação oral, extraída do Diário da Câmara dos Deputados.

MPV = JUSTIFICAÇÃO

02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria das proposições



02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria das proposições

Art. 102. A proposição de iniciativa de Deputado poderá ser apresentada individual ou coletivamente.

Art. 102, § 1º Consideram-se Autores da proposição, para efeitos regimentais, todos os seus signatários, podendo as respectivas assinaturas ser apostas por meio eletrônico de acordo com Ato da Mesa.

§ 2º As atribuições ou prerrogativas regimentais conferidas ao Autor serão exercidas em Plenário por um só dos signatários da proposição, regulando-se a precedência segundo a ordem em que a subscreveram.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria das proposições

- **Todos os autores da proposição serão considerados autores da proposição para efeitos regimentais**, ou seja, sobre eles recaíram as vantagens e desvantagens de serem autores.

- As prerrogativas como tempo de fala ou apresentação de requerimentos (como adiamento de discussão e de votação) só podem ser exercidas por um dos signatários, regulando-se a ordem de preferência conforme a ordem das assinaturas apostas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria das proposições

Autoria coletiva obrigatória ou quórum de apoiamento:

- **Quórum de apoiamento é justamente a necessidade constitucional ou regimental de que uma proposição seja assinada ou subscrita por mais de um parlamentar**.

- Se há quórum de apoiamento exigido e este não foi alcançado, a proposição não poderá ser recebida por defeito em seus requisitos básicos.

Art 137 §1º, II, c

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre técnica legislativa e apresentação de proposições
Autoria das proposições

Autoria coletiva obrigatória ou quórum de apoiamento:

Art. 102, § 3º O quorum para a iniciativa coletiva das proposições, exigido pela Constituição Federal ou por este Regimento Interno, pode ser obtido por meio das assinaturas de cada Deputado, apostas por meio eletrônico ou, quando expressamente permitido, de Líder ou Líderes, representando estes últimos exclusivamente o número de Deputados de sua legenda partidária ou parlamentar, na data da apresentação da proposição.

PL = ELEGEU 99 DEP

PL = HOJE 98 DEP (-1)

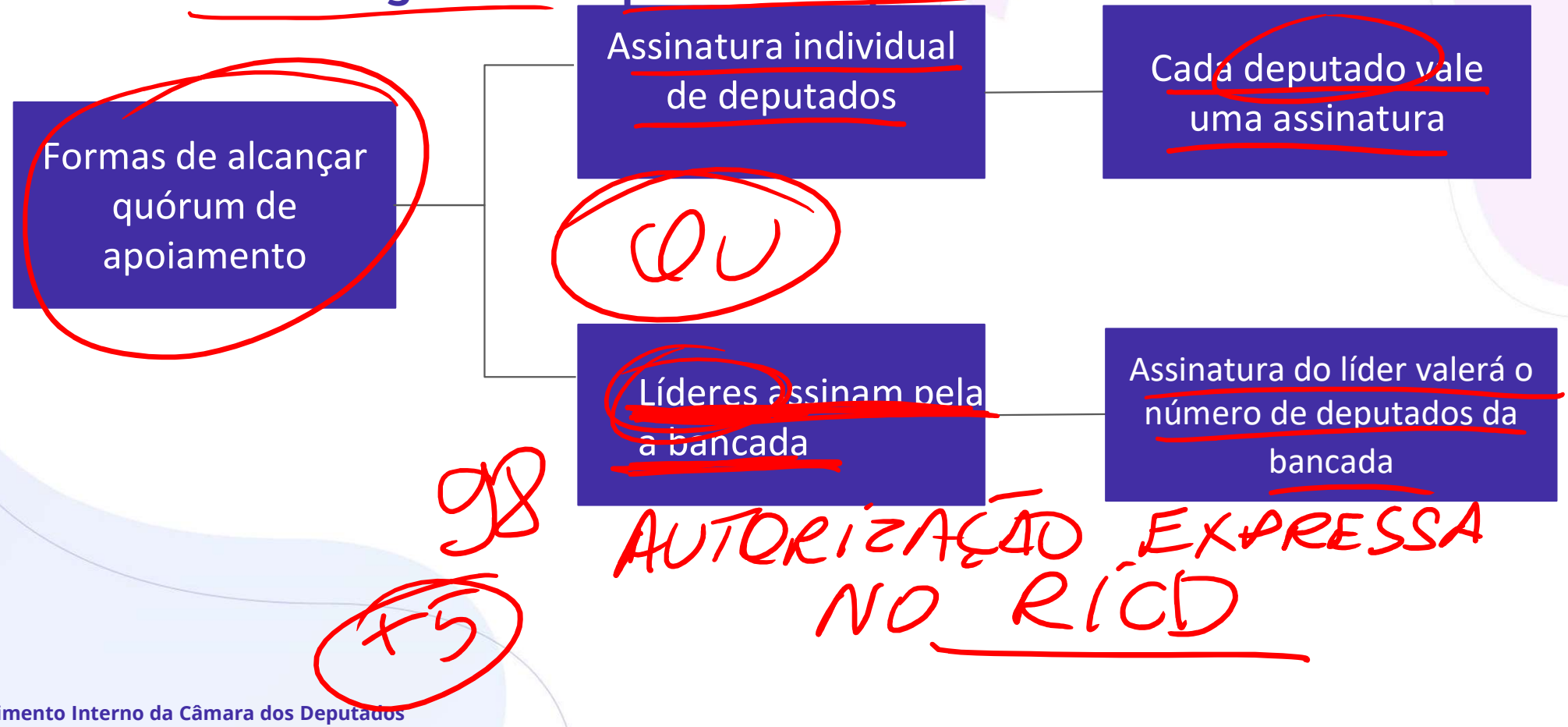
EMENDA EM PLENÁRIO PROJ URGENTE

QUÓRUM 1/5 = 103

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regras sobre técnica legislativa e apresentação de proposições
Autoria das proposições

Autoria coletiva obrigatória ou quórum de apoiamento:



02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria das proposições

Autoria coletiva obrigatória ou quórum de apoiamento:

- O RICD não permite, no caso de apoiamento que possa ser contado por líderes, que sejam somadas assinaturas de líderes (representando sua bancada) com assinaturas individuais de deputados.

- A partir do momento que a proposição for apresentada à Mesa, é vedada a inclusão ou retirada de assinaturas para não se retirar o direito à propositura.

RICD

02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria das proposições

Autoria coletiva obrigatória ou quórum de apoiamento:

- Os deputados, até mesmo para dar **maior peso político à proposta**, podem querer apresentar proposições coletivamente, assim surge a chamada autoria coletiva facultativa.

- Uma proposta que poderia ser apresentada individualmente mas, por questão de opção dos autores, querem que ela seja de autoria de mais de um deputado.

- A autoria coletiva facultativa também vai fazer com que cada um dos subscritos seja considerado autor para fins regimentais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Acerca dos conhecimentos sobre Regimento Interno da Câmara dos Deputados, analise os itens a seguir:

I- As proposições que forem de iniciativa de Deputado poderão ser apresentadas individualmente ou coletivamente.

II- Consideram-se Autores da proposição, para efeitos regimentais, todos os seus signatários, não podendo as respectivas assinaturas ser apostas por meio eletrônico de acordo com Ato da Mesa.

III- As atribuições ou prerrogativas regimentais conferidas ao Autor serão exercidas em Plenário por um só dos signatários da proposição, não necessariamente segundo a ordem em que a subscreveram.

IV- O quorum para a iniciativa coletiva das proposições, exigido pela Constituição Federal ou por este Regimento Interno, pode ser obtido por meio das assinaturas de cada Deputado, apostas por meio eletrônico ou, quando expressamente permitido, de Líder ou Líderes, representando estes últimos exclusivamente o número de Deputados de sua legenda partidária ou parlamentar, na data da apresentação da proposição.

V- Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não poderão ser retiradas ou acrescentadas depois da apresentação à Mesa.

AUTORIA COLETIVA OBRIGATÓRIA

02854629116 - Willian de Santana Angola

Está correto aquilo que se afirma em:

a) I e II.

b) I, IV e V.

c) III, IV e V.

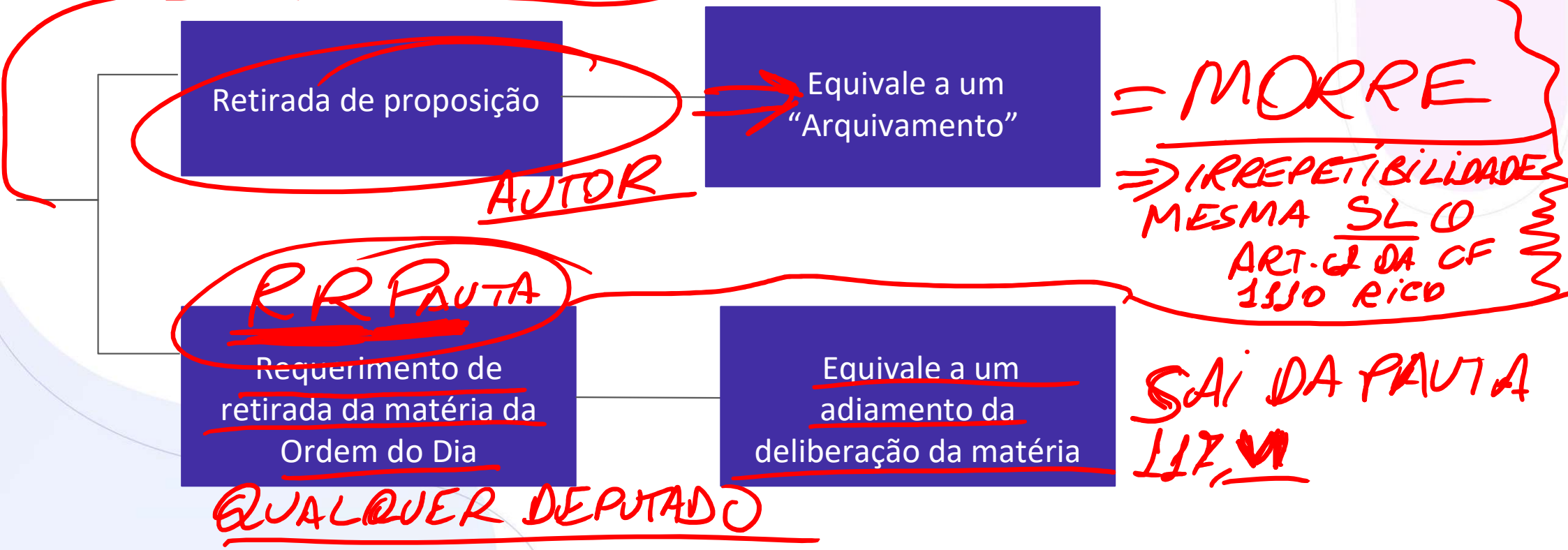
d) I, III e V.

e) IV apenas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Retirada de proposição

- Uma vez apresentada uma proposição à Mesa, **o autor pode pedir sua "desistência", ou seja, sua retirada de tramitação**.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Retirada de proposição

Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer fase do seu andamento, será requerida pelo Autor ao Presidente da Câmara, que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá, ou não, o pedido, com recurso para o Plenário.

...

§ 4º A proposição retirada na forma deste artigo não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Retirada de proposição

Há três regras sobre retirada de proposição:

1ª Regra (genérica): Para proposição de autoria coletiva, a retirada de proposição depende de requerimento subscrito (quórum de apoiamento) de metade mais um (maioria absoluta) dos subscritores da proposição. Se 10 deputados apresentaram um projeto em conjunto, apenas se seis deles assinarem o requerimento é que poderá ser analisada a possibilidade de retirada.

> Art. 104, § 2º No caso de iniciativa coletiva, a retirada será feita a requerimento de, pelo menos, metade mais um dos subscritores da proposição.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Retirada de proposição

Há três regras sobre retirada de proposição:

2ª Regra (específica para proposição sem parecer favorável): Seja proposição de autoria individual ou coletiva com o apoiamento necessário (1ª Regra), a retirada de proposição que ainda não tenha parecer favorável, ou seja, ou não tem parecer, ou tem um ou mais pareceres contrários, ou, por fim, poderia ter parecer apenas de admissibilidade (art. 114, VII, a **retirada da proposição será decidida pelo PCD** (cabendo recurso ao plenário).

PCD = DECIDE

02854629116 - Willian de Santana Angola

Retirada de proposição

- **Há três regras sobre retirada de proposição:**

3ª Regra (específica para proposição com parecer favorável): Seja proposição de autoria individual ou coletiva com o apoiamento necessário (1ª Regra), **a retirada de proposição que já tenha parecer favorável só pode ser decidida pelo plenário** (art. 104, § 1º):

> Art. 104, § 1º Se a proposição já tiver ao menos um parecer favorável, somente ao Plenário cumpre deliberar a respeito da retirada.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Retirada de proposição

Art. 104, § 3º A proposição de Comissão ou da Mesa só poderá ser retirada a requerimento de seu Presidente, com prévia autorização do colegiado.

COLETIVA/ÓRGÃOS

REQ DO PRES + DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO

02854629116 - Willian de Santana Angola

Retirada de proposição

Art. 104, § 5º Às proposições de iniciativa do Senado Federal, de outros Poderes, do Procurador-Geral da República ou de cidadãos aplicar-se-ão as mesmas regras.

REQ. DE AUTORIA

02854629116 - Willian de Santana Angola

Retirada de proposição

Regras para retirada de proposição	
1ª Regra (genérica):	Retirada depende de **metade mais um** dos subscritores da proposição → Caso de autoria coletiva
2ª Regra (específica para proposição sem parecer favorável):	**Não tenha** parecer favorável (pode ter parecer ou pareceres contrários) → Decidido pelo **Presidente da Câmara**
3ª Regra (específica para proposição com parecer favorável):	**Autoria coletiva ou individual** → Caso a proposição tenha ao menos um parecer favorável, **somente o Plenário decidirá.** **Autoria de órgão coletivo, como a Mesa ou uma Comissão** → Requerimento do Presidente, com a **aprovação do órgão colegiado por maioria simples.** Autoria externa ou extraparlamentar → Aplicam-se as mesmas regras.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Estratégia Concursos

Um deputado com o intuito de aprimorar seus conhecimentos sobre o Regimento Interno da Câmara dos Deputados questiona seu assessor acerca da retirada de proposição. Seu assessor lhe informa que:

I- No caso de iniciativa coletiva, a retirada será feita a requerimento de, pelo menos, um terço dos subscritores da proposição.

II- A proposição de Comissão ou da Mesa só poderá ser retirada a requerimento de seu Presidente, sendo facultativa a autorização do colegiado.

III- Se a proposição já tiver ao menos um parecer favorável, somente ao Plenário cumpre deliberar a respeito da retirada.

IV- As proposições de iniciativa do Senado Federal, de outros Poderes, do Procurador-Geral da República ou de cidadãos também podem ser retiradas.

V- A proposição retirada na forma deste artigo não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa, não cabendo apreciação do plenário para este fim.

Regimento Interno da Câmara dos Deputados
Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Estratégia Concursos

Está correto aquilo que se afirma em:

a) II, III e IV.

b) III, IV e V.

c) I, II, III e IV.

d) I, IV e V.

e) III e IV.

COLEGIADO
PRES + ÓRGÃO DELIBERAÇÃO

02854629116 - Willian de Santana Angola

Arquivamento

2022 ART. 105

- **Cabe ao PCD fazer o arquivamento das proposições (art. 17, II, d).**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Arquivamento

Regra geral de arquivamento ao final da legislatura

- Primeiramente **a regra geral seria o arquivamento de todas as proposições ao final da legislatura**.

> *Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação...*

02854629116 - Willian de Santana Angola

Arquivamento

Arquivamento (Exceções)	
Projeto de Iniciativa popular	
Projeto de Código	
Projetos de decretos legislativos contendo tratados internacionais ou concessão, renovação e permissão de servicos de RTV	Não será arquivado → Independente do número de legislatura
Proposições relativas às contas do Presidente da República	
Proposiçoes aprovadas pela Câmara e já revisadas pelo Senado Federal	

02854629116 - Willian de Santana Angola

Arquivamento

3º ARQUIVO, SE ≥ 3 LEGISLATURAS ≥ 12 ANOS

Arquivamento (Exceções)	
PECs, PLPs, PLs, MPVs, PDLs e PRCs	Será arquivada → **Após 3 legislaturas completas.** (**Desconsidera** a legislatura na qual a proposição foi apresentada)

ART. 59 CF "ESPÉCIES NORMATIVAS"

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Acerca dos conhecimentos sobre Regimento Interno da Câmara dos Deputados julgue, com base nas regras sobre arquivamento de proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação na Câmara e ainda se encontrem em tramitação.

I- As proposições de iniciativa popular e os projetos de código não podem ser arquivados.

II- As proposições relativas às contas do Presidente da República serão arquivadas após três legislaturas completas.

III- As proposições que tenham sido aprovadas pela Câmara, sem a revisão do Senado Federal não poderão ser arquivadas.

IV- As proposições destinadas à elaboração das espécies normativas referidas no art. 59 da Constituição Federal serão arquivadas ao final da legislatura.

V- As proposições relativas a tratados internacionais e as de concessão, renovação e permissão de exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens não são arquivadas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

É verdadeiro aquilo que se afirma em:

a) I, II e V.

b) II e IV.

c) V, apenas.

d) I e V.

e) II, III e V.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Arquivamento

Arquivamento de proposições apensadas (tramitação conjunta) e pareceres aprovados

- As proposições que estão em **tramitação conjunta (art. 139, I e art. 142) também estão sujeitas a arquivamento**.
- **Os pareceres anteriores que já tinham sido apresentados a qualquer proposição do bloco, serão mantidos para as demais proposições remanescentes.**

Art. 105. [...]salvo:

...

§ 2º No caso de arquivamento de proposição submetida à tramitação conjunta, observar-se-á que permanecerão válidos os pareceres aprovados, que instruirão as proposições remanescentes, mantida a distribuição da matéria às Comissões, ressalvada a hipótese de deferimento de requerimento em sentido diverso pelo Presidente da Câmara

02854629116 - Willian de Santana Angola

Publicação das proposições que retornam das comissões

Art. 107. A publicação de proposição no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, quando de volta das Comissões, assinalará, obrigatoriamente, após o respectivo número:

I – o Autor e o número de Autores da iniciativa, que se seguirem ao primeiro, ou de assinaturas de apoiamento;

II – os turnos a que está sujeita;

III – a ementa;

IV – a conclusão dos pareceres, se favoráveis ou contrários, e com emendas ou substitutivos;

V – a existência, ou não, de votos em separado, ou vencidos, com os nomes de seus Autores;

VI – a existência, ou não, de emendas, relacionadas por grupos, conforme os respectivos pareceres;

VII – outras indicações que se fizerem necessárias.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Publicação das proposições que retornam das comissões

§ 1º Deverão constar da publicação a proposição inicial, com a respectiva justificação; os pareceres, com os respectivos votos em separado; as declarações de voto e a indicação dos Deputados que votaram a favor e contra; as emendas na íntegra, com as suas justificações e respectivos pareceres; as informações oficiais porventura prestadas acerca da matéria e outros documentos que qualquer Comissão tenha julgado indispensáveis à sua apreciação.

§ 2º Os projetos de lei aprovados conclusivamente pelas Comissões, na forma do art. 24, II, serão publicados com os documentos mencionados no parágrafo anterior, ressaltando-se a fluência do prazo para eventual apresentação do recurso a que se refere o art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

A publicação de proposição no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, quando de volta das Comissões, assinalará, obrigatoriamente, após o respectivo número:

I- A existência, ou não, de emendas, relacionadas por grupos, conforme os respectivos pareceres.

II- Os turnos a que está sujeita.

III- A existência, ou não, de votos em separado, ou vencidos, com os nomes de seus Autores.

IV- A forma de apreciação e o regime de tramitação.

V- A ementa.

Está correto aquilo que se afirma em:

a) I, II e V.

b) II, III e IV.

c) I e II.

d) I, II, III e V.

e) II e IV.

Regimento Interno da Câmara dos Deputados
Prof. André Alencar

PROJETOS E (PECS)

108 A 112

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Atividade legislativa

QUERIDINHOS

- As proposições do tipo PEC e Projetos são as proposições do tipo **principais** que se **submetem à discussão e podem sofrer emendas, recebem parecer, podem ter requerimentos ou recursos a ela vinculados.**

ACESSÓRIAS

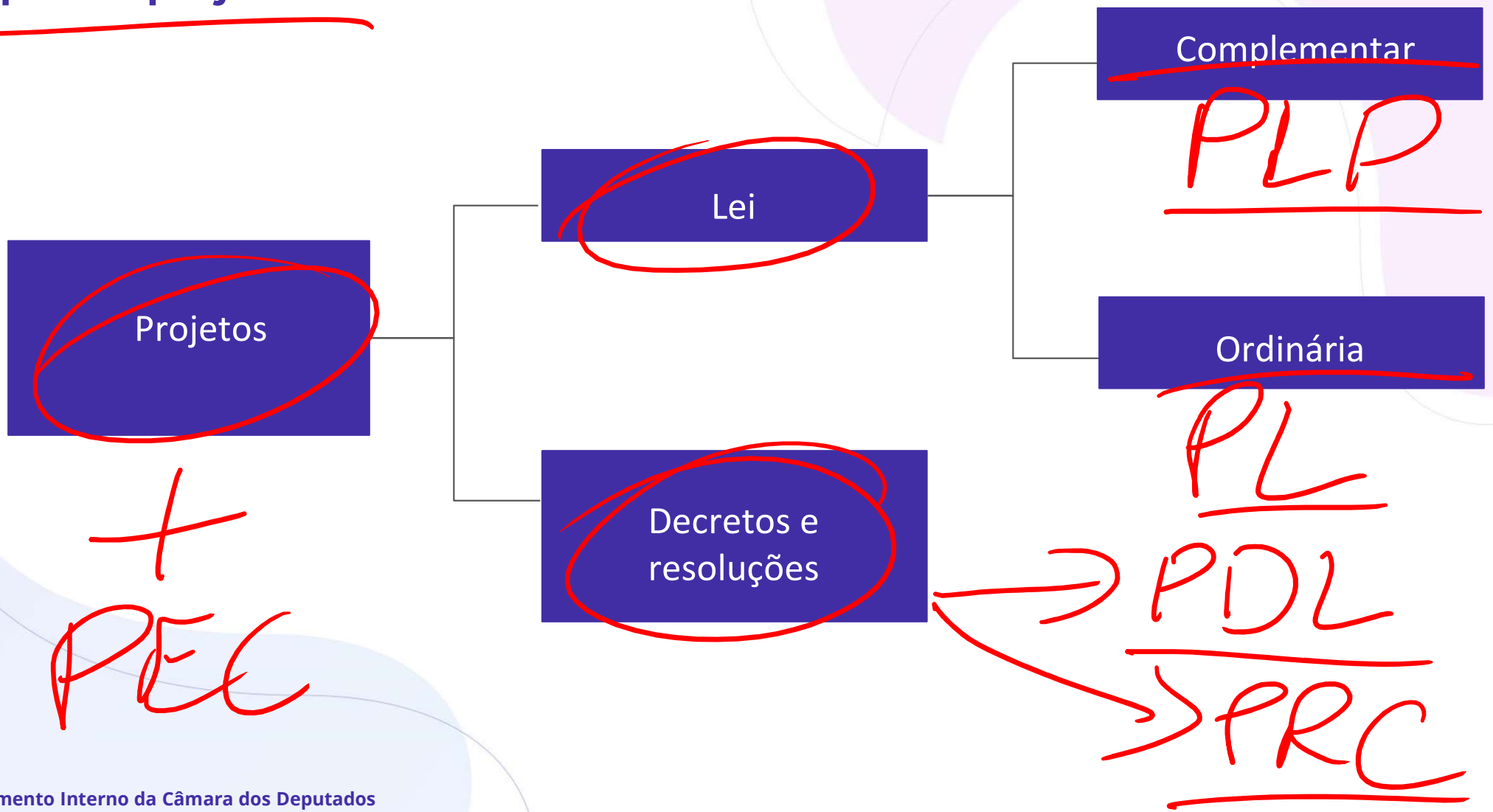
> *Art. 108. A Câmara dos Deputados exerce a sua função legislativa por via de projeto de lei ordinária ou complementar, de decreto legislativo ou de resolução, além da proposta de emenda à Constituição.*

PEC + PROJETOS = ATIVIDADE LEGISLATIVA

- PL
- PLP
- PDL
- PRC

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de projetos



02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de projetos

Tipos de Projetos	
Projeto de lei ordinária	➔ Todos os assuntos que **não são objetos de proposições específicas** ➔ Tramita com a **simples denominação de "projeto de lei".** ➔ **Submete-se a sanção do presidente da República**
Projeto de lei complementar	➔Matérias previstas **expressamente na Constituição** como sendo objeto de Lei complementar. ➔**Submete-se a sanção do presidente da República**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de projetos

Projeto de Decreto legislativo	➔ Regular as matérias de **competência exclusiva do Congresso Nacional.** ➔ **Não se submete a sanção do presidente da República**
Projeto de resolução da Câmara	➔ Exterioriza a **competência exclusiva da Câmara** (art. 51, da CF) ➔ Pronunciar-se em casos concretos: **Perda de mandato** de Deputado; **Criação e Conclusões** de CPI; **Conclusões** de Comissão Permanente sobre proposta de fiscalização e controle; **Conclusões** sobre as petições, representações ou reclamações da sociedade civil; **Matéria de natureza regimental;** Assuntos de sua economia interna e dos serviços administrativos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Estratégia Concursos

Um deputado do partido Y, procurando aprimorar seus conhecimentos sobre o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, estudava sobre a finalidade dos projetos. Com dúvidas a respeito do tema, indaga ao seu assessor legislativo quais eram as finalidades dos projetos e este lhe responde que:

I- Os projetos de lei têm finalidade de regulamentar as matérias de competência do Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da República. F (ART 48, DA CF) + 109 RICD

II- Os projetos de decreto legislativo têm por finalidade regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, com a sanção do Presidente da República. F (ART. 49, CF) + LEI

III- Os projetos de resolução destinam-se a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa da Câmara dos Deputados, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo. V 109

IV- A Câmara dos Deputados deverá pronunciar-se em casos de perda de mandato de Deputado por meio de decreto legislativo. RESOLUÇÃO F

V- Tanto a criação de CPI, como as conclusões de CPI, podem ser objeto de resolução da Câmara. V

02854629116 - Willian de Santana Angola

As afirmativas verdadeiras, segundo o assessor, são aquelas que se encontram em:

a) I, II e IV.

b) I, III e V.

c) III e V.

d) I, III e V.

e) II e III.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria ou iniciativa

Art. 109, § 1º A iniciativa de projetos de lei na Câmara será, nos termos do art. 61 da Constituição Federal e deste Regimento:

I – de Deputados, individual ou coletivamente;

II – de Comissão ou da Mesa;

III – do Senado Federal;

IV – do Presidente da República;

V – do Supremo Tribunal Federal;

VI – dos Tribunais Superiores;

VII – do Procurador-Geral da República;

VIII – dos cidadãos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria ou iniciativa

- **Tribunal de Contas da União**, parte final do art. 73, caput, da CF. O TCU se equipara aos tribunais superiores para fins de autonomia e consequentemente para fins de apresentar projetos de lei.

> CF: Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria ou iniciativa

- **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)**, por ser organizado e mantido pela União (art. 22, XVII, da CF). Todos os TJs possuem autonomia para apresentar projetos de lei, mas das 27 unidades da federação, somente o do DF é organizado e mantido pela União, por isso, a apresentação de projeto de lei deste tribunal específico, se dá perante a Câmara.

> CF: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
>
> ...
>
> XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria ou iniciativa

- **Defensoria Pública Federal,** conforme disposto no art. 134, § 4º (com redação dada pela EC 80/2014). A Defensoria Pública Federal ganhou autonomia e capacidade de apresentar seus próprios projetos de lei.

> CF: Art. 134, § 4º. § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Autoria ou iniciativa

- Quanto à apresentação de PDLs e PRCs, o RICD se encarrega de permitir a autoria de deputado ou de comissão, desde que a matéria não seja de iniciativa privativa da Mesa ou de outro órgão específico.

> Art. 109, § 2º Os Projetos de decreto legislativo e de resolução podem ser apresentados por qualquer Deputado ou Comissão, quando não sejam de iniciativa privativa da Mesa ou de outro colegiado específico.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

A iniciativa de projetos de lei na Câmara será, nos termos do art. 61 da Constituição Federal e do Regimento:

I- De deputados, individual ou coletivamente.

II- De comissão de trabalhadores em sindicato.

III- Do Presidente da República.

IV- Dos Governadores de Estado.

V- De Comissão ou da Mesa.

Está correto aquilo que se afirma em:

a) I, III e V.

b) II, III e IV.

c) I, IV e V.

d) II, III, IV e V.

e) III e IV.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Irrepetibilidade relativa para projetos rejeitados

ART 150 ≅ CF, 67

- O instituto da **irrepetibilidade** tem previsão constitucional, para os projetos de lei em geral está previsto no **art. 67, da CF.**

- A irrepetibilidade tem por objetivo **evitar que projetos ruins venham a ser aprovados por insistência do autor,** sendo assim, uma vez rejeitada uma matéria, o autor ou consegue a maioria absoluta dos membros para apoiar sua ideia ou deve aguardar a próxima sessão legislativa para permitir a rediscussão do tema.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Irrepetibilidade relativa para projetos rejeitados

Constituição Federal - art. 67	RICD - art. 110
A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.	A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou, nos casos dos incisos III a VIII do § 1º do artigo anterior, por iniciativa do Autor, aprovada pela maioria absoluta dos Deputados.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

AUTOR → REQUERER

Em março de 2018 um projeto de lei ordinária de iniciativa de um senador tramitou no Congresso Nacional, sendo aprovado no Senado e rejeitado na Câmara dos Deputados. Em outubro daquele mesmo ano, alguns deputados observaram a relevância da matéria que tratava o projeto de lei rejeitado, e, após discussão, decidiram apresentar um novo projeto que discutisse o mesmo assunto. De acordo com o regimento interno da Câmara, a matéria constante no projeto de lei rejeitado:

a) não poderá ser objeto de nova proposta na mesma legislatura. F

b) poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, desde que pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, onde o projeto fora iniciado. F

c) somente pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa se for por requerimento da maioria dos que originalmente rejeitaram o projeto. F

d) pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, desde que haja proposta da maioria relativa dos membros da comissão por onde tenha sido objeto de parecer. F

e) somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. V

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das Indicações

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Indicação a outro poder

- **As indicações a outro poder são o tipo mais comum de indicação**. Quando um deputado quer que outro poder pratique ato de sua estrita competência, portanto, não pode o Poder Legislativo praticá-lo, o deputado pode então provocar o outro Poder por meio desse expediente.

- **A indicação é apresentada via requerimento direcionado ao PCD com a Indicação em anexo.** O PCD despacha à Mesa e o 1º Secretário envia à autoridade competente (normalmente ao Poder Executivo, genericamente, por meio da Casa Civil ou ao Ministro da área).



02854629116 - Willian de Santana Angola

Indicação a outro poder

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o deputado:

I – sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

...

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Indicação a outro poder

REQUERIMENTO Nº , DE 2021

(Do Sr. LÉO MORAES)

Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa à adoção de medida legislativa que amplie a efetividade da Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, nos termos que especifica.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação anexa, sugerindo o envio, ao Congresso Nacional, de medida provisória ou projeto de lei que amplie a efetividade da Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018 (que versa sobre a transposição de servidores dos ex-territórios para os quadros da União), nos termos que especifica.

Sala das Sessões, em de de 2021.

Deputado LÉO MORAES

2021-13623

INDICAÇÃO Nº , DE 2021

(Do Sr. LÉO MORAES)

Sugere a adoção de medida legislativa que amplie a efetividade da Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, nos termos que especifica.

Senhor Ministro de Estado da Economia,

Por força do art. 17 da Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, incumbe ao Ministério do Planejamento[1] a execução de atos administrativos necessários à efetivação da transposição dos servidores dos ex-territórios para os quadros da União.

Ocorre que as atribuições daquela Pasta foram deslocadas para o Ministério da Economia, na dicção do art. 57, I, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que estabeleceu a nova organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Indicação à Comissão

- As indicações também **podem ser usadas para se requerer a uma comissão que se manifeste sobre determinado assunto para fins de elaboração de projeto sobre matéria que esteja inserida em seu rol de competências.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Indicação à Comissão

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o deputado:

...

II – sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

...

§ 2º Na hipótese do inciso II, serão observadas as seguintes normas:

I – as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes;

II – o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Presidência da Comissão;

III – se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições congêneres;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Indicação à Comissão

IV – se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

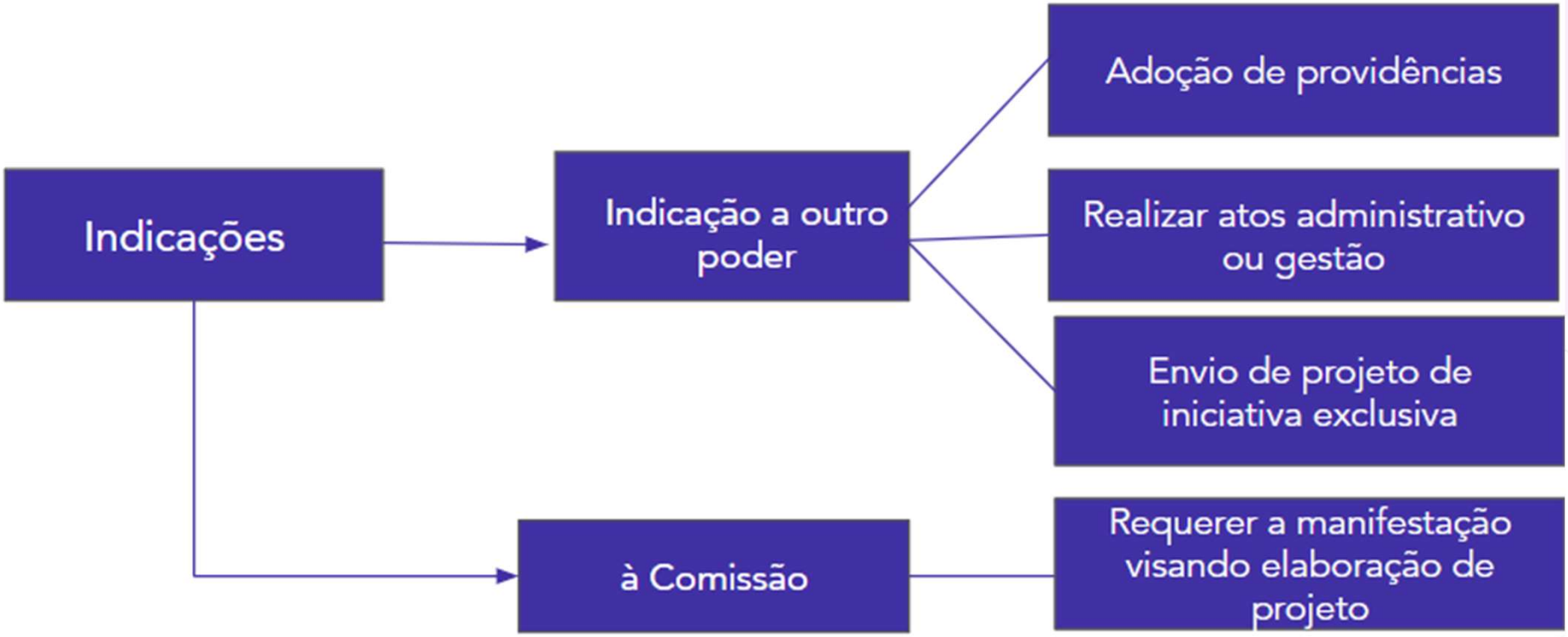
V – não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e autoridades.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Indicação à Comissão



02854629116 - Willian de Santana Angola

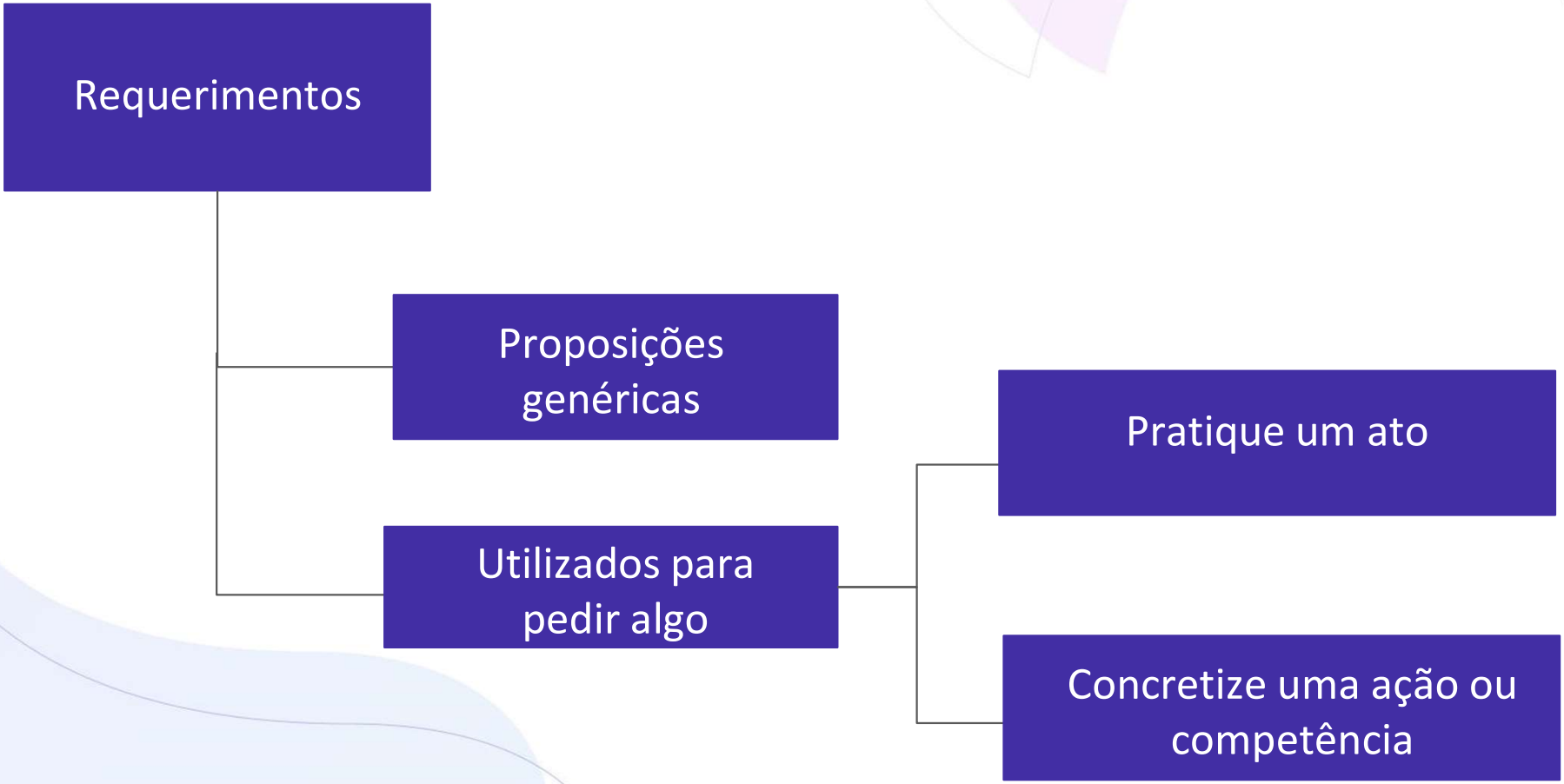


Dos Requerimentos

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Requerimentos



02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho apenas do Presidente

- O primeiro rol de requerimentos **são aqueles destinados ao PCD, despachados por ele, sem a necessidade de consulta ao Plenário.**

- A maior parte deles estão relacionados a procedimentos simples, sobre a sessão, são decididos de imediato pelo PCD por ser o responsável pela manutenção da ordem da sessão.

- Os requerimento aqui descritos **serão verbais ou escritos**, normalmente serão verbais e serão imediatamente despachados pelo PCD.

- **Em caso de indeferimento quanto ao requerimento solicitado o autor poderia recorrer ao plenário, porém, sem discussão, sem encaminhamento e orientação e, decidido simbolicamente**, ou seja, basicamente prevalece a vontade do PCD.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho apenas do Presidente

Art. 114. Serão verbais ou escritos, e imediatamente despachados pelo Presidente, os requerimentos que solicitem:

...

Parágrafo único. Em caso de indeferimento e a pedido do Autor, o Plenário será consultado, sem discussão nem encaminhamento de votação, que será feita pelo processo simbólico.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho apenas do Presidente

➔ Os requerimentos têm relação com a concessão da palavra.

> Art. 114...
>
> I – a palavra, ou a desistência desta;
>
> II – permissão para falar sentado, ou da bancada;
>
> ...
>
> X – prorrogação de prazo para o orador na tribuna;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho apenas do Presidente

- São requerimentos que **solicitam ao PCD a palavra, a desistência, para falar sentado ou da bancada ou, por fim, para prorrogar o prazo do orador que esteja na tribuna.**
- Todos os requerimentos têm relação com a concessão da palavra.
- Lembre-se que a regra é que a palavra só poderá ser utilizada por deputado após a concessão pelo PCD.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho apenas do Presidente

➔ A manutenção da ordem e com informações que os deputados querem saber do PCD.

> Art. 114...
>
> IV – observância de disposição regimental;
>
> ...
>
> IX – informações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda mensal ou a Ordem do Dia;
>
> ...
>
> XVI – esclarecimento sobre ato da administração ou economia interna da Câmara;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho apenas do Presidente

➔ Quatro requerimentos que têm a ver **com os trabalhos da sessão.**

Art. 114...

V – retirada, pelo Autor, de requerimento;

...

VII – retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrário, sem parecer, ou apenas com parecer de admissibilidade;

VIII – verificação de votação;

...

XIV – inclusão em Ordem do Dia de proposição com parecer, em condições regimentais de nela figurar;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho apenas do Presidente

➔ Requerimentos verbais ou escritos e sujeitos à deliberação do PCD.

> Art. 114...
>
> XI – dispensa do avulso para a imediata votação da redação final já publicada;
>
> XII – requisição de documentos;
>
> XIII – preenchimento de lugar em Comissão;
>
> XV – reabertura de discussão de projeto encerrada em sessão legislativa anterior;
>
> XVII – licença a Deputado, nos termos do § 3º do art. 235.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho apenas do Presidente

- Qualquer deputado pode solicitar ao PCD que se vote texto de redação final que já tenha sido publicada, independente da distribuição dos avulsos da matéria. Na prática as redações finais são votadas antes de mesmo de estarem prontas, então não é um requerimento utilizado efetivamente.
- Qualquer deputado pode fazer requisição de documentos via requerimento.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho apenas do Presidente

Art. 235. O Deputado poderá obter licença para:

...

§ 3º Suspender-se-á a contagem do prazo da licença que se haja iniciado anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo da respectiva sessão legislativa, exceto na hipótese do inciso II quando tenha havido assunção de Suplente.

§ 4º A licença será concedida pelo Presidente, exceto na hipótese do inciso I, quando caberá à Mesa decidir.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Curioso a respeito de quais seriam as hipóteses acerca dos requerimentos que possam ser despachados pelo Presidente, um deputado do partido Delta, indaga a um especialista em prática legislativa quais seriam tais hipóteses e este lhe responde que serão verbais ou escritos, e imediatamente despachados pelo Presidente, os requerimentos que solicitem:

I- Permissão para falar sentado, ou da bancada.

II- A palavra, ou a desistência desta.

III- Leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário.

IV- Retirada de requerimento, por parte do Autor.

V- Preenchimento de lugar em Comissão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Está correto, apenas aquilo que o especialista afirma em:

a) I, IV e V.

b) II, III e IV.

c) todas as alternativas.

d) I, II, III e V.

e) III, IV e V.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho do Presidente, ouvida a Mesa

- O RICD estabelece que tais requerimentos **serão despachados em até cinco sessões pelo Presidente, ouvida a Mesa**.

- A Mesa tem um papel decisivo sobre a aceitação ou não do requerimento.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho do Presidente, ouvida a Mesa

Art. 115. Serão escritos e despachados no prazo de cinco sessões, pelo Presidente, ouvida a Mesa, e publicados com a respectiva decisão no Diário da Câmara dos Deputados, os requerimentos que solicitem:

...

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, caberá recurso ao Plenário dentro em cinco sessões, a contar da publicação do despacho indeferitório no Diário da Câmara dos Deputados. O recurso será decidido pelo processo simbólico, sem discussão, sendo permitido o encaminhamento de votação pelo Autor do requerimento e pelos Líderes, por cinco minutos cada um.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

A respeito do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e das hipóteses de requerimentos assinale a alternativa que complete corretamente as lacunas.

Serão escritos e despachados no prazo de _____, pela(o) _____, ouvida(o) _____, e publicados com a respectiva decisão no Diário da Câmara dos Deputados, os requerimentos que solicitem informação a Ministro de Estado. Do despacho indeferitório caberá recurso à(ao) _____ dentro em _____, a contar da publicação.

a) cinco sessões; Presidente; o Plenário; Mesa; três sessões;

b) duas sessões; 1º Vice-Presidente; a Mesa; Presidente; cinco sessões;

c) cinco sessões; 1º Secretário; o Plenário; Mesa; cinco sessões;

d) duas sessões; Presidente; o Colégio de líderes; Mesa; três sessões;

e) cinco sessões; Presidente; a Mesa; Plenário; cinco sessões.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho do Presidente, ouvida a Mesa

Requerimento para inserção de informações nos Anais da Câmara

Art. 115, II – inserção, nos Anais da Câmara, de informações, documentos ou discurso de representante de outro Poder, quando não lidos integralmente pelo orador que a eles fez remissão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho do Presidente, ouvida a Mesa

Requerimento de informação a Ministro de Estado (RIC)

- **O Deputado elabora o RIC e apresenta à Mesa (destinatário é o PCD).**
- **A Mesa designa um relator (entre os membros da Mesa - a prática é que o requerimento seja objeto de relatoria do 1º Vice).** O relator dá seu parecer e, posteriormente, a Mesa vota pela aprovação ou não. **É possível que o PCD aprove ad referendum (art. 15, parágrafo único). A informação é remetida ao Ministro competente pelo 1º Secretário da Câmara e é fixado o prazo para resposta (30 dias).** A resposta recebida é publicada na tramitação da matéria e encaminhada ao deputado solicitante, veja um RIC e a resposta do Ministro.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho do Presidente, ouvida a Mesa

Requerimento de informação a Ministro de Estado (RIC)

- As informações a serem solicitadas devem se referir a ato ou fato da área de competência do Ministério, diretamente ou sobre sua supervisão e que seja relacionado com matéria legislativa em trâmite, ou qualquer assunto submetido à apreciação do Congresso Nacional, de suas Casas ou Comissões, ou sujeito à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas Casas ou Comissões, ou, por fim, pertinente às atribuições do Congresso Nacional.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a despacho do Presidente, ouvida a Mesa

Requerimento de informação a Ministro de Estado (RIC)

Art. 116. Os pedidos escritos de informação a Ministro de Estado, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas, serão encaminhados pelo Primeiro-Secretário da Câmara, observadas as seguintes regras:

I – apresentado requerimento de informação, se esta chegar espontaneamente à Câmara ou já tiver sido prestada em resposta a pedido anterior, dela será entregue cópia ao Deputado interessado, caso não tenha sido publicada no Diário da Câmara dos Deputados, considerando-se, em consequência, prejudicada a proposição;

II – os requerimentos de informação somente poderão referir-se a ato ou fato, na área de competência do Ministério, incluídos os órgãos ou entidades da administração pública indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa em trâmite, ou qualquer assunto submetido à apreciação do Congresso Nacional, de suas Casas ou Comissões;

02854629116 - Willian de Santana Angola

b) sujeito à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas Casas ou Comissões;

c) pertinente às atribuições do Congresso Nacional;

III – não cabem, em requerimento de informação, providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirige;

IV – a Mesa tem a faculdade de recusar requerimento de informação formulado de modo inconveniente, ou que contrarie o disposto neste artigo, sem prejuízo do recurso mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ 1º Por matéria legislativa em trâmite entende-se a que seja objeto de proposta de emenda à Constituição, de projeto de lei ou de decreto legislativo ou de medida provisória em fase de apreciação pelo Congresso Nacional, por suas Casas ou Comissões.

§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões os definidos no art. 60.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- Os requerimentos **sujeitos à deliberação do plenário serão escritos**, podem estar previstos em outras disposições regimentais, ou seja, o **rol do art. 117 é aberto.**

- Os requerimentos deste artigo **não sofrerão discussão**, porém, **estão sujeitos a encaminhamento por apenas um orador favorável e um contrário, cada qual por três minutos.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os requerimentos não especificados neste Regimento e os que solicitem:

...

§ 1º Os requerimentos previstos neste artigo não sofrerão discussão e poderão ter a sua votação encaminhada por apenas um orador favorável e um orador contrário, por três minutos cada um.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- A **criação de comissão externa** tem previsão no art. 38, do RICD. Lembre-se que as comissões externas serão criadas sem ônus pelo PCD e com ônus com aprovação pelo plenário.

> Art. 117, I – representação da Câmara por Comissão Externa;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- Estamos diante de uma competência com base na Constituição, **os Ministros de Estado e autoridades titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República podem ser convocados,** nos termos do art. 50, da CF.

> Art. 117, II – convocação de Ministro de Estado perante o Plenário;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- O requerimento para **convocação de sessão extraordinária** não tem apoiamento, portanto, qualquer deputado pode requerer (art. 67, § 1º).
- Diferentemente é a convocação de períodos de sessão extraordinária (art. 66, § 4º) em que o requerimento depende de apoiamento de 1/10.
- A **sessão secreta pode ser convocada** "automaticamente", ou seja, sem a deliberação do plenário (art. 92, I). Aqui, estamos tratando da hipótese em que haverá deliberação do plenário, portanto o requerimento deve ser apresentado por líder ou 1/5 dos membros da Câmara

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- O requerimento de retirada de pauta tem um requisito importante que é o momento de apresentação, deve ser apresentado antes do anúncio da matéria. A exigência é lógica, se o item já foi anunciado, significa que já está em deliberação, portanto, já se chegou até sua vez na pauta, não poderá mais ser retirado da pauta.

> Art. 117, VI – retirada de proposição constante da Ordem do Dia, desde que apresentado antes do anúncio da matéria;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- Para prorrogação do prazo do relator e, em situação de a comissão já ter esgotado o prazo total, há possibilidade de requerimento (art. 52, § 6º) de qualquer deputado para que a proposição seja enviada à comissão seguinte ou ao plenário (se for a última).

> Art. 117, VII – prorrogação de prazo para a apresentação de parecer por qualquer Comissão;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- O requerimento para **audiência de comissão** se confunde com o requerimento de redistribuição para inclusão (ou exclusão) de comissão (art. 140) em relação ao despacho inicial de distribuição da matéria (art. 139).

> Art. 117, VIII – audiência de Comissão, quando formulados por Deputado;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- O requerimento para **audiência de comissão** se confunde com o requerimento de redistribuição para inclusão (ou exclusão) de comissão (art. 140) em relação ao despacho inicial de distribuição da matéria (art. 139).

> Art. 117, IX – destaque, nos termos do art. 161;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- Os **destaques** são requerimentos utilizados para várias funções, as duas principais (de texto e de emenda - art. 161, I e II) têm a ver com possíveis alterações das proposições. Serão estudados em momento oportuno.

> Art. 117, IX – destaque, nos termos do art. 161;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- Os **requerimentos de adiamento** também estão previstos no art. 83, parágrafo único, inciso II, alínea "b". São utilizados, tipicamente, como mecanismos de obstrução. São regulados pelos artigos 177 e 193. O requerimento de adiamento de **discussão** deve ser apresentado antes de iniciada a discussão e o de **votação** antes de ser iniciada a votação.

> Art. 117, X – adiamento de discussão ou de votação;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

Art. 117, XI – encerramento de discussão;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- Requerimento para **votação por determinado processo** está previsto no art. 186, II (para o processo nominal) ou genericamente no art. 184, parágrafo único. Há três tipos possíveis de processos de votação: votação secreta e votações ostensivas (simbólicas ou nominais)

> Art. 117, XII – votação por determinado processo;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

Art. 117, *XIV – dispensa de publicação para votação de redação final;*

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

Art. 117, XV – urgência;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

Art. 117, XVI – preferência;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

Art. 117, XVII – prioridade;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

Art. 117, XVIII – voto de pesar;

...

§ 2º Só se admitem requerimentos de pesar:

I – pelo falecimento de Chefe de Estado estrangeiro, congressista de qualquer legislatura, e de quem tenha exercido os cargos de Presidente ou Vice-Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, Ministro de Estado, Governador de Estado, de Território ou do Distrito Federal;

II – como manifestação de luto nacional oficialmente declarado.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sujeitos a Deliberação do Plenário

- A **manifestação de regozijo ou louvor** (manifestação de apreço, de consideração, de apoio) pode ser feita em plenário ou em comissões. Embora o RICD determine que seja de apreciação do plenário, na prática esses requerimentos são apenas despachados pelo PCD.

> Art. 117, XIX – voto de regozijo ou louvor.
>
> ...
>
> § 3º O requerimento que objetive manifestação de regozijo ou louvor deve limitar-se a acontecimentos de alta significação nacional.
>
> § 4º A manifestação de regozijo ou louvor concernente a ato ou acontecimento internacional só poderá ser objeto de requerimento se de autoria da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, previamente aprovada pela maioria absoluta de seus membros.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Das Emendas

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas e proposições principais

Art. 118. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, sendo a principal qualquer uma dentre as referidas nas alíneas a a e do inciso I do art. 138.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas e proposições principais

- Proposições que podem ser objeto de emenda:

> *Art. 138, I:*
>
> *a) as propostas de emenda à Constituição;*
>
> *b) os projetos de lei ordinária;*
>
> *c) os projetos de lei complementar;*
>
> *d) os projetos de decreto legislativo, com indicação da Casa de origem;*
>
> *e) os projetos de resolução;*

02854629116 - Willian de Santana Angola



Limites ao poder de emenda e recurso contra devolução

O poder de emendar – que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis – qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no entanto, quanto ao seu exercício, às restrições impostas, em numerus clausus, pela CF. A CF de 1988, prestigiando o exercício da função parlamentar, afastou muitas das restrições que incidiam, especificamente, no regime constitucional anterior, sobre o poder de emenda reconhecido aos membros do Legislativo. O legislador constituinte, ao assim proceder, certamente pretendeu repudiar a concepção regalista de Estado (RTJ 32/143 – RTJ 33/107 – RTJ 34/6 – RTJ 40/348), que suprimiria, caso ainda prevalecesse, o poder de emenda dos membros do Legislativo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Limites ao poder de emenda e recurso contra devolução

JURISPRUDÊNCIA



Estratégia Concursos

> Revela-se plenamente legítimo, desse modo, o exercício do poder de emenda pelos parlamentares, mesmo quando se tratar de projetos de lei sujeitos à reserva de iniciativa de outros órgãos e Poderes do Estado, incidindo, no entanto, sobre essa prerrogativa parlamentar – que é inerente à atividade legislativa –, as restrições decorrentes do próprio texto constitucional (CF, art. 63, I e II), bem assim aquela fundada na exigência de que as emendas de iniciativa parlamentar sempre guardem relação de pertinência ("afinidade lógica") com o objeto da proposição legislativa. [ADI 2.681 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 11-9-2002, P, DJE de 25-10-2013.]

02854629116 - Willian de Santana Angola

Limites ao poder de emenda e recurso contra devolução

Aumento de despesa em matéria de iniciativa exclusiva

CONSTITUIÇÃO	RICD
Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:	Art. 124. Não serão admitidas emendas que impliquem aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;	I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.	II – nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Limites ao poder de emenda e recurso contra devolução

Aumento de despesa em matéria de iniciativa exclusiva

- **Projetos do executivo que não sejam de iniciativa exclusiva**, como por exemplo, em matéria tributária ou para criação de benefícios por meio de políticas públicas **podem sofrer emendamento que venha a aumentar (ou diminuir) a despesa.**

- Quanto aos projetos sobre **organização dos serviços administrativos da Câmara, do Senado, dos Tribunais Federais e do Ministério Públicos** (e acrescentaríamos hoje a Defensoria Pública), a vedação é bem restrita aos projetos que cuidem da organização administrativa e não sobre qualquer tema que afete tais órgãos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Limites ao poder de emenda e recurso contra devolução

JURISPRUDÊNCIA



Estratégia Concursos

Aumento de despesa em matéria de iniciativa exclusiva

O projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emendas parlamentares de que resulte, até mesmo, no aumento da despesa prevista. O conteúdo restritivo da norma inscrita no art. 63, II, da CF, que concerne exclusivamente aos serviços administrativos estruturados na secretaria dos tribunais, não se aplica aos projetos referentes à organização judiciária, eis que as limitações expressamente previstas, nesse tema, pela Carta Política de 1969 (art. 144, § 5º, in fine) deixaram de ser reproduzidas pelo vigente ordenamento constitucional. [ADI 865 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-10-1993, P, DJ de 8-4-1994.]

02854629116 - Willian de Santana Angola

Limites ao poder de emenda e recurso contra devolução

Pertinência temática

- Quanto à pertinência temática, **exige-se do autor da proposta de alteração que a alteração sugerida, mormente as aditivas, guardem relação de pertinência ou de adequação quanto ao tema da proposição.**

- Veda-se que as emendas venham a trazer matéria distinta da enunciada na proposição (ementa).

02854629116 - Willian de Santana Angola

Limites ao poder de emenda e recurso contra devolução

Pertinência temática

Art. 125. O Presidente da Câmara ou de Comissão tem a faculdade de recusar emenda formulada de modo inconveniente, **ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão** ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou recurso, será consultado o respectivo Plenário, sem discussão nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Limites ao poder de emenda e recurso contra devolução

Recurso contra a devolução

- **A competência para a admissibilidade das emendas é do Presidente.**

- O presidente (da comissão ou o PCD) podem recusar a emenda pelos seguintes motivos:
  - Apresentada de modo inconveniente;
  - Que verse sobre assunto estranho;
  - Contrarie prescrição regimental: Entendemos que aqui vale a proibição do art. 124 que se equivale à disposição constitucional do art. 63, aqui também entram as emendas que forem apresentadas fora do prazo ou sem o apoiamento regimental (quando este for necessário). Também podemos mencionar as hipóteses gerais de devolução de proposições previstas no art. 137, § 1º

02854629116 - Willian de Santana Angola

Limites ao poder de emenda e recurso contra devolução

Recurso contra a devolução

- **Devolvida a emenda ao autor**, com fundamento no art. 125 (e também no art. 137, § 1º), o autor da emenda **poderá interpor recurso** (o RICD fala também em reclamação) para o respectivo plenário (seja o plenário da comissão ou o plenário da Câmara).

- O recurso contra a emenda devolvida ou inadmitida será objeto de **votação simbólica, sem discussão ou encaminhamento**.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas



02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda supressiva

> Art. 118, § 2º Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda Aglutinativa

- É uma emenda que **deve juntar, unir ou fundir dois ou mais textos já existentes, sejam duas emendas, uma emenda e uma parte do texto ou até mesmo duas partes de textos (principal e apensado ou principal e substitutivo).**
- Não podem trazer textos para a proposição que já não estivessem contidos em alguma matéria objeto da aglutinação.

> Art. 118, § 3º Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda Aglutinativa

- ❑ As emendas aglutinativas **não podem ser apresentadas em comissão**, por disposição expressa do RICD.
- ❑ Outra peculiaridade é que **exigem apoiamento de líderes que representem a maioria absoluta dos membros.**

> Art. 122. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em Plenário, para apreciação em turno único, por ocasião da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram, por Líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa.
>
> § 1º (Revogado pela Resolução nº 21 de 2021)
>
> § 2º Recebida a emenda aglutinativa, a Mesa poderá adiar a votação da matéria por uma sessão para fazer publicar e distribuir em avulsos o texto resultante da fusão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda substitutiva e substitutivo

- As emendas **substitutivas** são que substituem, ou seja, **sucedem uma parte da proposição**.
- A mudança é de maior monta, é **mais substancial**, faz-se emenda substitutiva e quando a mudança é menor faz-se emenda modificativa.

> Art. 118, § 4º Emenda substitutiva é a apresentada como sucedânea a parte de outra proposição, denominando-se "substitutivo" quando a alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto; considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda substitutiva e substitutivo

- As emendas substitutivas **também podem ser totais ou parciais.**

- A mudança é de maior monta, é **mais substancial**, faz-se emenda substitutiva e quando a mudança é menor faz-se emenda modificativa.

- O **substitutivo pode ser formal** quando visa aperfeiçoar apenas a **técnica legislativa**, ou seja, ao se reescrever a proposta original para dar a ela uma estrutura mais adequada, corrigindo erros, vícios de linguagem ou falhas formais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda substitutiva e substitutivo

- Quando o relator apresenta **substitutivo em comissão, para projetos em apreciação conclusiva, abre-se um novo prazo de emendamento** restrito aos membros da comissão (art. 119, II).

- Uma vez que haja **substitutivo aprovado por comissão, o substitutivo terá preferência sobre o projeto para ser votado em plenário.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda substitutiva e substitutivo

Art. 191, II – o substitutivo de Comissão tem preferência na votação sobre o projeto;

Art. 191, III – votar-se-á em primeiro lugar o substitutivo de Comissão; havendo mais de um, **a preferência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação**;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda modificativa

> Art. 118, § 5º Emenda modificativa é a que altera a proposição sem a modificar substancialmente.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda aditiva

- As emendas **aditivas** são utilizadas, ao contrário das supressivas, para incluir, acrescentar, aumentar a proposição com novas disposições.
- As emendas aditivas podem incluir novos dispositivos (artigos, parágrafos, alíneas, incisos ou itens) e também podem incluir uma parte inteira de agrupamento de artigos (parte, título, capítulo, seção ou subseção).

> Art, § 6º Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra proposição.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda aditiva

Art. 12. A alteração da lei será feita:

III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:

b) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso V do art. 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos;

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Com o intuito de aprender mais sobre o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, um deputado do partido Alfa consulta um especialista regimental e lhe indaga a respeito das Emendas. Em sua explicação o especialista afirmou que:

I- As emendas são supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas ou aditivas.

II- Emenda supressiva é aquela que manda erradicar qualquer parte de outra proposição.

III- Emenda modificativa é a que altera a proposição, modificando substancialmente.

IV- Emenda substitutiva é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos.

V- Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra proposição.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Portando o Regimento Interno, o deputado pôde analisar que está correto aquilo afirmado pelo especialista em:

a) I, II e III.

b) II, III e V.

c) III, IV e V.

d) I, II, e V.

e) I, III e IV.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Subemenda

> Art. 118, § 7º Denomina-se subemenda a emenda apresentada em Comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida, a supressiva, sobre emenda com a mesma finalidade.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Subemenda

- As subemendas são emendas às emendas.
- **1º As subemendas não podem ser aglutinativas ou modificativas.**
- **2º Subemenda supressiva não pode incidir sobre emenda supressiva.**
- **3ª Somente é cabível subemenda em comissões.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda de redação

- **Emenda de redação é considerada emenda que altera o texto, sem alterar o sentido**. Ou seja, é uma emenda que visa à correção de **erros de linguagem, de técnica legislativa ou lapso manifesto** (esquecimento objetivamente identificado).

Art. 118, § 8º Denomina-se emenda de redação a modificativa que visa a sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Tipos de emendas

Emenda de redação

> Art. 120, § 2º Somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa, sujeita às mesmas formalidades regimentais da emenda de mérito.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV – 2023 – PROFESSOR – RICD

Um deputado solicitou à sua assessoria que classificasse algumas emendas para um projeto que ele estava relatando. A assessoria identificou as seguintes emendas:

I) Inclua-se ao artigo 8º o § 4º com a seguinte redação:

II) Suprima o § 4º do art. 7º.

III) Altera-se a redação do inciso III – "nas quatro regiões limítrofes ao sul.", do art. 4º para: inciso III – "nas oito regiões vizinhas ao leste e a oeste."

IV) Dê-se ao art. 9º a seguinte redação (inclua-se entre parênteses (dez milhões de reais) após a expressão R$ 10.000.000,00.

A assessoria classificou as emendas da seguinte forma:

I) Aditiva;

II) Supressiva;

III) De redação;

IV) Modificativa;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Estão corretas as classificações em:

a) III e IV;

b) II e IV;

c) II e III;

d) I e III;

e) I e II;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas (em comissão) a projetos conclusivos

- As emendas seriam apresentadas, como regra, em plenário.
- **Quando um projeto está submetido à apreciação conclusiva**, tem-se que esse projeto pode não passar pelo plenário.
- É **prevista uma fase de emendamento nos projetos conclusivos dentro da tramitação em comissões.**
- Há dois possíveis momentos de emendamento, um para os projetos de lei em geral, a partir da designação do relator e outro momento apenas para os projetos em que o relator apresentar substitutivo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas (em comissão) a projetos conclusivos

Art. 119. As emendas poderão ser apresentadas em Comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva:

I – a partir da designação do Relator, por qualquer Deputado, individualmente, e se for o caso com o apoiamento necessário, e pela Comissão de Legislação Participativa, nos termos da alínea a do inciso XII do art. 32 deste Regimento;

II – a substitutivo oferecido pelo Relator, por qualquer dos membros da Comissão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas (em comissão) a projetos conclusivos

Emendas a projetos conclusivos a partir da designação do relator	Emendas a projetos conclusivos a partir da apresentação de substitutivo pelo relator
Qualquer deputado ou a CLP (comissão de legislação participativa)	Apenas membros da comissão (titulares ou suplentes)
Prazo de cinco sessões	Prazo de cinco sessões
Emendas ao projeto	Emendas ao substitutivo
Relator dará parecer ao Projeto (e apensados) e às emendas	Relator dará parecer às emendas e pode alterar ou não o substitutivo já apresentado

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas (em comissão) a projetos conclusivos

- As emendas são apresentadas à Secretaria da Comissão onde o projeto está tramitando.
- Para as emendas em geral, aceita-se a legitimidade para qualquer deputado, individualmente, em tese, qualquer um dos 513 deputados está legitimado a apresentar emendas.
- **O relator não apresenta emendas, ele apresenta, se for o caso, o parecer com emendas.**
- Para o emendamento ao substitutivo, o RICD estabelece que apenas os membros da comissão poderão apresentar emendas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas (em comissão) a projetos conclusivos

Art. 119, § 1º As emendas serão apresentadas no prazo de 5 (cinco) sessões, contado da publicação do respectivo anúncio na Ordem do Dia das Comissões.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas (em comissão) a projetos conclusivos

- As **emendas**, aos projetos apreciados conclusivamente, **deve ser do campo temático específico da comissão onde tramita.**

- **Cada comissão deve se ater ao seu mérito na hora do emendamento.** Ainda que o relator faça substitutivo e reescreva o projeto todo, quanto ao mérito, ele somente poderá alterar a parte relativa ao mérito da comissão onde está o projeto.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas (em comissão) a projetos conclusivos

- Se for somente terminativa, a CCJC não poderá alterar o mérito, porém, ainda lhe será facultado o direito de apresentar **substitutivo formal (de técnica legislativa)**.

> § 3º A apresentação de substitutivo por Comissão constitui atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas (em comissão) a projetos conclusivos

- O RICD estabelece de forma taxativa a **proibição de as comissões invadirem o mérito umas das outras e a sanção é a nulidade (considerando como não escrito)** da parte do parecer que infrinja a disposição.

> Art. 55. A nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica.
>
> Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou parte dele, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com violação do art. 119, §§ 2º e 3º, desde que provida reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas Comissões ou pelo Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas (em comissão) a projetos conclusivos

- O RICD estabelece que **o meio correto de se "remediar" ou corrigir tal erro de avanço sobre o mérito de que não seja competência da comissão é o instituto da reclamação.**

> Art. 96. Em qualquer fase da sessão da Câmara ou de reunião de Comissão, poderá ser usada a palavra para reclamação, restrita durante a Ordem do Dia à hipótese do parágrafo único do art. 55 ou às matérias que nela figurem.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

As emendas poderão ser apresentadas em Comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva:

I- A partir da designação do Relator, por qualquer Deputado, individualmente, e se for o caso com o apoiamento necessário, e pela Comissão de Legislação Participativa.

II- A substitutivo oferecido pelo Relator, apenas por membros da Comissão.

III- A emenda somente será tida como da Comissão, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade e for por ela aprovada.

IV- As emendas devem ser apresentadas no prazo de 3 (três) sessões, contado da publicação do respectivo anúncio na Ordem do Dia das Comissões.

V- A apresentação de substitutivo por Comissão constitui atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Com base no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, está correto aquilo que se afirma em:

a) **I, II, III e V.**

b) **I, IV e V.**

c) **II, e V.**

d) **I, III e V.**

e) **III, IV e V.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

- Proposições que são submetidas a emendamento de plenário, em geral não serão submetidas a emendamento em comissões.
- Não serão submetidas a emendamento, significa dizer que não haverá uma fase de emendamento, com o direito livre de apresentar emendas.
- **Por outro lado, qualquer parecer de comissão poderá aprovar alterações à matéria por meio de emendas de relator.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Regras gerais

- As emendas de plenário serão a regra para as proposições em geral.
- Para proposições em **regime ordinário ou em regime de prioridade**, durante a discussão em **primeiro turno ou em turno único**. As emendas **podem ser apresentadas por qualquer deputado** (ou comissão).
- Para proposições **em fase de redação final ou em regime ordinário ou em regime de prioridade, durante a discussão em segundo turno, a legitimidade é mais restrita.**
- Somente podem ser de comissão - se aprovada pela maioria absoluta dos membros da comissão ou emendas apresentadas com **apoiamento de 1/10 dos membros da Casa ou de líderes que representem esse número.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Regras gerais

Emendas de plenário (Regras Gerais)		
	Primeiro Turno ou turno único	**Segundo Turno**
Regime ordinário ou de prioridade	Emendas podem ser apresentada **por qualquer deputado**	**Somente** por **Comissão**, se aprovada pela **maioria absoluta** de seus membros; Desde que subscritas por **um décimo dos membros da Casa**, ou **Líderes que representem este número.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Regras gerais

Art. 120. As emendas de Plenário serão apresentadas:

I – durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno: por qualquer Deputado ou Comissão;

II – durante a discussão em segundo turno:

a) por Comissão, se aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) desde que subscritas por um décimo dos membros da Casa, ou Líderes que representem este número;

III – à redação final, até o início da sua votação, observado o quorum previsto nas alíneas a e b do inciso anterior.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Regras gerais

> Art. 121, § 3º Quando a redação final for de emendas da Câmara a proposta de emenda à Constituição ou a projeto oriundos do Senado, só se admitirão emendas de redação a dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Emendamento em proposições em apreciação preliminar

- Oferece parecer terminativo negativo, ou seja, de inadmissibilidade financeira ou jurídica, é cabível recurso para apreciação preliminar em plenário (art. 144).

> Art. 144. Haverá apreciação preliminar em Plenário quando for provido recurso contra parecer terminativo de Comissão, emitido na forma do art. 54.
>
> Parágrafo único. A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Emendamento em proposições em apreciação preliminar

Art. 120. As emendas de Plenário serão apresentadas:

§ 1º Na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas Comissões referidas nos incisos I a III do art. 54.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Emendamento em projeto objeto de recurso contra apreciação conclusiva

- **Os projetos que forem apreciados conclusivamente pelas comissões**, podem ser objeto de pareceres pela aprovação ou pela rejeição, ambos os casos cabe recurso para a apreciação plenária da proposição toda ou sobre parte dela (art. 132, § 2º).

> Art. 132, § 2º Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, **globalmente ou em parte**, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de cinco sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse sentido, de um décimo dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do Plenário da Câmara.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Emendamento em projeto objeto de recurso contra apreciação conclusiva

- O RICD determina, de forma razoável, que **não serão emendadas em plenário as partes das proposições que estiverem em apreciação conclusiva e não forem objeto de recurso.**

> Art. 120, § 5º Não poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado conclusivamente pelas Comissões que não tenha sido objeto do recurso provido pelo Plenário.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Emendamento em projeto urgente

- As **proposições que já nascem urgentes ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento, necessariamente deverão ser apreciadas pelo plenário já que matéria urgente não se submete à apreciação conclusiva** (art. 24, II, h).
- Só receberão emendas de Comissão ou subscritas por **um quinto dos membros da Câmara ou Líderes que representem este número.**

> Art. 121, § 4º As proposições urgentes, ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento, só receberão emendas de Comissão ou subscritas por um quinto dos membros da Câmara ou Líderes que representem este número, desde que apresentadas em Plenário até o início da votação da matéria.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Emendamento em projeto urgente

- Projetos de lei ou projetos de lei complementar **em regime de urgência constitucional** (art. 64, §§ 1º ao 4º, da CF) possuem uma tramitação especial nos termos do art. 204, do RICD.
- H**á um prazo especial de emendamento prévio previsto exclusivamente em um Ato da Mesa (nº 177/1989, art. 1º, inciso III).** Segundo o dispositivo, nas primeiras cinco sessões a partir do recebimento da matéria e antes da distribuição às comissões, abrir-se-á o prazo de cinco sessões para emendamento

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Emendamento em projeto urgente

Art. 1º, III (Ato da Mesa 177/1989)... Por sua vez, para os projetos de iniciativa do Presidente da República para os quais haja sido solicitada urgência (art. 204 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados), a Presidência da Câmara, antes do envio da matéria às Comissões, abrirá prazo de cinco sessões para apresentação de emendas em Plenário. Decorrido esse prazo, o projeto e as emendas serão distribuídos às Comissões competentes para opinar sobre a matéria.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, as emendas de Plenário serão apresentadas na seguinte forma:

I- Durante a discussão em turno único por qualquer Deputado ou Comissão.

II- Somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa.

III- As proposições em regime de prioridade só receberão emendas de Comissão ou subscritas por um quinto dos membros da Câmara ou Líderes que representem este número, desde que apresentadas em Plenário até o início da votação da matéria.

IV- Uma vez interposto e provido recurso contra a apreciação conclusiva, poderá ser emendada qualquer parte do projeto de lei, ainda que o recurso tenha sido somente sobre parte do projeto.

V- Quando a redação final for de emendas da Câmara a proposta de emenda à Constituição ou a projeto oriundos do Senado, só se admitirão emendas de redação a dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Está em conformidade com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados aquilo que é afirmado em:

a) I, II e III.

b) I, III, IV e V.

c) I, II e V.

d) II e III.

e) III e V.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Proposições que não se submetem a emendamento em plenário

- Não se submetem à emendamento na fase de plenário, **sendo emendados exclusivamente perante a comissão onde tramitam: PECs (art. 202, § 3º), Projetos de Código (art. 205, § 4º) e as Medidas Provisórias (Resolução nº 1/2002 - art. 4º).**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas de plenário

Proposições que não se submetem a emendamento em plenário

Art. 122. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em Plenário, para apreciação em turno único, por ocasião da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram, por Líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa.

§ 1º (Revogado pela Resolução nº 21 de 2021)

§ 2º Recebida a emenda aglutinativa, a Mesa poderá adiar a votação da matéria por uma sessão para fazer publicar e distribuir em avulsos o texto resultante da fusão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Emendas em projetos bicamerais

Art. 123. As emendas do Senado a projetos originários da Câmara serão distribuídas, juntamente com estes, às Comissões competentes para opinar sobre as matérias de que tratam.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos Pareceres

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Conceito e abrangência do parecer

- **Parecer é sempre a proposição por meio da qual a comissão se pronuncia.**
- O parecer poderá ser dado diretamente em plenário, em nome da comissão, nesta situação o parecer não será discutido e nem votado, é simplesmente dado em nome da comissão (art. 157, §§ 2º e 4º).

> Art. 126. Parecer é a proposição com que uma Comissão se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo.
>
> Parágrafo único. A Comissão que tiver de apresentar parecer sobre proposições e demais assuntos submetidos à sua apreciação cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição principal, de acessória, ou de matéria ainda não objetivada em proposição.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Conceito e abrangência do parecer

- Só pode se pronunciar sobre a parte da proposição que **tenha a ver com o campo temático da comissão.**

> Art. 130, Parágrafo único. O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o parecer que contrarie as disposições regimentais, para ser reformulado na sua conformidade, ou em razão do que prevê o parágrafo único do art. 55.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Conceito e abrangência do parecer

- A função dos pareceres é, em geral, **instruir a matéria para posterior decisão do plenário** (matéria de apreciação do plenário) ou serem a decisão por meio da qual as comissões se manifestaram (apreciação conclusiva).

> Art. 130. Os pareceres aprovados, depois de opinar a última Comissão a que tenha sido distribuído o processo, serão remetidos juntamente com a proposição à Mesa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Parecer e proposições apensadas

Art. 127. Cada proposição terá parecer independente, salvo as apensadas na forma dos arts. 139, I, e 142, que terão um só parecer.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Parecer e proposições apensadas

- As matérias sejam análogas, correlatas ou idênticas, as proposições poderão ser apensadas e assim ser estudadas em conjunto.
- O art. 142, parágrafo único, estabelece limites à apensação, em se tratando de matéria de apreciação conclusiva, a apensação deve ser antes do pronunciamento da primeira comissão de mérito.
- Já para as matéria de plenário, a apensação é até a matéria entrar na pauta do plenário (constar na ordem do dia).

02854629116 - Willian de Santana Angola

Parecer e proposições apensadas

Art. 142. Estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é licito promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer Comissão ou Deputado ao Presidente da Câmara, observando-se que:

I – do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de cinco sessões contado de sua publicação;

II – considera-se um só o parecer da Comissão sobre as proposições apensadas.

Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar na Ordem do Dia ou, na hipótese do art. 24, II, antes do pronunciamento da única ou da primeira Comissão incumbida de examinar o mérito da proposição.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Partes do parecer

- **Quando o relator faz seu parecer, este ainda não é, tecnicamente, um parecer, é o voto do relator com sua opinião sobre a matéria, como já está na estrutura do parecer** a ser aprovado pela comissão (mas que pode ser aprovado ou não) **é comum que chamem de parecer de relator** e os próprios regimentos também já incorporaram essa nomenclatura para o texto produzido pelo relator (relatório e voto do relator).

02854629116 - Willian de Santana Angola

Partes do parecer

Art. 129. O parecer por escrito constará de três partes:

I – relatório, em que se fará exposição circunstanciada da matéria em exame;

II – voto do Relator, em termos objetivos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emenda;

III – parecer da Comissão, com as conclusões desta e a indicação dos Deputados votantes e respectivos votos.

§ 1º O parecer a emenda pode constar apenas das partes indicadas nos incisos II e III, dispensado o relatório.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Parecer com proposição

Art. 129, § 2º Sempre que houver parecer sobre qualquer matéria que não seja projeto do Poder Executivo, do Judiciário ou do Ministério Público, nem proposição da Câmara ou do Senado, e desde que das suas conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá ele conter a proposição necessária devidamente formulada pela Comissão que primeiro deva proferir parecer de mérito, ou por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando for o caso.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Parecer do relator e parecer da comissão

Art. 56. Os projetos de lei e demais proposições distribuídos às Comissões, consoante o disposto no art. 139, serão examinados pelo Relator designado em seu âmbito, ou no de Subcomissão ou Turma, quando for o caso, para proferir parecer.

§ 1º A discussão e a votação do parecer e da proposição serão realizadas pelo Plenário da Comissão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Parecer do relator e parecer da comissão

Art. 57, VI – lido o parecer, ou dispensada a sua leitura se for distribuído em avulsos, será ele de imediato submetido a discussão;

...

IX – encerrada a discussão, será dada a palavra ao Relator para réplica, se for o caso, por vinte minutos, procedendo-se, em seguida, à votação do parecer;

...

X – se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da Comissão e, desde logo, assinado pelo Presidente, pelo Relator ou Relator substituto e pelos autores de votos vencidos, em separado ou com restrições, que manifestem a intenção de fazê-lo; constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Imprescindibilidade do parecer

- O parecer é sempre imprescindível para que alguma proposição possa ser discutida e votada. Mesmo as proposições em regime de urgência, não se dispensa o parecer (art. 152, § 1º, II).

> Art. 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, salvo as referidas no § 1º deste artigo...
>
> § 1º Não se dispensam os seguintes requisitos:
>
> I – publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias;
>
> **II – pareceres das Comissões ou de Relator designado;**
>
> III – quorum para deliberação.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Imprescindibilidade do parecer

- O parecer é indispensável, ainda que seja proferido por relator designado em plenário para dá-lo em nome da comissão.

> Art. 128. Nenhuma proposição será submetida a discussão e votação sem parecer escrito da Comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.
>
> Parágrafo único. Excepcionalmente, quando o admitir este Regimento, o parecer poderá ser verbal.

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Sobre os pareceres assinale a alternativa CORRETA

a) Parecer é a proposição por meio da qual a comissão ou o Plenário opinam sobre determinada proposição;

b) Parecer de comissão ou por relator designado é indispensável para a discussão e votação de proposição, contudo, há casos em que o parecer poderá ser verbal.

c) As proposições apensadas deverão receber, cada qual, seu próprio parecer.

d) O parecer do relator poderá ser rejeitado, situação em que se deve considerar que a comissão rejeitou a matéria.

e) Parecer da comissão à emenda ou à projeto é a proposição com as seguintes partes: voto do relator e parecer da comissão.

02854629116 - Willian de Santana Angola

OBRIGADO

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola



02854629116 - Willian de Santana Angola